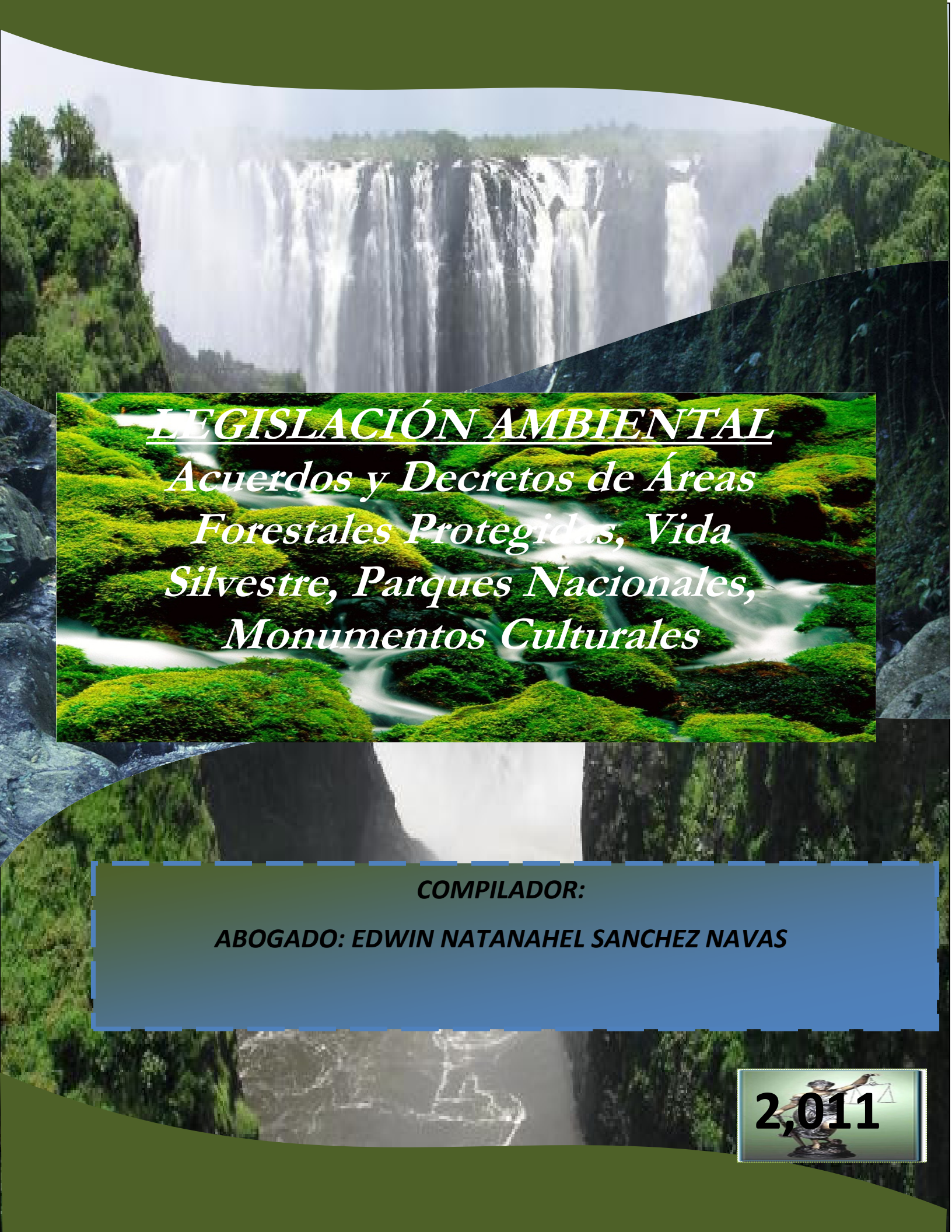




LEGISLACIÓN AMBIENTAL

*Acuerdos y Decretos de Áreas
Forestales Protegidas, Vida
Silvestre, Parques Nacionales,
Monumentos Culturales*

COMPILADOR:

ABOGADO: EDWIN NATANAHEL SANCHEZ NAVAS

2,011



TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	5
2. DECRETO DE CREACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (DECRETO LEGISLATIVO 72-71).....	6
3. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA “CUENCA DEL RIO DEL HOMBRE”	9
4. ACUERDO DE CREACION AREA PROTEGIDA FORESTAL MONTAÑA SAN JUANCITO , SECTOR NOR ESTE	10
5. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE	11
6. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA DE LA CUENCA RIO GRANDE	13
7. DECRETO DE CREACION DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA.....	14
8. DECRETO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA	18
9. DECRETO DE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NOMBRE DE DIOS	20
10. LEY FORESTAL VIGENTE AL CREAR ESTA AREAS PROTEGIDAS (18-11-1,971).....	24
11. DECRETO DE CREACIÓN DE ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LAS MONTAÑAS DE MICO QUEMADO Y LAS GUANCHIAS.	54
12. DECRETO 56-90 DECLARATORIA DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA DE SAN PEDRO SULA.....	58
13. ACUERDO DE CREACIÓN DEL MONUMENTO NACIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TALGUA	62

14. ACUERDO DE CREACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA SITIO TENAMPUA.....	64
15. ACUERDO DE CREACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA LOS NARANJOS.....	65
16. DECRETO DE CREACIÓN DE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE, BARRAS DE CUERO Y SALADO	66
17. REFORMAS A DECRETO DE CREACIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE DE CUERO Y SALADO	70
18. DECRETO DE CREACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES “LAGUNA DE TICAMAYA”	72
19. DECRETO DE CREACIÓN DE PARQUE NACIONAL PUNTA SAL.....	77
20. DECRETO DE CAMBIO DE NOMBRE DE PARQUE NACIONAL PUNTA SAL, A BLANCA JANETH KAWAS FERNANDEZ	88
21. DECRETO DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO NATURAL MARINO “CAYOS COCHINOS).....	89
22. DECRETO DE CREACIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA BAJO CATEGORÍA DE PARQUE NACIONAL PUNTA IZOPO.	96
23. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA DEL AREA PROTEGIDA UYUCA	102
24. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA TAWAHKA ASAGNI Y PARQUE NACIONAL PATUCA	106
25. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA EN LA CUENCA TRIBUTARIA DEL RIO PLÁTANO	113
26. LEY DE BOSQUES NUBLADOS.....	116
27. ACUERDO NUMERO 1118-92 (DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS CATEGORÍAS).....	120
28. LISTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS.....	124

29. BIBLIOGRAFÍA DEL COMPILADOR.....	137
---	------------

1. PRESENTACIÓN

En el presente compendio, se presentan los Decretos legislativos y Acuerdos Ejecutivos, que crearon las áreas Protegidas de Honduras, el país ha venido creando desde el año 1971, un sin número de áreas Protegidas, algunas creadas por Juntas Militares de Gobierno, otras por Acuerdo Ejecutivos en Consejos de Ministros.

Se cree que una de las primeras áreas protegidas que como tal se le da status en el País, fue el Parque Naciones Unidas, ubicado en el cerro el Picacho, pero son áreas, que no se encuentra un Decreto o Acuerdo de creación como espacio físico para tal fin.

Al revisar el marco legal de las áreas Naturales Protegidas, observamos que algunas se crean con la Ley Forestal Vigente, al momento de creación de las primeras Áreas protegidas (Decreto 85) el cual fue publicado en el “Diario Oficial La Gaceta” número 26787, del 7 de julio de 1972, la cual presentaba con claridad la forma que debería de Declararse un Área Protegida, desde el acuerdo de declaración de los límites a nivel Ministerial, hasta la aprobación en el Congreso Nacional del Decreto legislativo.

Lo que si presentan nuestro sistema de áreas protegidas, al crearse es que algunas, solo llegaron a un nivel de declaratoria del poder ejecutivo mediante acuerdo Ministerial, otras si se declararon a un nivel de un Decreto Legislativo,

En este compendio se presentan los acuerdos que declaran los monumentos nacionales de aspectos antropológicos, culturales,

Con el pasar del tiempo las leyes que crean las áreas protegidas, han mejorado al momento de redactarse creando el estatus del área y sus anillos de protección o sea el área Núcleo y de, Amortiguamiento, y cada vez se fortalecen jurídicamente al decretar en la misma ley las Fundaciones que realizaran la vigilancia del área,

Espero que este documento que hace el segundo tomo de la legislación Ambiental de Honduras sea de utilidad, en su labor en pro del Ambiente, desde cualquier posición que se desempeñe

Att

EDWIN NATANAHEL SANCHEZ NAVAS

2. DECRETO DE CREACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (DECRETO LEGISLATIVO 72-71)

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	27 de Octubre de 1,971
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	13 de Noviembre de 1,971
Fecha de publicación	16 de Diciembre de 1,971
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

**PODER LEGISLATIVO:
DECRETO NÚMERO 72
EL CONGRESO NACIONAL**

DECRETA:

Artículo 1. Aprobar el Acuerdo No 349, emitido por el señor presidente constitucional de la Republica El primero de junio de mil novecientos sesenta y seis, el cual dice textualmente “ACUERDO N. 349 Tegucigalpa, DC. Junio 1 de 1,966.

CONSIDERANDO: Que es de suma necesidad dictar posiciones a fin de proteger la zona forestal donde Nacen, discurren ciertas quebradas y ríos que forman parte la fuente de abastecimiento del sistema De agua potable de la ciudad de Tegucigalpa, con el objeto de controlar la tala de bosques para evitar Daños irreparables que mermen el caudal de los ríos y quebradas.

CONSIDERANDO: Que es atribución de la administración forestal del Estado, dictar las medidas Necesarias que tienden a proteger los bosques y cuencas hidrográficas.

POR TANTO: El presidente constitucional de la Republica

ACUERDA:

- 1- Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley Forestal Vigente, Zona Forestal Reservada del patrimonio público forestal inalienable, el área comprendida en el plano levantado al efecto por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con un área de 7571 hectáreas, ubicadas en jurisdicción del valle de Ángeles, Santa Lucia, y el Distrito Central, de este departamento de Francisco Morazán y que se describe de la manera siguiente : Partiendo del punto llamado Barracón, que está situado a mas o menos tres metros de Valle de Ángeles, en el camino que conduce a Santa Lucia, con rumbo N 36 0 00 E por una distancia de 90 metros, después de cruzar el rio Carrizal y la Quebrada el Molino, Se llega al punto 1, que queda a una distancia de un Kilometro al Oeste del Pueblo de Valle de Ángeles. De este punto 1. Siguiendo el mismo con un rumbo de N 09° 25° y con una distancia de 4.00 metros, se llega al punto 2 después de cruzar la quebrada Agua Amarilla. el punto 2 está situado en el lado Este del Cerro donde nace la quebrada el Zancudo partiendo del punto 2 con rumbo No. 16° 30,0, con una distancia de 1,500 metros pasando por los terreno de los señores Fausto Gomez Romero, Gabriela Cerrato, Lázaro Lagos, Santos Cerrato, Carlos Cerrato, Jose Ángel Salgado, Catalina Salgado, y Eugenio Salgado, hasta llegar a la llamada Estación numero 11 de la Zona de San Juancito, El Picacho, de la Estación No 11, rumbo numero 81°00,0 hasta llegar al canal los Escóbales con una distancia de 1,575.00 metros atravesando el Rio Chiquito y pasando por los

terrenos de Catalina Aguilar, Cornelia Martinez, Antonio Montoya Rodríguez , Nicolás Salgado, Manuel Ponce y Terreno Nacional, hasta pegar a la Estación N. 12 (Canal Escóbales) de la Estación N. 12, Aguas Abajo por el Canal hasta la carretera Central , con rumbo N 10°15,0 y con una distancia de 850.0 metros, pasando por los terrenos de Carlos Rivera, Francisco Figueroa, Manuel Manueles y Ramón Flores hasta llegar a la estación No 13 de la estación N. 13 , La Carretera Central , tomando un rumbo No 80,00,0 , por el canal de Aguacatal hasta llegar a la estación No 14 y con una distancia de 1,200 metros y pasando por los terrenos de Otilio Medina, Marcial Díaz, Avelina Saucedo, Rafael Andrade, Vidal Martinez, Policarpo Ramos, Margarita Cruz, Concepción Martinez, y Otilia Rodríguez de la estación 14 , en la Quebrada el Aguacatal , parte con rumbo No 20°48, con una distancia de 850.00 metros hasta llegar a la estación N. 15 (Boca de Mina) ; esta línea siempre sobre canal el Aguacatal a la mina, pasando por los terrenos de Antonio Silva, Macario Martinez , Francisco Flores Andrés Ordoñez y Alejandro Fúnez de la Estación N. 15 de Boca de la Mina parte con rumbo N. 38° 30,E y una Distancia de 900 metros (se pasa por el cementerio de la Rosario Mining Co.) hasta llegar a la estación N. 16 Sobre la carretera el Rosario Guacamaya, y atravesando los terrenos de Jose Luis Servellon, Rosario Ruiz , Angélica Blandin, Francisco Flores, Martina Blandin, Alejandro Fúnez, Jose Luis Servellon y Teodora Coello, de la estación N. 1 sobre la carretera el Rosario Guacamaya, siguiendo la Carretera con Rumbo No. 78° 50° 0 y una distancia de 165 metros hasta llegar a la Estación No 17 sobre el rio Crucero, a la Altura de la Carretera, atravesando los terrenos de Alejandro Pineda, Ramón Pineda, Florencio Almendarez, y Concepción Valladares , de la Estación No. 17 sobre Rio Crucero, parte con rumbo 65° 10;E sobre la misma carretera, con una distancia de 1,525 .00 metros hasta llegar a la estación NO. 18 , Sobre la Carretera y cruzando los terrenos de Porfirio Galeas, Basilio Pineda, Juan Núñez, Concepción Valladares y Eulogio Pineda, de la estación No. 18 sobre la carretera Guacamaya, con rumbo N 00°15,0 , con una distancia de 300 mts , hasta llegar a la estación No 19 , en el Cerro Inmediato al plan de las Moras, comprendiendo los terrenos , de Mateo Pineda y Ursulo Flores, de la estación No 19 partiendo con rumbo No 38° 25,0 , y una distancia de 2,175.00 metros, Cruzando la Quebrada el Zapote hasta llegar a la Estación NO 20, sobre el cerro que se encuentra a mano derecha del portillo la Danta, y atravesando los terrenos de Ursulo Flores y Rafael Callejas, De la estación No 20 partiendo con rumbo N. 53° 30,0 y una distancia de 1225.00 metros, hasta llegar a la estación No 21 a inmediaciones del lugar denominado Piedra Parada y atravesando los terrenos del Señor; Rafael Callejas, de la estación N.21 siguiendo Rumbo N.67°15,0 y una distancia de 1,925.00 metros, hasta llegar a la estación No 22 Cruzando las propiedades de Rafael Callejas, Miguel Valeriano, Jose Lozano, Héctor Medina Planas, Miguel Carias Y Manuel Menjivar, de la Estación No 22 partiendo con rumbo S. 67°0,0 y una distancia de 375.00 metros, llega a la estación 23 y cruzando la propiedad de Sr Manuel Menjivar. De estación Numero 23 con rumbo N. 58°15,0 y una distancia de 69 metros, hasta llegar a la estación N. 24 comprendiendo las propiedades de Manuel Menjivar y Héctor F Medina Planas. De la Estación No 24 partiendo con rumbo S.18°00,0 y una distancia de 1240.00 metros hasta llegar a la estación No 25, que se encuentra Localizada en la Carretera de los Plancitos, a la Majada , aproximadamente 500.00 metros arriba de los Plancitos, atravesando las propiedades de Héctor Medina Planas y Miguel Carias, de la estación 25 partiendo con rumbo S 10°00.E y una Distancia de 50.00 metros hasta llegar a la estación No 16 , atravesando los terrenos de Rafael Callejas, Rafael Archaga y Común de Cofradías, de la Estación No 26, partiendo con rumbo S. 35,0, y una distancia de 2300.00 metros hasta llegar a la estación No 27 situada a 400.00 metros al sur de la Quebrada de Zepate; atravesando propiedades del Común de Cofradía, Rafael Archaga, Juan Garcia, Teodoro Almendarez, Miguel Cabrera , Simeón Almendarez y Bernardo Almendarez, cruzando la Quebrada Zepate. De la Estación 27 con rumbo S, 60°00 E, una distancia 100.00 metros, hasta llegar a la

estación No 28 sobre la Carretera Jutiapa, el Rosario, y localizada a unos 600 metros, al Oeste de la Presa la Tigra, y cruzando los terrenos de Miguel Elvir, Jose Meza, Rafael Callejas , Gerónimo Almendarez, y Antonio Escobar, De la estación No 28 partiendo con rumbo S 28°00,0 y una distancia de 1550.00 metros, partiendo aproximadamente la carretera hasta llegar a la presa de Jutiapa (Estación No 29) y Comprendiendo los Terrenos de Rafael Callejas, Julia Gomez Vda. de Garcia, Alejandrina Garcia Cipriano Ochoa, Bernabé Zacapa, Francisca Godoy, Francisco Izaguirre, Florencio Zacapa, Porfirio Salgado, Margarita de David, Arcadia Izaguirre, Florencio Zacapa y propiedad del SANAA, de la estación No 29 partiendo con rumbo S 27°45;E y una distancia de 2200.00 metros hasta pegar a la Presa de las Trojas, (Estación No 30) atravesando las propiedades de Julio Flores, Francisco Álvarez, Armando Araujo, Herederos de Feliz Araujo, Juan Medina Figueroa, Herederos de Pedro Araujo, SANAA y Juan Pavón. De la estación No 30 con rumbo S 36° 45,E y una distancia de 1500.00 metros, hasta llegar a la estación No 5 de la Zona del Carrizal, comprendiendo los siguientes propietarios : Juan Ramón Araujo, Manuel Láinez, Juan Ferrera y Tomas Coello, DE estación No 5 con rumbo S. 21°05,E y con una Distancia de 950 Metros, se llega a la estación No 6, que está situada en el camino de herradura que conduce del Chimbo a Valle de Ángeles, se llega a esta estación después de llegar a la Quebrada de las Trojas, y el Camino que conduce del Piliguin a Montaña Grande. De la Estación No 6, con un rumbo S.67° 07,0 y con una distancia de 378.00 metros, será la estación número 7 que queda situada en el mismo camino del Chimbo a Valle de Ángeles, de la estación No 7 con rumbo S.21° 23,E y una Distancia de 100 Metros, se llega a la Estación N. 8 que está situada poco al norte del camino que conduce del Chimbo a Montaña Grande. A esta estación se llega después de Cruzar Quebrada la Granadilla, llamada también de la Jabo. De la estación Numero 8 con rumbo N. 66° 59,E será a la Estación N 09, que está situada un poco al Sur del mismo camino que conduce del Chimbo a Montaña Grande y con un Rumbo S 21° 05 E , Del punto P de la definitiva del Túnel de El Carrizal, de la estación N. 09 Rumbo de S 89° 23,E y con una Distancia de 1752.00, se llega a la estación No. 11 que queda situada al lado de la Cima. De Colomquin, a una distancia de más o menos 300.00 metros. A la Estación No 10 se llega después de Cruzar los nacimientos de tres Quebradas. De esta estación No 10, con un rumbo N 74° 53,E y con una distancia de 100 metros, se llega al punto de origen, después de cruzar la quebrada Honda, el camino que conduce de Montaña Grande al camino de Valle de Ángeles y Santa Lucia y después de cruzar el mencionado camino de Valle de Ángeles a Santa Lucia, en dos Veces, quedando el punto de origen, a la orilla del camino que conduce de Valle de Ángeles a Santa Lucia.

- 2- Que las áreas Forestales Privadas que se encuentran enclavadas en zona forestal reservada se considera bajo régimen especial y se rige conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley Forestal Vigente.
- 3- Dar Cuenta al Soberano Congreso Nacional de la Republica, la emisión del presente acuerdo, para su Aprobación y que se proceda a su inscripción en el Catalogo del Patrimonio Publico Forestal Inalienable –COMUNIQUESE-OSWALDO LOPEZ A.- El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales, JULIO C. PINEDA”

Artículo 2º El Presente Decreto Entrara en Vigencia a partir de esta fecha.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de octubre de mil novecientos setenta y uno

MARTIN AGÜERO h
Presidente

NICOLAS CRUZ TORRES,

GUSTAVO GOMEZ SANTOS

Secretario

Secretario

Al poder Ejecutivo:

Por Tanto Ejecútese.

Tegucigalpa DC, 13 de Noviembre de 1971.

RAMON E. CRUZ

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales

Edgardo Sevilla Idiáquez.

3. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA “CUENCA DEL RIO DEL HOMBRE”

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	02 de Enero de 1,973
Fecha de publicación	05 de Abril de 1,973
Fecha de Vigencia	20 días después de su publicación

ACUERDO DE CREACION ZONA FORESTAL PROTEGIDA “CUENCA DEL RIO DEL HOMBRE”

Acuerdo N.01

Tegucigalpa DC, 02 de Enero de 1,973

Considerando: Que es de suma urgencia dictar disposiciones a fin de Proteger las fuentes Hidrográficas que abastecen el sistema de agua del Distrito Central, controlando la tala de los bosques, Para evitar daños irreparables que mermen el caudal de ríos y quebradas.

Considerando: Que es atribución de la administración Forestal del Estado dictar las medidas Necesarias que tienden a proteger los bosques y las cuencas hidrográficas del país.

Considerando: Que se ha cumplido todo los requisitos que manda la ley Forestal Vigente en su Artículo 14 y siguientes:

Por tanto el Jefe de Estado:

ACUERDA:

1. Declarar conforme a lo dispuesto en el articulo 13 y siguientes de la ley Forestal Vigente, **ZONA FORESTAL PROTEGIDA**, del Patrimonio Publico Forestal Inalienable de Acuerdo a los estudios y planos levantados por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Cuenca Hidrográfica del “**RIO DEL HOMBRE**” tiene una extensión superficial de 268.43 kms, está situada al noroeste de la ciudad de Tegucigalpa, quedando limitada al Norte, por las Montañas de corralitos y el Cerro el Calentadero; al Sur por, las Montañas de Azacualpa y Yerbabuena y además con las zonas forestales del rio Guacerique y Rio Grande al este por la quebrada Marateca , quebrada Diablitos y Quebrada Honda, y ; al Oeste, con las Quebrada la Quebradona, la Ceiba, el Chorro de Nana Juana y el Zapote. Los Limites Naturales son los Siguietes: de la Estación 0 y con rumbo oeste, hasta la estación 16 pasa por los sitios el Llano, San Matías y la Montaña; de la Estación 16 a la 25 y con rumbo sur llega a la Montaña de Azacualpa, colindando desde la estación 0 hasta la 25 con la Zona Forestal del Rio Guacerique. De la estación anterior hasta la estación 27, sigue rumbo Noreste hasta la montaña de Yerbabuena; colindando con la Zona Forestal de Rio Grande; de donde continua con el mismo

rumbo hasta la estación 33 pasando por el caserío de las Queseras. De este punto 33 continua con rumbo Norte hasta la estación 43, colindando con los sitios Sabana del Mono y Chaguite Grande ; de aquí continua con rumbo Oeste hasta la Estación 46 atravesando el caserío a San Rafael; del punto 46 continua hasta la estación 57 Atravesando la actual carretera del Norte entre las estaciones 47 y 48 y pasando a inmediaciones del sitio conocido como de las Moras; del punto 57 hasta la Estación 67 continua con rumbo Sur pasando a inmediaciones de la Laguna del Zapote y los Lugares conocidos como de la Montera y de esta estación hasta el punto Original 0, continua con rumbo Suroeste en forma sinuosa y pasando por los sitios de Quebrada Honda, Cerro la Culebra, Hacienda San Jose y Aserradero de Soto.

2. Las Áreas Forestales Privadas que se encuentren Enclavada dentro de Esta Zona Forestal Protegida, se Considerara bajo régimen especial y las controversias que se suscitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal Vigente.
3. El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos, dotara a la administración forestal del Estado, del personal técnico necesario para el debido manejo y custodia de la zona, en referencia dicho personal pasara a formar parte del Distrito Forestal de Francisco Morazán, para tal efecto se Firmara un Convenio entre ambas dependencias.
4. El presente Acuerdo entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
5. Se dará cuenta del presente acuerdo al Consejo de Ministros, al tenor del artículo 13 de la Ley Forestal. Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los dos días del mes de Enero de mil Novecientos setenta y tres.- **COMUNIQUESE.**

O. LOPEZ A.

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales.

Raúl Edgardo Escoto Díaz.

4. ACUERDO DE CREACION AREA PROTEGIDA FORESTAL MONTAÑA SAN JUANCITO , SECTOR NOR ESTE

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	02 de Enero de 1,973
Fecha de publicación	05 de Abril de 1,973
Fecha de Vigencia	20 días después de su publicación

ACUERDO NO. 02

Tegucigalpa D.C 2 de Enero de 1,973

Considerando: Que es de Suma urgencia dictar disposiciones a fin de proteger las cuencas Hidrográficas que abastecen el sistema de aguas del Distrito Central, con el objeto de controlar la Tala de los bosques para evitar los daños irreparables que mermen el caudal de los ríos y quebradas.

Considerando: Que es atribución de la Administración Forestal del Estado, dictar las medidas necesarias que tiendan a proteger los bosques y cuencas hidrográficas del país.

Considerando: Que se ha cumplido todo los requisitos que manda la ley forestal vigente en su artículo 14.

POR TANTO: El Jefe de Estado,

ACUERDA:

- 1- Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley forestal vigente Zona forestal protegida del patrimonio Publico Forestal Inalienable de acuerdo a los estudios planos levantados por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Cuenca Hidrográfica MONTAÑA DE SAN JUANCITO , SECTOR NOR ESTE, que comprende un área de extensión superficial de (72.77 Kms.) la cual está ubicada al norte de la capital siendo sus límites siguientes : Al Norte por la Quebrada la Higuerrillas y el Zapote; Al Sur ; por las Quebradas las cañas, colindando con las Zonas de Reserva Forestal Túnel, El Carrizal, al Este; por el Rio chiquito, y al Oeste por las Quebradas Jucuara, Zapote Jutiapa y la Posa Zarca. Los limites naturales Son : La estación “0” está localizada a inmediaciones del poblado el Liquidámbur, siguiendo rumbo norte, hasta la estación 4, localizada cerca del poblado las Guacamayas, de la Estación 4, hasta la Estación 6, la poligonal continua con rumbo Noreste, pasando a inmediaciones de San Jose Ramos, de la Estación 6 hasta la 12, sigue rumbo sur, pasando por los caseríos de la Majada , Jucuara Abajo y los Corralitos , de este Punto hasta la estación “0” sigue rumbo Este , en forma Sinuosa y pasando por las aldeas de las Pilitas y el Piliguin, Los Plancitos, Los Juncas y la Chanchera.
 - 2- Las áreas Forestales Privadas que se Encuentran enclavadas dentro de esta zona forestal Protegida se consideran bajo régimen especial y las controversias que se suscitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal Vigente.
 - 3- El servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, dotara a la administración Forestal del Estado, el personal técnico necesario para el debido manejo y custodia de la zona referida, dicho personal pasara a formar parte del Distrito Forestal de Francisco Morazán, para tal efecto se deberá firmar un convenio entre ambas dependencias.
 - 4- El presente Acuerdo entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
 - 5- Se dará Cuenta del presente Acuerdo al Consejo de Ministro, al tenor del artículo 13 de la Ley Forestal Vigente.
- Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los Dos días del mes de Enero de mil Novecientos Setenta y Tres – COMUNIQUESE.

O. López A.
El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales.
Raúl Edgardo Escoto Díaz

5. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA CUENCA DEL RIO GUACERIQUE

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	02 de Enero de 1,973
Fecha de publicación	05 de Abril de 1,973
Fecha de Vigencia	20 días después de su publicación

ACUERDO NO 03

Tegucigalpa D.C 2 de Enero de 1,973

Considerando: Que es de Suma urgencia dictar disposiciones a fin de proteger las cuencas Hidrográficas que abastecen el sistema de aguas del Distrito Central, con el objeto de controlar la Tala de los bosques para evitar los daños irreparables que mermen el caudal de los ríos y quebradas.

Considerando: Que es atribución de la Administración Forestal del Estado, dictar las medidas necesarias que tiendan a proteger los bosques y cuencas hidrográficas del país.

Considerando: Que se ha cumplido todo los requisitos que manda la ley forestal vigente en su artículo 14.

POR TANTO: El Jefe de Estado,

ACUERDA:

- 1- Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley forestal vigente Zona forestal protegida del patrimonio Publico Forestal Inalienable de acuerdo a los estudios planos levantados por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Cuenca Hidrográfica del Rio Guacerique, que comprende 210.63 Kms. Y cuyo limites son los siguientes: al norte por la Quebrada el Trigal y los Ríos, Frio, Helado y las Cuevas, Colindando con la zona de reserva del Rio del Hombre; al Sur , por la Quebrada el Tigre, las Tablas y Palo Pastoso, colindado con la Zona de reserva Forestal del Rio del Hombre. Al Este; por la Quebrada Grande y Rio Guacerique y al Oeste por la Montaña de Yerba Buena. Los limites Naturales son : La estación 0 , está localizada a inmediaciones de la carretera del norte y cerca del Aserradero Soto: siguiendo de esta Estación hasta la 16 rumbo Oeste y atravesando los Caseríos: El Llano, San Matías y la Montaña, desde la estación 16 hasta la 29, Sigue rumbo sur en forma bastante Sinuosa, hasta el punto antes indicado (Estación No 29) localizada a inmediaciones de la Quebrada el Tigre ; desde este punto hasta la Estación 47 , la poligonal sigue rumbo sureste y atraviesa los poblados de la Brea y Monte Redondo y los puntos Conocidos como la Montañita de la Galera, Los Rincones y Zacate Colorado, desde la Estación 47 hasta la Estación "0" sigue rumbo norte, atravesando las carreteras de Lepaterique, entre las estaciones 47 y 48 pasando a inmediaciones de la laguna el Pedregal y Cerro el Mogote .
- 2- Las áreas Forestales Privadas que se Encuentran enclavadas dentro de esta zona forestal Protegida se consideran bajo régimen especial y las controversias que se suscitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal Vigente.
- 3- El servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, dotara a la administración Forestal del Estado, el personal técnico necesario para el debido manejo y custodia de la zona referida, dicho personal pasara a formar parte del Distrito Forestal de Francisco Morazán, para tal efecto se deberá firmar un convenio entre ambas dependencias.
- 4- El presente Acuerdo entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
- 5- Se dará Cuenta del presente Acuerdo al Consejo de Ministro, al tenor del artículo 13 de la Ley Forestal Vigente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los Dos días del mes de Enero de mil Novecientos Setenta y Tres – COMUNIQUESE.

O. López A.
El Secretario de Estado en el despacho de Recursos Naturales.
Raúl Edgardo Escoto Díaz

6. ACUERDO DE CREACION AREA FORESTAL PROTEGIDA DE LA CUENCA RIO GRANDE

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	02 de Enero de 1,973
Fecha de publicación	05 de Abril de 1,973
Fecha de Vigencia	20 días después de su publicación

ACUERDO N. 04

Tegucigalpa D.C 2 de Enero de 1,973

Considerando: Que es de Suma urgencia dictar disposiciones a fin de proteger las cuencas Hidrográficas que abastecen el sistema de aguas del Distrito Central, con el objeto de controlar la Tala de los bosques para evitar los daños irreparables que mermen el caudal de los ríos y quebradas.

Considerando: Que es atribución de la Administración Forestal del Estado, dictar las medidas necesarias que tiendan a proteger los bosques y cuencas hidrográficas del país.

Considerando: Que se ha cumplido todo los requisitos que manda la ley forestal vigente en su artículo 14.

POR TANTO: El Jefe de Estado,

ACUERDA:

- 1- Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley forestal vigente Zona forestal protegida del patrimonio Publico Forestal Inalienable de acuerdo a los estudios planos levantados por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Cuenca Hidrográfica RIO GRANDE que comprende un área de extensión superficial de 212,24 Kms , y la cual está localizada con los siguientes limites : Al Norte ; por Rio Guajire y las montañas de Upuare , colindando con la Zona Forestal protegida del Rio Guacerique, Al Sur; por las Quebradas el Bosque, El Jutal, La Chacra y el Rio Blanco, Al Este por la Quebrada el Trapiche y las Joyas y al Oeste por la Quebrada la Mina ,El Cantaro,El Canecho y el Pájaro. Los limites naturales son: la estación de origen No “0” está localizada uno 500 mts, al norte del poblado la Cienega y sigue rumbo norte hasta la estación 05 localizada a inmediaciones de la Colonia los Ángeles de este Distrito Central, atravesando en su recorrido a las poblaciones de la Cali, la Estación y la Joya , de la estación 5 hasta la 13 sigue un rumbo sin más o menos hacia el oeste y pasa por los lugares del Cerro la Mesa, Zacate Colorado y los Rincones, De la estación 13 hasta la 27 siguiendo rumbo Noreste y en forma sinuosa atraviesa

los caseríos conocidos con los nombres de aserradero, Monte Redondo, La Brea y Montañita de la Galera y Montaña Yerbabuena, en la cual esta, localizada la Estación 27. desde este punto hasta la estación 53, la Poligonal continua en forma Sinuosa y Rumbo Sur Este atravesando la misma los caseríos, El Cántaro, Cerro de la Cruz Blanca, Montañita de las Pitas, y los poblados de los encinos, los Tablones y el Carrizal, a inmediaciones del cual se encuentran localizada en la estación No 53 , de aquí en adelante la poligonal sigue rumbo Este, hasta la Estación “C” y pasando por los sitios de El Encinal, Cerro de la Payaguare, El Carrizal, El poblado de Santa Ana, Y Cerro de MULA.

- 2- Las áreas Forestales Privadas que se Encuentran enclavadas dentro de esta zona forestal Protegida se consideran bajo régimen especial y las controversias que se suscitaren, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Forestal Vigente.
- 3- El servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, dotara a la administración Forestal del Estado, el personal técnico necesario para el debido manejo y custodia de la zona referida, dicho personal pasara a formar parte del Distrito Forestal de Francisco Morazán, para tal efecto se deberá firmar un convenio entre ambas dependencias.
- 4- El presente Acuerdo entrara en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.
- 5- Se dará Cuenta del presente Acuerdo al Consejo de Ministro, al tenor del artículo 13 de la Ley Forestal Vigente.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los Dos días del mes de Enero de mil Novecientos Setenta y Tres – COMUNIQUESE.

O. López A.

El Secretario de Estado en el despacho de Recursos Naturales.

Raúl Edgardo Escoto Díaz

7. DECRETO DE CREACION DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA

Fecha de aprobación en Junta Militar de Gobierno	14 de Julio de 1,980
Fecha de publicación	15 de Agosto de 1,980(Gaceta 23,181)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

JUNTA MILITAR DE GOBIERNO

DECRETO LEY NUMERO 976

LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, EN CONSEJO DE MINISTRO,

CONSIDERANDO: Que la Zona de reserva Forestal San Juancito, más conocida como “la Tigra” que se caracteriza por ser la principal fuente de abastecimiento de agua pura y natural para los moradores tanto de la capital de la Republica , como de los municipios , Aldeas y Caseríos circundantes.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado por razones de interés nacional, velar por la Ejecución de acciones que tiendan a proteger y manejar en forma racional las reservas naturales para el disfrute y beneficio de las presentes y futuras generaciones.

CONSIDERANDO: Que la Ley forestal en su artículo 61 faculta al Poder Ejecutivo para calificar como Parques Nacionales, aquellas áreas que por su riqueza natural lo justifiquen.

POR TANTO: En uso de sus facultades que le confiere el Decreto Ley No 1 del 6 de diciembre de 1,972

DECRETA:

Artículo 1- Crear el Parque Nacional laTigra, con los siguientes objetivos:

- a) Preservar el potencial de la zona como principal fuente de abastecimiento de agua de la ciudad Capital, Aldeas y caseríos aledaños;
- b) Conservar los rasgos del bosque, manteniendo la integridad de la flora y restaurar las zonas afectadas, lo mismo que proteger la belleza natural de los alrededores en la Zona de amortiguamiento;
- c) Conservar y fomentar la fauna del parque residente y Migratoria;
- d) Conservar los Recursos Genéticos de los ecosistemas con sus particularidades geológicas y topográficas propios;
- e) Brindar apoyo al desarrollo de los municipios aledaños, incorporándolos como complemento turístico del parque.
- f) Promover de oportunidades recreativas controladas al público y enfocadas hacia la educación ambiental;
- g) Brindar oportunidades para el desarrollo de programas de educación Ambiental ;
- h) Promover la investigación de los ecosistemas del Parque;
- i) Servir como parque piloto para capacitar al personal que pasara a trabajar en el sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

Artículo 2.-Los límites del Parque serán los mismos de la actual Reserva Forestal de San Juancito, Descritos en el acuerdo No. 12, del 3 de julio de 1,952 y en el acuerdo No. 349 del 1 de junio de 1,966 aprobado mediante decreto No. 72 del 13 de Noviembre de 1,971 y que se describe a Continuación.

Partiendo del punto llamado Barracón, que está situado a mas o menos tres metros de Valle de Ángeles, en el camino que conduce a Santa Lucia, con rumbo N 36 0 00 E por una distancia de 90 metros, después de cruzar el rio Carrizal y la Quebrada el Molino, Se llega al punto 1, que queda a una distancia de un Kilometro al Oeste del Pueblo de Valle de Ángeles. De este punto 1. Siguiendo el mismo con un rumbo de N 09º 25º y con una distancia de 4.00 metros, se llega al punto 2 después de cruzar la quebrada Agua Amarilla. El punto 2 está situado en el lado Este del Cerro donde nace la quebrada el Zancudo partiendo del punto 2 con rumbo No. 16º 30,0, con una distancia de 1,500 metros pasando por los terreno de los señores Fausto Gomez Romero, Gabriela Cerrato, Lázaro Lagos, Santos Cerrato, Carlos Cerrato, Jose Ángel Salgado, Catalina Salgado, y Eugenio Salgado, hasta llegar a la llamada Estación numero 11 de la Zona de San Juancito, El Picacho.

De la Estación No 11, rumbo numero 81º00,0 hasta llegar al canal los Escóbales con una distancia de 1,575.00 metros atravesando el Rio Chiquito y pasando por los terrenos de Catalina Aguilar, Cornelia Martinez, Antonio Montoya Rodríguez , Nicolás Salgado, Manuel Ponce y Terreno Nacional, hasta pegar a la Estación N. 12 (Canal Escóbales) de la Estación N. 12, Aguas Abajo por el Canal hasta la carretera Central , con rumbo N 10º15,0 y con una distancia de 850.0 metros, pasando por los terrenos de Carlos Rivera, Francisco Figueroa, Manuel Manueles y Ramón Flores hasta llegar a la estación No 13 de la estación N. 13 , La Carretera Central , tomando un rumbo No 80,00,0 , por el canal de Aguacatal hasta llegar a la

estación No 14 y con una distancia de 1,200 metros y pasando por los terrenos de Otilio Medina, Marcial Díaz, Avelina Saucedo, Rafael Andrade, Vidal Martinez, Policarpo Ramos, Margarita Cruz, Concepción Martinez, y Otilia Rodríguez.

De la estación 14 , en la Quebrada el Aguacatal , parte con rumbo No 20°48, con una distancia de 850.00 metros hasta llegar a la estación N. 15 (Boca de Mina) ; esta línea siempre sobre canal el Aguacatal a la mina, pasando por los terrenos de Antonio Silva, Macario Martinez , Francisco Flores Andrés Ordoñez y Alejandro Fúnez de la Estación N. 15 de Boca de la Mina parte con rumbo N. 38° 30,E y una Distancia de 900 metros (se pasa por el cementerio de la Rosario Mining Co.) hasta llegar a la estación N. 16 Sobre la carretera el Rosario Guacamaya, y atravesando los terrenos de Jose Luis Servellon, Rosario Ruiz , Angélica Blandin, Francisco Flores, Martina Blandin, Alejandro Fúnez, Jose Luis Servellon y Teodora Coello.

De la estación N. 16 sobre la carretera el Rosario Guacamaya, siguiendo la Carretera con Rumbo No. 78° 50° 0 y una distancia de 165 metros hasta llegar a la Estación No 17 sobre el rio Crucero, a la Altura de la Carretera, atravesando los terrenos de Alejandro Pineda, Ramón Pineda, Florencio Almendarez, y Concepción Valladares , de la Estación No. 17 sobre Rio Crucero, parte con rumbo 65° 10;E sobre la misma carretera, con una distancia de 1,525 .00 metros hasta llegar a la estación NO. 18 , Sobre la Carretera y cruzando los terrenos de Porfirio Galeas, Basilio Pineda, Juan Núñez, Concepción Valladares y Eulogio Pineda, de la estación No. 18 sobre la carretera Guacamaya, con rumbo N 00°15,0 , con una distancia de 300 mts , hasta llegar a la estación No 19 , en el Cerro Inmediato al plan de las Moras, comprendiendo los terrenos , de Mateo Pineda y Ursulo Flores.

De la estación No 19 partiendo con rumbo No 38° 25,0 , y una distancia de 2,175.00 metros, Cruzando la Quebrada el Zapote hasta llegar a la Estación NO 20, sobre el cerro que se encuentra a mano derecha del portillo la Danta, y atravesando los terrenos de Ursulo Flores y Rafael Callejas, De la estación No 20 partiendo con rumbo N. 53° 30,0 y una distancia de 1225.00 metros, hasta llegar a la estación No 21 a inmediaciones del lugar denominado Piedra Parada y atravesando los terrenos del Señor; Rafael Callejas, de la estación N.21 siguiendo Rumbo N.67°15,0 y una distancia de 1,925.00 metros, hasta llegar a la estación No 22 Cruzando las propiedades de Rafael Callejas, Miguel Valeriano, Jose Lozano, Héctor Medina Planas, Miguel Carias Y Manuel Menjivar.

De la Estación No 22 partiendo con rumbo S. 67°0,0 y una distancia de 375.00 metros, llega a la estación 23 y cruzando la propiedad de Sr Manuel Menjivar. De estación Numero 23 con rumbo N. 58°15,0 y una distancia de 69 metros, hasta llegar a la estación N. 24 comprendiendo las propiedades de Manuel Menjivar y Héctor F Medina Planas.

De la Estación No 24 partiendo con rumbo S.18°00,0 y una distancia de 1240.00 metros hasta llegar a la estación No 25, que se encuentra Localizada en la Carretera de los Plancitos, a la Majada , aproximadamente 500.00 metros arriba de los Plancitos, atravesando las propiedades de Héctor Medina Planas y Miguel Carias.

De la estación 25 partiendo con rumbo S 10°00.E y una Distancia de 50.00 metros hasta llegar a la estación No 16 , atravesando los terrenos de Rafael Callejas, Rafael Archaga y Común de Cofradías, de la Estación No 26, partiendo con rumbo S. 35,0, y una distancia de 2300.00 metros hasta llegar a la estación No 27 situada a 400.00 metros al sur de la Quebrada de Zepate; atravesando propiedades del Común de Cofradía, Rafael Archaga, Juan Garcia, Teodoro Almendarez, Miguel Cabrera , Simeón Almendarez y Bernardo Almendarez, cruzando la Quebrada Zepate.

De la Estación 27 con rumbo S, 60°00 E, una distancia 100.00 metros, hasta llegar a la estación No 28 sobre la Carretera Jutiapa, el Rosario, y localizada a unos 600 metros, al Oeste de la

Presa la Tigra, y cruzando los terrenos de Miguel Elvir, Jose Meza, Rafael Callejas , Gerónimo Almendarez, y Antonio Escobar, De la estación No 28 partiendo con rumbo S 28°00,0 y una distancia de 1550.00 metros, partiendo aproximadamente la carretera hasta llegar a la presa de Jutiapa (Estación No 29) y Comprendiendo los Terrenos de Rafael Callejas, Julia Gomez Vda. de Garcia, Alejandrina Garcia Cipriano Ochoa, Bernabé Zacapa, Francisca Godoy, Francisco Izaguirre, Florencio Zacapa, Porfirio Salgado, Margarita de David, Arcadia Izaguirre, Florencio Zacapa y propiedad del SANAA, de la estación No 29 partiendo con rumbo S 27°45;E y una distancia de 2200.00 metros hasta pegar a la Presa de las Trojas, (Estación No 30) atravesando las propiedades de Julio Flores, Francisco Álvarez, Armando Araujo, Herederos de Feliz Araujo, Juan Medina Figueroa, Herederos de Pedro Araujo, SANAA y Juan Pavón.

De la estación No 30 con rumbo S 36° 45,E y una distancia de 1500.00 metros, hasta llegar a la estación No 5 de la Zona del Carrizal, comprendiendo los siguientes propietarios : Juan Ramón Araujo, Manuel Laínez, Juan Ferrera y Tomas Coello, DE estación No 5 con rumbo S. 21°05,E y con una Distancia de 950 Metros, se llega a la estación No 6, que está situada en el camino de herradura que conduce del Chimbo a Valle de Ángeles, se llega a esta estación después de llegar a la Quebrada de las Trojas, y el Camino que conduce del Piliguin a Montaña Grande. De la Estación No 6, con un rumbo S.67° 07,0 y con una distancia de 378.00 metros, será la estación número 7 que queda situada en el mismo camino del Chimbo a Valle de Ángeles, de la estación No 7 con rumbo S.21° 23,E y una Distancia de 100 Metros, se llega a la Estación N. 8 que está situada poco al norte del camino que conduce del Chimbo a Montaña Grande. A esta estación se llega después de Cruzar Quebrada la Granadilla, llamada también de la Jabo. De la estación Numero 8 con rumbo N. 66° 59,E será a la Estación N 09, que está situada un poco al Sur del mismo camino que conduce del Chimbo a Montaña Grande y con un Rumbo S 21° 05 E , Del punto P de la definitiva del Túnel de El Carrizal, de la estación N. 09 Rumbo de S 89° 23,E y con una Distancia de 1752.00, se llega a la estación No. 11 que queda situada al lado de la Cima. De Colomquin, a una distancia de más o menos 300.00 metros. A la Estación No 10 se llega después de Cruzar los nacimientos de tres Quebradas. De esta estación No 10, con un rumbo N 74° 53,E y con una distancia de 100 metros, se llega al punto de origen, después de cruzar la quebrada Honda, el camino que conduce de Montaña Grande al camino de Valle de Ángeles y Santa Lucia y después de cruzar el mencionado camino de Valle de Ángeles a Santa Lucia, en dos Veces, quedando el punto de origen, a la orilla del camino que conduce de Valle de Ángeles a Santa Lucia.

Artículo 3.- Constituye Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional la Tigra las areas de la periferia, incluidas desde el límite del Parque hasta los siguientes límites:

Partiendo del Lado Norte de la desembocadura de la Quebrada el Zapote en Rio Choluteca (Punto 1) en el Lugar Conocido como Manzana y tomando el curso del Rio Choluteca, aguas arribas; hasta llegar al puente sobre el Rio Choluteca de la carretera que conduce a la venta y Olancho. (Punto No 2) y de aquí se parte con rumbo sur por la carretera vieja de Olancho hacia Tegucigalpa hasta llegar al puente sobre la Quebrada de Carpintero (Punto 3) de este punto se parte en línea recta con rumbo Sur- Este hasta llegar a la carretera que conduce de Tegucigalpa a Valle de Ángeles, en el punto donde desemboca la Quebrada de la Aserradera en el Rio Chiquito (Punto 4) En el lado Sur Este hasta el lugar donde la Quebrada Agua Dulce cruza la Carretera (Punto No 5)

De este punto se toma la carretera vieja que conduce de la entrada de Valle de Ángeles a San Juancito por unos 600 metros bordeando el pueblo de Valle de Ángeles hasta encontrar la carretera de San Juancito (punto No 6) del punto 6 se toma la carretera de Valle de Ángeles a San Juan de Flores hasta llegar al lugar conocido como la Guadalupe (Punto No 7) del punto

No 7 se parte en línea recta al Norte hasta llegar a la desembocadura de la Quebrada el Zapote (punto No1)

Dentro del Área de Amortiguamiento existirá una Zona de manejo intensivo que estará constituida por los dos Kilómetros que bordea los límites del Parque Y una Zona de Manejo Intensivo, hasta los límites de la zona de amortiguamiento.

Artículo -4- Dentro de los límites del Parque queda terminantemente prohibido:

- a) Talar Árboles y extraer productos derivados de la flora ;
- b) Capturar vivos o muertos animales silvestres y recolectar o extraer cualquiera de sus productos o derivados;
- c) Recolectar o extraer rocas minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico;
- d) Recolectar o extraer objetos que formen parte de los recursos naturales y culturales del Parque, de interés prehistóricos o arqueológicos ;
- e) Cualquier otra actividad contraria a los objetivos del Parque, establecidos en las Leyes del País y en el plan Maestro del Parque Nacional “La Tigra”.

Artículo 5- La Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales podrá solicitar la colaboración de otras instituciones del Estado que considere necesarias para el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo- 6- La Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales, con la cooperación de las demás instituciones con responsabilidades afines, manejará y administrará el Parque Nacional la Tigra encargándose de la planificación y desarrollo del mismo.

Artículo 7_ Formaran parte del Parque los edificios del campamento de la Compañía Minera Rosario, que transfirió al Estado, localizados en el Rosario y podrán agregarse otras donaciones que del área se obtengan para implementar el Parque Nacional.

Artículo.8- La Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales podrá recibir de organismos o personas nacionales e internacionales donaciones para implementar el Parque Nacional y suscribir convenios de cooperación técnica e intercambio de información con instituciones de otros países y organismos internacionales.

Artículo 9- Quedan derogadas toda las disposiciones que se opongan al espíritu y a la letra de este Decreto.

Artículo 10- El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa Distrito Central, A los catorce días del mes de Julio de mil novecientos ochenta.

POLICARPO PAZ GARCIA

DOMINGO ANTONIO ALVAREZ CRUZ

AMILCAR ZELAYA RODRIGUEZ

8. DECRETO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	13 días del mes de Septiembre de 1,993
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	21 de Septiembre de 1,993
Fecha de publicación	25 de Junio de 1,994
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

DECRETO N0- 153-93

El Congreso Nacional:

Considerando: Que mediante decreto Ley 976-de fecha 14 de junio de 1,980, fue creado el Parque Nacional la Tigra.

Considerando: Que el Área del Parque Nacional “La Tigra” constituye la principal fuente de Abastecimiento de Agua para la capital de la Republica, por lo tanto, es un deber del Estado ejecutar acciones que tiendan a proteger y manejar en forma racional las reservas naturales del referido parque para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Considerando: Que en resolución No 186-93 de fecha 27 de Julio de 1,993, la Secretaria de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia otorgo la personalidad jurídica a la Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) cuyo fundamento principal es la conservación ecológica y preservación del potencial hidrológico de dicho parque.

Considerando: Que esta Fundación, sin fines de lucro, brindara apoyo técnico, financiero y de coordinación a las instituciones del Estado involucradas conforme la ley a la protección del Parque Nacional la Tigra.

Considerando: Que por los motivos Antes expresados, es conveniente otorgar la administración del Parque Nacional la Tigra a la Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) a efectos de que pueda ejecutar en la mejor forma posible, los objetivos para los cuales fue creada según los estatutos aprobados por el Gobierno Central.

POR TANTO

DECRETA.

Artículo 1.- Reformar el Artículo 6 del Decreto Ley No 976 de fecha 14 de Julio de 1,980, que contiene la creación del parque nacional la Tigra el cual deberá de leerse así:”artículo 6.- La Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA) , administrara el Parque Nacional la Tigra de acuerdo con los Procedimientos administrativos vigentes, quedando sujeta a la normativa técnica de las instituciones estatales, siendo la Secretaria en el Despacho de Recursos Naturales la coordinadora de la misma”

Artículo 2.- El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

9. DECRETO DE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NOMBRE DE DIOS

Fecha de Aprobación en el Congreso Nacional	20 de Enero del 2,006
Fecha de sanción del Presidente de la Republica	24 de Enero 2,006
Fecha de Publicación	5 de Diciembre del 2,006 (Gaceta 31,172)
Fecha de Vigencia	Fecha de Publicación

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No.396-2005

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado velar por la conservación de las áreas protegidas, las cuales servirán para la supervivencia de la flora y fauna y que además, pueden ser utilizados aprovechando su belleza natural para propósitos retroactivos y turísticos.

CONSIDERANDO: Que el área propuesta tiene una rica biodiversidad, una red hidrológica que genera agua potable a las etnias, por lo que es un deber de los pobladores y el Estado velar por su protección y conservación mediante la declaración legal de esta como área protegida a perpetuidad, esta iniciativa surge a propuesta de los sectores sociales representativos de las comunidades, cuya visión obedece a la preservación de los recursos naturales hoy en peligro.

CONSIDERANDO: Que el área propuesta localizada en la Cordillera “Nombre de Dios” en la región norte de Honduras y en la plataforma continental en la cual existen arrecifes de Coral de importancia para el Corredor Mesoamericano, es una zona que posee una diversidad biológica y encierra una alta variedad de ecosistemas, además de los mencionados, bosques subtropicales lluviosos, bosque de manglar y humedales de importancia ecológica.

CONSIDERANDO: Que los recursos naturales, escénicos son de utilidad pública y de interés social, por lo que el Estado debe de proceder a establecer las condiciones apropiadas para la protección efectiva del patrimonio natural, étnico y cultural de la Nación.

CONSIDERANDO: Que las categorías de manejo son un instrumento técnico básico para ordenar y dirigir el manejo adecuado de las áreas protegidas, armonizando las necesidades humanas de aprovechamiento sostenible de los recursos que contiene dicha áreas y la necesidad del Estado es lograr el mantenimiento de la diversidad biológica que en ella se encuentra, siendo además áreas que al conservar en su Estado intacto contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades aledañas.

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado fortalecer el sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante la Participación de todo aquellos sectores de la Sociedad, ya sea públicas o Privadas que desarrollen acciones en este campo.

CONSIDERANDO: En esta zona se encuentran ubicado parte del sector turístico de la Ceiba, interesado en manejar las playas y participar en la protección y conservación de los recursos naturales de la parte alta de las cuencas abastecedoras como un aporte significativo en la obtención de divisas para la auto sostenibilidad del área.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Crease el Parque nacional “NOMBRE DE DIOS”, como parte integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) .

ARTÍCULO 2.- La creación del Parque Nacional “NOMBRE DE DIOS” cuenta con los objetivos siguientes:

1. Mantener los ecosistemas representativos en su estado inalterado;
2. Mantener , la diversidad ecológica y la supervisión de las condiciones ambientales por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la autoridad forestal del país;
3. Proteger y conservar los recursos genéticos.
4. Conservar la Cuenca y Micro cuencas hidrográficas
5. Proteger la belleza escénica;
6. Promover la investigación , educación ambiental , la recreación y el ecoturismo;
7. Estabilizar la sedimentación producida en la parte alta, la cual afecta directamente los arrecifes coralinos de los Cayos Cochinos y la laguna de Cacao ;
8. Evitar y controlar la erosión en la parte alta la cual afecta con arrastre directo de sedimento que inciden directamente en los arrecifes coralinos de Cayos Cochinos , la Laguna de Cacao, y demás redes hidrológicas como ser quebrada , ríos y riachuelos y;
9. Desarrollar las comunidades presentes en las zonas de amortiguamiento principalmente aledañas a la zona núcleo a fin de mejorar su calidad de vida.

ARTICULO 3.- El Parque nacional propuesto “NOMBRE DE DIOS” se encuentra localizado en la Región Norte de Honduras , entre la ciudad de la Ceiba y el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida , geográficamente está ubicado entre los 86°30,-86°47, latitud Norte y 15°40,-15°47 longitud oeste , Limitado al norte , con la Carretera con la línea costera con aproximadamente 28.5 Kms . de longitud , desde la desembocadura del Rio Cangrejal (BARRA VIEJA) hasta la desembocadura del Rio Papaloteca , y al sur, con el rio Zapota y el Padre ; al Este con el Rio Cangrejal , y al Oeste con el Rio Jutiapa , comprendido en la Hoja Cartográfica 2863II, correspondiente al municipio de Jutiapa , la Ceiba 2863III y Balfate 2963III.

Artículo 4:- Para el área Protegida Parque Nacional “NOMBRE DE DIOS “ se declara una Zona Núcleo protegida a perpetuidad cuya área estará comprendida entre el punto más elevado y las cotas siguientes:

1:140, 2: 500, 3: 740, 4z 640,5: 530, 6:150, 7 :230,8:3!0, 9: 345, 10: 520, 11: 100, 12l 110, 13: 500, 14: 600, 15: 780' 16: 400, 17:660,18: 900, 19: 800, 20t 640,2h 380,22: 424, 32200,24175,25:340,26:78A,27:750, 28: 700, 29: 600' 30: 660, 31 : 500, 322 180,33: 600, 34; 600, 35: 700, 36: 600, 37: 500;38: 520, 39: 700,40: 6890, 41;400,42: 500,43: 320, 44t5000 451 720, 46:- 528, 47 :480, 48: 42A, 492 580, 50: 700, 51: 500, 52: 800, 53: 540, 54: 220, 55:400, 56: 500, 57: 480, 58: 300, 59: 1050, 60: 800, 61: 1540,622680, 63: 400, 64: 540,65: 500, 66274A,67:

600,68: 800,69: 880,70: 800, 71t 740,72: 740,73:820,7 4: 120A,75: I 600, 762 104A' 77: 900,78: 840,792 960,80: 640,81: 800, 82: 880,83: 760, 84: 700,85: 780,86:4800 87: 600,88: 680,89: 900,90: 900,91: 18A,,92:780,93: 800,94: 920,95: 840,96: 70A,97:540' 98: 840,99: 680,100: 500,101: 550,102: 530,103: 680' 104: 480,105: 420,1062 500,107:200,108: 240,109: 400' 110: 440, 117t540, 112: 460, L13: 500, 114: 400, 115: 240, 716: 21A, 2400, 118: 420, 179t 480, 120: 260, 122: 34A' 123 320, 124 z 200, 125t 50, I 26 : 100, 127 : 220, 128: 440, 129 300,130: 1725

ARTICULO:-5- Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola , tala, quema, minería, asentamientos humanos, construcción de carreteras , cañicultura extensiva , ganadería extensiva que causen disturbios ecológicos, salvo actividades de orden científico con fines de investigación de la flora y fauna.

ARTICULO.-6- Los límites de la zona núcleo quedan sujetos a revisión por parte de la Fundación Parque Nacional Nombre de Dios.

ARTICULO 7.- Las áreas que se encuentran dentro del perímetro de las zonas protegidas a perpetuidad , del parque Nacional Nombre de Dios , “ serán consideradas de conveniencia nacional y de interés colectivo por lo tanto sus propietarios usuarios y demás derecho habientes , tendrán que sujetarse a las regulaciones y demás disposiciones que para su uso emita la Fundación Nacional Nombre de Dios, en consonancia con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) , estas áreas no podrán ser objetos de transacción es públicas o privadas , excepto en los casos que el mismo estado los autorice con la finalidad de garantizar la preservación de las mismas , sin menoscabo de otras leyes y reglamentos de las áreas propuestas.

ARTICULO.8- Con el propósito de proteger las zonas boscosas declaradas protegidas a perpetuidad se dotar a las mismas con una franja periférica, la cual se denominará "Zona de amortiguamiento" y que cuyo límite, es la línea costera del Mar Caribe o de las Antillas al Norte, al Este, el río Papaloteca; al Sur, el río del Padre, río Zapotal; y, al Oeste, río Cangrejal.

ARTÍCULO 9.-En una misma zona de amortiguamiento se incluye. el Refugio de vida silvestre Laguna del Cacao, es un ecosistema muy importante que requiere ser protegido conservado y desarrollado por la biodiversidad existente y funciones vitales en el entorno del ecosistema costero marino implementando bajo un sistema especial de manejo bajo el esquema del mismo parque nacional "Nombre de Dios", cuyo espejo de agua tiene una extensión de 0;3 5 Km., y una cobertura de mangle de 1 Km², en esta área, no se, permite actividades pecuarias, asentamientos humanos y cualquier tipo de actividades que vaya en detrimento de este recurso.

ARTICULO 10.-No se permitirán asentamientos humanos,' excepto los ya existentes antes de la publicación del presente decreto. Además, se prohíbe la cacería; ganadería extensiva, quemas, descombro forestales, minería, pesca, Construcción de Carreteras, cañicultura extensiva en dicha zona.

ARTÍCULO 11.-Los terrenos de propiedad privada incluidos dentro de los límites de la zona de amortiguamiento estarán sujetos a disposiciones y recomendaciones de uso y aprovechamiento Definidas en un plan de manejo al cual será elaborado por la Fundación Parque Nacional Nombre de Dios" y aprobado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente t AFE COHDEFOR y sus propietarios usuarios, y derecho habientes podrán obtener el usufructo y realizar Cualquier transacción pública o privada, Siempre y cuando, no contravenga lo dispuesto en el plan de manejo.

ARTÍCULO 12.-Créase la autoridad del Parque Nacional "Nombre de Dios" cuyo manejo y administración dependerá, de la Organización. No Gubernamental. Fundación Parque Nacional Nombre, de Dios del domicilio de la Ceiba, departamento de Atlántida, institución que desarrollará los

Programas necesarios para lograr los objetivos del Artículo 2 de esta Ley y que estará regida por los Estatutos definidos en su Constitución, la cual trabajará en Coordinación con las Instituciones siguientes:

- 1) Secretaría de Estado en, los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.
- 2) Secretaría de estado en los Despachos de Salud.
- 3) Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.
- 4) Secretaría de estado en los Despachos de Gobernación y Justicia
- 5) Corporación Hondureña de, Desarrollo Forestal
- 6) Instituto Nacional Agrario;
- 7) Fundación Parque Nacional Pico Bonito, Fundación Cuero y Salado;
- 8) Municipalidad de La Ceiba y Municipalidad de Jutiapa;
- 9) Ministerio Público o Fiscalía; y,
- 10) Medios de Comunicación.

ARTÍCULO 13.-El Parque Nacional "Nombre de Dios" y la Laguna de Cacao, serán administrados en base a los planes de manejo específicos que se establezcan para cada una de las categorías de áreas protegidas,

ARTICULO 14;-Los criterios técnicos de las categorías de manejo consideradas en el presente Decreto, deberán ser decretados y será atendida por parte de los receptores de los beneficios ambientales que las áreas silvestres objeto de este Decreto proveen a fin de tanto el objetivo de conservación de la biodiversidad Como. el de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por parte de las iniciativas de orden artesanal é industrial, sean alcanzado.

ARTÍCULO 15.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de Enero de dos mil seis.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE
JUAN ORLANDO HERNANDEZ
SECRETARIO
GILLIAN GUIFARRO MONTES DE OCA
SECRETARIA
Al Poder Ejecutivo.
Por tanto ejecútese
Tegucigalpa M.D.C de Enero de 2006
Presidente de la Republica

10. LEY FORESTAL VIGENTE AL CREAR ESTAS ÁREAS PROTEGIDAS (18-11-1,971)

Diario Oficial La Gaceta número 26787, del 7 de julio de 1972

DECRETO 85

LEY FORESTAL

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°- La presente Ley tiene por objeto: a) Lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que puedan derivarse para la Nación, de la vegetación, la fauna, las aguas y los suelos existentes en las áreas forestales que se definen y clasifican en el Capítulo Tercero de esta Ley; B) Asegurar la protección y mejoramiento de las mismas; y c) Racionalizar el aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales.

Artículo 2°- Para alcanzar los fines declarados en su Artículo 1°, esta Ley se propone: a) Establecer la adecuada conservación, restauración y propagación de los recursos forestales; b) Lograr el máximo aprovechamiento sostenido de las áreas productoras determinadas en función de los factores físicos, económicos y sociales; c) Promover el uso múltiple de las áreas forestales, incluyendo la recreación y el ambiente propicio para ciertas especies de la flora, fauna silvestre, la regulación del pastoreo, de los regímenes hidrológicos y la conservación, restauración y fijación de los suelos; d) Establecer el racional aprovechamiento y utilización de los recursos mediante un adecuado ordenamiento y desarrollo del sector económico forestal, en sus fases de producción, industrialización, comercialización y consumo.

Artículo 3°- Los principales objetivos de la presente Ley, los siguientes: a) Perfeccionar la capacidad administrativa y técnica de la Administración Forestal del Estado; b) Declarar, mantener y administrar el Patrimonio Público Forestal inalienable; c) Impedir la ocupación o segregación legal de las áreas forestales públicas; d) Regular los aprovechamientos y demás actividades forestales y afines que se desarrollen en las áreas forestales públicas; e) Regular, en el grado requerido por el interés general, los aprovechamientos y demás actividades forestales privadas, f) Promover y fomentar las industrias forestales; g) Fomentar las asociaciones, cooperativas forestales y crear el seguro forestal; y, h) Prevenir y combatir las infracciones forestales.

CAPÍTULO II

De la Administración Forestal del Estado

Artículo 4°- El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales es el encargado de aplicar la presente Ley, y de hacer cumplir los reglamentos y demás disposiciones que se emitan para su mejor aplicación.

Artículo 5°- El Secretario de Recursos Naturales está facultado para dar y pedir a los demás Secretarios de Estado y estos en la obligación de brindar toda la cooperación necesaria para el cumplimiento de la presente Ley, en particular para que las autoridades departamentales y locales, dependientes de los diversos ramos, cooperen a dicho fin.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Recursos Naturales procurarán la formación académica de los profesionales forestales y la Secretaria de Educación Pública contribuirá a crear una conciencia nacional protectora de los Recursos Naturales, incorporando cursos de conservación forestal y de suelos en los programas de educación primaria y media.

Artículo 6°- Se denomina Administración Forestal del Estado la organización administrativa dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales, dotada de atribuciones específicas para el logro de los fines de la presente Ley. El Poder Ejecutivo está facultado para mantener y desarrollar la Administración Forestal del Estado, procurando su progreso técnico y funcional con arreglo a las necesidades y posibilidades del país. La Administración Forestal tendrá como atribuciones principales entre otras las siguientes: a) La ejecución de la presente Ley y Reglamentos que se emitan sobre la adecuada conservación, restauración, propagación, aprovechamiento racional y rendimiento sostenido de las áreas forestales; b) El estudio y la ejecución de los trabajos técnicos relacionados con los asuntos forestales.

Artículo 7°- La Administración Forestal del Estado estará integrada por el Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales o su representante legal que actuará como presidente, el Director General de Recursos Forestales y Caza, quien actuará como Secretario y los Jefes de los Departamentos de la Dirección General de Recursos Forestales y Caza, quienes actuarán como Vocales, para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, la Administración Forestal del Estado, contará con el personal especializado suficiente del que formarán parte de la Guardería Forestal, cuyos miembros gozarán de facultades policiales. Dentro de sus atribuciones, el Secretario de Recursos Naturales se reservará las decisiones en materia de política forestal, emisión de disposiciones administrativas generales, y en los demás casos que se citen especialmente en la presente Ley.

Asimismo determinará las líneas de conducta a seguir por el personal de la Administración Forestal del Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le sean delegadas.

Artículo 8°- Para asegurar la eficiencia de la Administración Forestal del Estado se procurará:

- a) Promover la selección, preparación y entrenamiento del personal técnico, administrativo y miembros de la Guardería Forestal del Estado; b) Asegurar la estabilidad del personal forestal, así como su promoción y remuneración justas; c) Descentralizar los servicios forestales en el aspecto territorial; y, d) Financiar adecuadamente las actividades de la Administración Forestal del Estado, mediante asignaciones suficientes en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República.

CAPÍTULO III

De la Definición, Clasificación, Declaración y Régimen Administrativo de las Zonas y Áreas Forestales

Artículo 9°- Para los fines de la presente Ley, los terrenos que deban quedar sujetos a la jurisdicción e intervención de la Administración Forestal del Estado, se denominan zonas y áreas forestales: a) Todas las tierras que sostienen una asociación vegetal dominadas por árboles o arbustos de cualquier tamaño que aunque talados fueren capaces de producir madera u otros productos forestales, de ejercer influencia sobre el clima, suelo o sobre el régimen de aguas, o de proveer refugio al ganado y vida silvestre; y, b) Las tierras de vocación forestal, entendiéndose por tales los terrenos, cubiertos o no de vegetación, que deben dedicarse a uso forestal exclusivo o preponderante por ser impropios para el cultivo agrícola, por su aptitud para la producción de maderas u otros productos forestales, por sus funciones o posibilidades protectoras sobre las aguas y suelos, por sus valores estéticos y recreativos, o por cualquier otra razón de análogo interés general. Cuando un terreno no sea considerado como área forestal de manera general y notoria, corresponderá al Secretario de Recursos Naturales, previos los asesoramientos técnicos de los ramos agropecuarios y forestales, decidir sobre la clasificación de dicho terreno como forestal o no forestal. Los terrenos incluidos en el Patrimonio Público Forestal Inalienable, o en Zonas de Interés Forestal, a excepción de las áreas urbanas y suburbanas, cultivos permanentes, vías de comunicación, praderas artificiales y vegas o llanuras desarboladas, se considerarán como áreas forestales, salvo por declaración expresa en contrario del Secretario de Recursos Naturales. Las márgenes fluviales y lacustres se considerarán áreas forestales en la forma prevista en la presente Ley.

Artículo 10°- Por su régimen de propiedad, las áreas forestales se clasifican así: 1.- Áreas Forestales Públicas: a) Áreas Forestales Estatales, poseídas por el Estado en nombre y representación de la Nación; y b) Áreas Forestales Ejidales, poseídas por los municipios. 2.- Áreas Forestales Privadas: a) Áreas Forestales de Propiedad Particular, poseídas por personas naturales o jurídicas de carácter no estatal ni municipal, y no tuteladas por el Estado. b) Áreas Forestales en Fideicomiso, poseídas por las comunidades tribales bajo tutela del Estado.

Artículo 11°- Por razón de su destino, las áreas forestales se clasifican en la siguiente forma: a) Zonas Forestales Protegidas.- Son las áreas forestales públicas o privadas declaradas de

gran importancia para la conservación del paisaje, de las aguas o de los suelos, de manera que se permita solamente un aprovechamiento limitado, según planes de Ordenación Forestal formulados o aprobados por la Administración Forestal del Estado; b) Zonas de Interés Forestal.- Son las áreas forestales públicas o privadas clasificadas según criterio de relevante interés económico, es especial para la formación de unidades de ordenación o de unidades industriales de aprovechamiento forestal de conformidad a lo prescrito en esta Ley. c) Zonas Forestales Públicas no Clasificadas.- Son las áreas forestales estatales o ejidales no incluidas en las zonas mencionadas en los literales a) y b), cuyo carácter de utilidad pública no es eminente, o no ha sido declarado expresamente; y d) Zonas Forestales Privadas no Clasificadas.- Son las áreas forestales privadas no incluidas en las zonas mencionadas en las letras a) y b) de este Artículo.

Artículo 12°- Por su régimen de Administración las áreas forestales se clasifican así: 1.- Áreas Forestales Bajo Régimen Especial, a) Incluidas en el patrimonio Público Forestal Inalienable, está formado por todas las áreas estatales o ejidales clasificadas como zonas forestales protegidas y por aquellas de interés forestal inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable que se mencionan en el Capítulo IV de ésta Ley. El patrimonio Público Forestal Inalienable será mantenido bajo el dominio público y bajo la administración del Estado. Ninguna de las áreas incluidas en dicho patrimonio podrá pasar, en todo o en parte, a dominio privado ni a la protección de particulares salvo por disposición de una Ley, b) No incluidas en el Patrimonio Público Forestal Inalienable. Sin las áreas forestales privadas incluidas en zonas forestales protegidas, así como las áreas forestales privadas incluidas en zonas de interés forestal, y aquellas áreas forestales públicas de interés forestal no inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable. 2. Áreas Forestales bajo régimen General.- Son aquellas que corresponden a las zonas no clasificadas en los incisos c) y d) del Artículo 11 de la presente Ley.

Artículo 13°- La clasificación de áreas forestales a que se refiere el Artículo 11 incisos a) y b) se efectuará según su carácter de utilidad y necesidad pública por acuerdo del Poder Ejecutivo, emitido por la Secretaría de Recursos Naturales. Esta declaración será sometida a la aprobación del Soberano Congreso Nacional.

Artículo 14°- Para emitir el acuerdo al que se refiere el Artículo anterior, se publicará en La Gaceta, Órgano oficial, un aviso en el que se hará saber: a) La resolución del Gobierno de crear una Zona Forestal Protegida o de interés forestal y las razones que motivan esta determinación; b) Área, situación y límites de la Zona en cuestión; y, c) El derecho que tienen quienes puedan considerarse perjudicados a reclamar contra tal decisión, exhibiendo los títulos en que fundamentan su reclamo y exponiendo las razones del mismo, ante la Secretaría de Recursos Naturales, dentro del término de noventa (90) días, contados desde la fecha de publicación citada.

Artículo 15°- Desde la fecha del aviso publicado en el Diario Oficial La Gaceta, nadie podrá adquirir ningún derecho nuevo sobre las áreas públicas objeto de esta declaración, ni

efectuar aprovechamientos forestales en las áreas privadas, sin la previa autorización y regulación de la Administración Forestal del Estado.

Artículo 16°- El Secretario de Recursos Naturales con los asesoramientos técnicos del caso, conocerá y resolverá todos los reclamos que le sean presentados en relación con el Artículo 14 de esta Ley.

Artículo 17°- Al expirar el término de noventa días a que se refiere el inciso c) del Artículo 14 de esta Ley, sin haber reclamos de parte legítima, o después de resueltos los que se hubieren presentado, el Secretario de Recursos Naturales hará publicar en el Diario Oficial La Gaceta, una notificación final dando al área forestal designada el carácter de Zona Forestal Protegida o de interés forestal, especificando sus límites, sus enclaves si los hubiere, y enumerando todos los derechos que han sido reconocidos en ella, y las condiciones bajo las cuales el Acuerdo a que se refiere el Artículo 13 de esta Ley para ser sometidos a la aprobación del Congreso Nacional

Artículo 18°- Aprobado que fuera por el Congreso Nacional el Acuerdo respectivo, la zona forestal pública protegida, así como la de interés forestal, ésta última cuando se la defina catalogable, según criterio de la Administración Forestal del Estado y de conformidad al Reglamento respectivo, será inscrita en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable que se cita en el Artículo Cuarto de esta Ley.

Artículo 19°- La declaración de un área forestal como Zona Protegida o de Interés Forestal no prejuzga ninguna cuestión de dominio o posesión pero permite a la Administración Forestal del Estado, dentro de las atribuciones fijadas en esta Ley, imponer a todos los propietarios, usufructuarios, administradores, usuarios y demás derecho-habientes públicos y privados de las áreas forestales incluidas en las zonas, las restricciones y obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad que conlleva el acuerdo de declaración.

Régimen Administrativo de las Áreas Forestales Estatales

Artículo 20°- Para los efectos de la presente Ley, son áreas forestales estatales: a) Las áreas forestales sobre los cuales el Estado posee títulos de dominio; b) Las áreas forestales sobre los cuales el Estado ejerce posesión; c) Los áreas forestales sobre los cuales el Estado ha ejercido actos posesorios de cualquier naturaleza, en particular concediendo aprovechamientos forestales, mientras no se demuestre legalmente que son de dominio no estatal o se pruebe la posesión pacífica ininterrumpida, con justo título y de buena fe, por más de diez años, de los terrenos en cuestión, en forma de persona natural o jurídica no estatal, y siempre que dichos terrenos no estén incluidos en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable; y, d) Todos los áreas forestales que se encuentren en territorio hondureño y nadie reclama o reivindique legalmente como suyos.

Artículo 21.- La inclusión de áreas forestales ejidales en el Patrimonio Público Forestal Inalienable, podrá ser acordado por el Secretario de Recursos Naturales previa audiencia

de las Municipalidades interesadas e informe favorable del Secretario de Gobernación y Justicia, la inclusión o exclusión de un área forestal ejidal en el Patrimonio Público Forestal Inalienable se resolverá por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Artículo 22.- Las áreas forestales ejidales se clasifican de igual manera que las áreas forestales estatales, y se rigen con arreglo a las normas aplicables a las áreas forestales estatales de igual categoría conforme a lo dispuesto en la presente Ley en lo que fueren aplicables. No obstante, los ingresos del aprovechamiento de las áreas forestales ejidales no corresponden al Estado, sino a los Municipios titulares de los mismos.

Artículo 23.- Las áreas forestales privadas que se encuentren incluidas en zonas de interés forestal o enclavadas en zonas forestales protegidas, se considera áreas forestales privadas de régimen especial. Las áreas forestales privadas incluidas en zonas de interés forestal se regirán con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 19 de esta Ley. Las áreas forestales privadas incluidas en zonas forestales protegidas serán objeto de reglamentación o de disposiciones especiales a fin de coordinar su tratamiento y administración con dichas zonas forestales protegidas. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente Artículo se regirán por las normas generales para las áreas forestales privadas que se mencionan en el Artículo siguiente.

Artículo 24.- Las áreas forestales no comprendidas en lo dispuesto en el Artículo anterior, son áreas forestales privadas no clasificadas que se citan en el Artículo 11 inciso d) y se consideran Áreas Forestales Privadas de Régimen General. La intervención de la Administración Forestal del Estado en las áreas forestales privadas de régimen general no rebasará las atribuciones definidas en los Artículos correspondientes de los Capítulos V y VII de la presente Ley. Con arreglo a dichas atribuciones, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Recursos Naturales emitirá un Reglamento de Bosques Particulares que la Administración Forestal de Estado hará cumplir. En dicho Reglamento se especificarán los derechos y obligaciones de los propietarios particulares que, sin menoscabar sus legítimos derechos de propiedad necesarios al interés general.

CAPÍTULO IV

Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable

Artículo 25.- La Administración Forestal del Estado formará y mantendrá el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable. Dicho Catálogo será un registro público de carácter técnico Administrativo en el que se inscribirá todas las zonas protegidas y también las de interés forestal que se declaran catalogables.

Artículo 26.- La inscripción de una zona forestal en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable producirá los siguientes efectos: a) Acreditar el carácter de utilidad pública de todos los terrenos forestales incluidos en la zona catalogada. b) Acreditar el dominio y posesión de las áreas forestales incluidas en la zona catalogada, a favor del Estado o de uno o varios Municipios, según los propios términos del Decreto de declaración de la zona

sin perjuicios de los derechos y títulos adquiridos legalmente por otras personas naturales o jurídicas con anterioridad a dicho Decreto de declaración. c) La posesión estatal o municipal sobre áreas forestales incluidas en zonas forestales catalogadas, es imprescriptible. d) Las áreas forestales públicas incluidas en zonas forestales Catalogadas no podrán ser enajenadas, sino mediante autorización especial del Congreso Nacional. e) El suelo y el arbolado de los terrenos forestales públicos Catalogados son inembargables. f) La pertenencia o titularidad así como los linderos que el Catálogo asigne a los terrenos públicos incluidos en zonas forestales catalogadas, sólo podrán impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los Tribunales competentes. Mientras no sean definitivamente vencidos en juicio el Estado o los Municipios que estén en posesión de zonas forestales catalogadas, serán mantenidas en dicha posesión por el Poder Ejecutivo.

Artículo 27.- Para cada Zona Forestal Catalogada deberán constar en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, los siguientes datos: a) Denominación y número de la zona; b) Situación, extensión y límites. c) Pertenencia; d) Servidumbres activas y pasivas, e) Fecha y número del Decreto de declaración, y, f) Clasificación de la zona como protegida o de interés forestal catalogable, dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción de una zona forestal en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, se efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad, a nombre del Estado o del correspondiente municipio titulares con arreglo al Decreto de Declaración de la Zona.

Relación de Zonas de Interés Forestal.

Artículo 28.- Con independencia del Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, la Administración Forestal del Estado formará la relación de las zonas de interés forestal. Para cada zona de interés forestal deberán constar en la relación los siguientes datos: a) Denominación y número de la zona; b) Situación, extensión y límites; c) Fecha y número del Acuerdo de Declaración. La inclusión de terrenos en la relación de zonas de interés forestal no producirá más efectos legales que los previstos en el Artículo 19 de esta Ley.

CAPÍTULO V

Deslinde y Amojonamiento de las Áreas Forestales Públicas

Artículo 29°- Es de la competencia exclusiva de la Administración Forestal del Estado el deslinde y amojonamiento de todas las áreas forestales públicas, y en especial de los que constituyen el Patrimonio Público Forestal Inalienable. El deslinde y amojonamiento de las áreas forestales públicas se llevará a cabo con arreglo de los Artículos 33 al 35 de esta Ley.

Artículo 30°- El deslinde y amojonamiento se anunciarán en el Diario Oficial “**La Gaceta**” y en la prensa escrita, mediante la fijación de edictos en los municipios donde se encuentren las áreas a deslindar, señalando día y hora en que principiará el acto. Se emplazará a los colindantes y demás personas que acrediten un interés legítimo, sin perjuicio de notificar individualmente a aquellas cuyo domicilio fuera conocido, para que presenten sus títulos de dominio y asistan al acto de deslinde. Los que no comparecieren personalmente o por

medio de representantes no podrán formular reclamaciones en el expediente de deslinde y amojonamiento, considerándose la publicación de edictos y anuncios como notificación personal.

Artículo 31°- Solamente tendrán valor y eficacia en el acto de deslinde los títulos de dominio inscritos debidamente en el Registro de la Propiedad, y aquellas pruebas que, de modo indudable, acreditan la posesión por particulares, en forma pacífica, ininterrumpida, con justo título y de buena fe, durante más de diez años, de los terrenos pretendidos, los cuales en otro caso se consideran en posesión del Estado o en su caso, del municipio titular de los mismos. No obstante, en el deslinde y amojonamiento de terrenos forestales catalogados, se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 29, inciso c) de esta Ley.

Artículo 32°- Realizado el deslinde, se pondrá el expediente respectivo de manifiesto al público, para que los interesados, dentro de los plazos que se señalen, puedan formular reclamaciones, las cuales serán tramitadas por la Secretaría de Recursos Naturales.

Artículo 33°- Los expedientes de deslinde y amojonamiento serán resueltos por el Secretario de Recursos Naturales, mediante acuerdo ejecutivo, que pondrá término a la vía gubernativa.

El deslinde y amojonamiento aprobado y firme, declaran con carácter definitivo el estado posesorio del área forestal deslindada, a reserva de lo que pueda resultar del juicio declarativo ordinario de propiedad, si este fuese entablado.

Artículo 34.- Corresponde a la Administración Forestal del Estado establecer, a lo largo de las áreas forestales públicas, las señales o hitos limítrofes con notificación a los propietarios vecinos interesados. Asimismo le corresponde su conservación y la obligación de mantener abiertas y visibles las áreas de demarcación entre esas señales.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales determinará, mediante un Reglamento, las normas de procedimiento para los deslindes y amojonamientos forestales, con arreglo a los Artículos precedentes.

CAPÍTULO VI

Ocupación De Áreas Forestales Públicas

Artículo 36.- Es de la competencia de la Administración Forestal del Estado el mantener íntegramente la posesión por el Estado o por los Municipios Titulares, de las áreas forestales públicas impidiendo las ocupaciones, segregaciones y demás actos posesorios de naturaleza ilegal.

Artículo 37.- No se cederá la posesión ni el dominio de las áreas forestales públicas a favor de particulares, al amparo de la Ley de Reforma Agraria, el Código de Minería o de otras disposiciones legales, generales o especiales, sin previo dictamen de la Administración Forestal del Estado.

Cuando dicho dictamen suscrito por el Secretario de Recursos Naturales sea contrario a la cesión de los terrenos, tal cesión solo podrá ser acordada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. No obstante, para los terrenos incluidos en el Patrimonio Público Forestal Inalienable; se estará a lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Ley. En las zonas de interés forestal, la transferencia de la propiedad o del uso y aprovechamiento de terrenos forestales privadas, incluso su deforestación por el Propietario, con miras a instalar en ellos terrenos agrícolas o pastos, no pueden realizarse sino en las condiciones indicadas anteriormente con respecto a los terrenos forestales públicos.

Artículo 38.- En el Catalogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable se anotarán marginalmente las servidumbres y demás derechos reales dominantes y sirvientes relativos a las zonas forestales catalogadas, con determinación de su contenido, beneficiario, origen y titularidad.

Artículo 39.- El Secretario de Recursos Naturales podrá declarar la incompatibilidad de una servidumbre con el fin de utilidad pública asignada a una zona forestal catalogada o una área forestal pública no catalogada incluida en una zona de interés forestal. Dicha incompatibilidad deberá acreditarse en un expediente instruido con audiencia de los interesados. y de la Asesoría Jurídica de la Administración Forestal del Estado.

La indemnización o compensación que deba abonarse al titular o titulares de la servidumbre extinguida o en suspenso, se determinará según el procedimiento de la expropiación forzosa.

Artículo 40.- El Estado podrá, adquirir mediante compraventa, permuta o expropiación, las áreas forestales o derechos sobre las mismas que puedan contribuir a la realización de los fines propios del Patrimonio Público Forestal Inalienable o de las zonas de interés forestal no catalogadas. En el caso de que el propietario particular no consintiere en celebrar preferentemente un contrato de permuta o, en su lugar un contrato de compraventa, el Estado podrá recurrir a la expropiación por causas de necesidad o utilidad públicas: a) Cuando se trate de adquirir en favor del Estado o del Municipio titular, los enclaves forestales probados existentes en zonas forestales. b) En el caso de terrenos incluidos en zonas de interés forestal y, c) En el caso de refundición de dominio previstos en el Artículo 41 de esta Ley.

Artículo 41.- Cuando el suelo de un área forestal sea de dominio público y el arbolado de dominio privado o viceversa, podrá procederse, en forma obligatoria a la refundición del dominio a favor del Estado o del Municipio titular, aplicando cualquiera de los procedimientos citados en el Artículo anterior.

CAPÍTULO VII

Protección de las Áreas Forestales, Atribuciones

de la Administración Forestal del Estado

Artículo 42.- En las zonas forestales protegidas no será permitido acto alguno que pueda cambiar la vegetación, la vida silvestre, el paisaje, el suelo, o la disminución de las aguas que no se especifique en los planes de ordenación o planes técnicos dictados o aprobados por la Administración Forestal del Estado o bajo la supervisión directa. En las zonas de interés forestal, principalmente en aquellas afectadas por industrias calificadas como básicas para el desarrollo económico del país, la Administración Forestal del Estado deberá dar prioridad en sus programas de trabajo a la protección contra los incendios, enfermedades y plagas, pudiendo negociar la ejecución de tales programas desde el punto de vista financiero.

Artículo 43.- La responsabilidad principal de la prevención contra incendios en los terrenos que hayan sido objeto de adjudicaciones, permiso de explotación de productos forestales en pequeña o gran escala, o de contratos de suministros de productos forestales, corresponde a los beneficiarios de los mismos. Los planes de prevención y de lucha contra incendios son inherentes a los contratos, convenios y autorizaciones concluidos entre el Gobierno y los beneficiarios y señalarán en ellos las respectivas responsabilidades. Dichos planes se coordinarán anualmente o cuando sea necesario o con las disposiciones adoptadas por la Administración Forestal del Estado y las autoridades locales de conformidad a los siguientes Artículos de esta Ley.

Artículo 44.- A propuesta de la Administración Forestal del Estado, el Secretario de Recursos Naturales establecerá en todo el país, "Zonas de Peligro de Incendios", las cuales incluirán los terrenos agrícolas de pastoreo o forestales, sean de propiedad pública o privada. Esta declaración será publicada en el Diario Oficial "La Gaceta", en carteles que se expondrán en todas las localidades comprendidas en dichas zonas y por cualquier otro medio aconsejable. La declaración como zona de peligro de incendios, incluye la obligación de los respectivos propietarios, o de los beneficiarios mencionados en el Artículo anterior, de efectuar a sus expensas las medidas preventivas acordadas en los Comités de Protección Forestal establecidos en la presente Ley.

Artículo 45.- En todas las áreas forestales públicas, en las áreas forestales privadas de régimen especial y en las declaradas "Zonas de Peligro de Incendios" se prohíben los actos siguientes: a) Las rupturaciones, descombro y rozas, b) Las quemas; c) El pastoreo, d) El corte, derribo, descortezamiento o mutilación de cualquier clase de vegetación; e) La obtención de, resinas, gomas u otros jugos vegetales, y f) El aprovechamiento y extracción de maderas y otros productos forestales. En casos muy calificados, la Administración Forestal del Estado, podrá autorizar por escrito los actos anteriores.

Artículo 46.- En las áreas forestales privadas no calificadas ni incluidas en Zonas de Peligro de Incendios, las atribuciones de la Administración Forestal del Estado en materia de protección, podrá extenderse: a) Prohibir los descombro y rozas de áreas impropias para labores agropecuarias; b) Reglamentar las quemas, c) Reglamentar el pastoreo; d) Reglamentar el corte de árboles y aprovechamiento de productos forestales.

Artículo 47.- La Administración Forestal del Estado organizará la lucha contra los incendios forestales con medidas preventivas, combativas y reparadoras. Las medidas preventivas se referirán a la ejecución de cortafuegos, pistas, rondas, quemas controladas y demás trabajo de prevención, así como el estudio telúrico, vigilancia, comunicaciones, educación, publicidad y contratación de seguros contra accidentes del personal de combate. Las medidas combativas consistirán en la localización y extinción de incendios forestales. Las medidas reparadoras tendrán por objeto la reforestación de la zona incendiada. Los costos ocasionados por las medidas preventivas, combativas y reparadoras y no mencionadas en el Artículo 45, podrán ser absorbidos o negociados parcial o totalmente por la Administración Forestal del Estado y los interesados. En las áreas forestales ejidales o privadas bajo régimen general los costos reales de las medidas preventivas, combativas o reparadoras ejecutadas por la Administración Forestal del Estado, serán pagados por los propietarios, usufructuarios, usuarios y demás derecho-habientes de las mismas.

Artículo 48.- Toda área forestal declarada, como de "Peligro de Incendios" quedará sometida al régimen previsto para las zonas de interés forestal durante el período fijado en el Acuerdo de Declaración.- Dicho período no podrá ser superior a cinco años, pero podrá ser objeto de renovaciones sucesivas, si a juicio de la Administración Forestal del Estado se considera conveniente..En las zonas de peligro de incendios, se prohíbe dar fuego a cielo abierto en los bosques ya menos de doscientos (200) metros en los límites de los mismos salvo autorización escrita de la Administración Forestal del Estado, solicitada y concedida bajo condiciones que se fijarán en cada autorización.

Artículo 49.- Los municipios comprendidos en las zonas de "Peligro de Incendios", estarán obligados a contribuir con personal en la protección contra incendios forestales.

Artículo 50.- En las zonas de peligro e incendio, los responsables de los servicios dependientes de las Secretarías que se mencionan en el Artículo siguiente, se reunirán anualmente en Comité durante el mes de noviembre bajo la presidencia del Representante más calificado de la Secretaría de Recursos Naturales. De conformidad con las instrucciones recibidas, coordinarán su acción con los encargados de las zonas de peligro de incendios vecinos, con los poseedores de contratos y permisos de aprovechamiento forestal y los representantes de los municipios, para planificar la protección forestal. Las actas de las reuniones que se efectúen se transmitirán a las Secretarías correspondientes.

Artículo 51.- El Comité Nacional Permanente de Protección Forestal se integrará bajo la presidencia del Secretario en Los Despachos de Recursos Naturales y en él estarán representados. La Secretaría de Defensa y Seguridad Pública, Gobernación y Justicia, Educación Pública, Comunicaciones y Transporte, Economía y Comercio y las Fuerzas Vivas del país por sus representantes más calificados.

Artículo 52.- Este Comité se reunirá por convocatoria de su Presidente. Decidirá y coordinará las medidas generales y especiales que deban adoptarse para la debida protección forestal, dictando las instrucciones. Pertinentes a los Comités Locales. Las Oficinas

telegráficas, telefónicas y de radio, comunicaciones nacionales, transmitirán gratuitamente y de preferencia a cualquier otra comunicación, a las que se refieran a la protección forestal. Las autoridades civiles y militares y las empresas de transporte aéreo y terrestre y cualquier persona natural están obligadas a comunicar a la Administración Forestal del Estado, por la vía más rápida, la existencia de cualquier incendio forestal que observen, indicando con la posible exactitud su localización o importancia.

Artículo 53.- Para combatir los incendios forestales y para capturar a los culpables en fraganti delito de los mismos, los representantes de la Secretaría de Recursos Naturales y las autoridades militares y de policía locales están autorizados para requerir la cooperación de todo ciudadano residente en las localidades vecinas del siniestro.

Artículo 54.- Ningún propietario, administrador, gerente, arrendatario u ocupante de terrenos rurales, puede oponerse al paso por esos terrenos de los hombres, vehículos y máquinas empleadas en combatir los incendios declarados. En las zonas de interés forestal esas mismas personas no podrán oponerse a las medidas que se tomen contra el fuego, a la construcción de torres de observación y demás actividades necesarias para ejercitar el plan de Protección Forestal.

Artículo 55.- Los propietarios y usuarios de áreas forestales, así como las autoridades locales, están obligadas a dar cuenta a la Administración Forestal del Estado de las plagas y enfermedades forestales que descubran. El Estado aportará su ayuda técnica a los propietarios privados ya los municipios para el tratamiento de dichas plagas y enfermedades.

Artículo 56.- Si una epidemia cubre una gran extensión y amenaza con destruir una gran parte de los recursos forestales del país, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales podrá decretar "Estado de Emergencia Forestal" en todo el país o parte de él.

Artículo 57.- El "Estado de Emergencia Forestal" permite a los funcionarios y representantes de la Administración Forestal del Estado, exigir y controlar la ejecución de las medidas adecuadas en todas las áreas forestales, cualquiera que sea su régimen de propiedad, para detener o erradicar la epidemia o para evitar su propagación. En las áreas forestales privadas, esas medidas serán tomadas por el propietario mismo o sus representantes y en su defecto, directamente por la Administración Forestal del Estado. Los gastos ocasionados por esta causa serán reembolsados con el producto de la madera apeada, El excedente del producto de esta venta se entregará al propietario y si hay déficit correrá a cargo de la Administración Forestal del Estado. Las operaciones efectuadas por la Administración Forestal del Estado en las áreas forestales privadas deberán, no obstante, limitarse estrictamente a las que sean indispensables al interés público.

Artículo 58.- La Administración Forestal del Estado. Tendrá autoridad suficiente para poner bajo cuarentena las áreas forestales, cualquiera que sea su régimen de propiedad, en la franja necesaria en torno a los perímetros exteriores de los focos epidémicos, esta

cuarentena podrá ser preventiva mientras se verifique la oportuna investigación, y efectiva en tanto el área afectada pueda constituir un peligro de epidemia. La declaración de cuarentena tendrá como efecto impedir el tránsito y el pastoreo en el área en cuestión, así como regular la extracción de cualquier producto forestal y establecer cualquier otra medida de control. La cuarentena efectiva podrá dar lugar, además a la destrucción de todos los árboles y productos contaminados. El estado de emergencia forestal como la cuarentena de cualquier área forestal deberá declararse mediante Acuerdo Ejecutivo publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

Artículo 59.- La Administración Forestal del Estado podrá verificar por delegación de los servicios de sanidad vegetal, el estado sanitario de las importaciones y exportaciones de semillas y demás productos forestales. Le corresponde asimismo el control de calidad y origen de las exportaciones de semillas forestales, incluyendo la emisión de los correspondiente certificados.

Artículo 60.- La Secretaría de Recursos Naturales promoverá la reforestación de las áreas forestales del país, los desmontes o rozas que se hagan en dichas áreas para cultivos agrícolas transitorios, se realizarán previa autorización de la Administración Forestal del Estado y cuando la pendiente del terreno no sea superior a quince por ciento (15 %). En estos casos se exigirá métodos de cultivo intensivo y se obligará a los dueños o beneficiarios de los productos que se obtengan, a efectuar simultáneamente con los cultivos de estación que efectúen, los trabajos de reforestación de acuerdo con un plan previamente autorizado por la Administración Forestal del Estado y siempre que el área desmontada o rozada sea mayor de cinco (5) hectáreas. Asimismo en las áreas forestales públicas se fomentará la formación de grupos de trabajadores en Cooperativas Forestales, en donde con el aporte de su trabajo sean copartícipes de los nuevos bosques que se formen en dicho sistema, Parques Nacionales.

Artículo 61.- El Estado por medio de la Secretaría de Recursos Naturales, podrá conceder la calificación de Parques Nacionales a sitios y parajes excepcionalmente pintorescos, selváticos o agrestes del territorio nacional a fin de favorecer su acceso y disfrute, y hacer que se respete la belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora, y sus particularidades geológicas e hidrológicas, evitando todo acto de destrucción, deterioro y desfiguración.

Artículo 62.- La declaración de Parque Nacional, será Acuerdo del Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Recursos Naturales. Administrativamente los parques nacionales constituyen un caso particular de las zonas forestales protegidas su trámite de declaración, será el previsto para dichas zonas, siempre que la declaración, no afecte a terrenos de propiedad particular. Los terrenos particulares que deben formar parte de parques nacionales serán adquiridos previamente por el Estado, con arreglo a lo previsto en el Artículo 40 de esta Ley.

Artículo 63.- La administración y acondicionamiento de los parques nacionales compete a las autoridades forestales con la colaboración de las autoridades de turismo. La construcción de edificios de cualquier tipo y realización de actividades lucrativas dentro de los parques nacionales, están sujetas a reglamentación especial.

CAPÍTULO VIII

La Conservación de Suelos y Aguas y Protección de Márgenes Fluviales y Lacustres

Artículo 64.- Se prohíbe en toda la República cortar, dañar, quemar o destruir los árboles y arbustos, y en general los bosques, dentro de doscientos cincuenta metros alrededor de cualquier nacimiento de agua y en una faja de ciento cincuenta metros, a uno y o lado de todo curso de agua permanente, laguna o lago, siempre que esté dentro del área de drenaje de la corriente. Cuando la corriente de agua sirva para el abastecimiento de poblaciones, la faja de protección del curso de agua será la que corresponde al área de drenaje a uno y otro lado, hasta cien metros abajo de las presas de captación, incluyendo las aguas drenadas por los afluentes. La vigilancia de las áreas establecidas en lo referente a las fuentes de abastecimiento de agua para las poblaciones, estará a cargo de las respectivas Municipalidades o Consejo de Distrito, en cooperación con los Gobernadores Políticos y Fuerzas Armadas de la Nación, sin perjuicio de las atribuciones que conforme a la Ley corresponden a la Administración Forestal del Estado.

Artículo 65.- La Administración Forestal del Estado participará en el estudio y ejecución de proyectos de ordenación hidrológica, regulación de caudales, restauración de bosques, conservación de suelos forestales, corrección de regímenes torrenciales y fijación de suelos inestables, con el fin de regularizar el régimen de las aguas, evitar arrastres sólidos y ayudar a la protección de los embalses, presas, vías de comunicación, vegas fluviales y poblados.

Artículo 66.- Las reas forestales que deban quedar afectadas al fin enumerado en el Artículo anterior podrán ser declaradas Zonas Forestales Protegidas.

Artículo 67.- La Administración Forestal del Estado cooperará como elemento principal, en el estudio y ejecución de los planes de ordenación hidrológica, que deberán proceder a acompañarse a todo programa de desarrollo hidrológico, de irrigación, u otro cualquiera destinado a aprovechar en gran escala aguas superficiales o subterráneas dentro del territorio nacional.

Artículo 68.- La Administración Forestal del Estado intervendrá como uno de los elementos principales, en el estudio y ejecución de los planes de colonización y cooperativismo agrícola forestal. La intervención de la Administración Forestal del Estado citados planes consistirá en: a) Declarar dicha área forestal como zona de interés forestal; b) Formular o autorizar los planes de Ordenación Forestal bajo los cuales se regulará la masa boscosa natural, artificial o mixta afectada por los planes de colonización y cooperativismo agrícola-forestal; c) Realizar el señalamiento de los árboles afectados por las labores de

aprovechamiento anual en bosque ordenado y; d) Supervisar todas las labores silviculturales conducentes a asegurar la persistencia y mejora del bosque como resultado de la aplicación del Plan de Ordenación Forestal mencionado en el inciso b) anterior.

CAPÍTULO IX

Del Tratamiento y Aprovechamiento de las Áreas Forestales.

Artículo 69.- El Estado y los Municipios se reservan la propiedad de la cubierta arbórea, existente en las áreas forestales públicas. Las concesiones otorgadas con arreglo 81 Código de Minería u otras Leyes o por contratos especiales aprobados por el Poder Ejecutivo no incluyen la propiedad de la cubierta arbórea ubicada en el área de concesión. Las áreas forestales públicas se someterán gradualmente a planes de ordenación con el fin de obtener permanentemente el mayor provecho posible en beneficio de las colectividades locales y nacionales.

Artículo 70.- No se realizará ninguna explotación o aprovechamiento forestal en áreas forestales públicas, sin autorización previa del Estado. Dicha autorización adoptará alguna de las formas siguientes: a) Adjudicación; b) Contrato de suministro de productos forestales; c) Permiso de aprovechamiento en gran escala; y e) Licencias de Aprovechamiento.

Artículo 71°- Para realizar aprovechamientos o explotaciones forestales en áreas forestales ejidales, además de la autorización del Estado será necesario el permiso correspondiente de la municipalidad titular de dichas áreas, aprobado por el Consejo Departamental. Los aprovechamientos o usos de carácter vecinal, tales como los de los pastos, leñas, maderas para viviendas rurales, cuando sean incompatibles con la conservación y mejora del bosque, estén sancionados por la costumbre local, y realicen en terreno ejidal por los propios vecinos del municipio titular, podrán ser autorizados gratuitamente por la Administración Forestal del Estado o Municipalidades, de conformidad con la reglamentación especial que oportunamente se emita. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 72°- Explotación forestal por adjudicación es la explotación forestal que conceda o autoriza el Estado, por iniciativa propia, mediante el procedimiento de licitación o subasta pública. El sistema de adjudicación se aplicará obligatoriamente en el aprovechamiento de las áreas Forestales Públicas que estén sometidas a planes de ordenación forestal formuladas o aprobadas por la Administración Forestal del Estado. En las áreas forestales públicas que aún no hayan sido ordenadas, la Administración Forestal del Estado podrá decidir el sometimiento o licitación o subasta pública de los productos forestales existentes; tales áreas deberán ser previamente delimitadas y marcadas por ella misma. En este sistema es obligación de la Administración Forestal del Estado establecer las bases, requisitos y condiciones en que deberán ser aprobadas las áreas forestales a ser sometidas a licitación o subasta pública. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Del Contrato de Suministro de Productos Forestales

Artículo 73°- Los contratos de suministro de productos forestales se celebrarán solamente con empresas industriales cuyo establecimiento se considera de interés fundamental para el desarrollo económico y social de importantes regiones del país en general.- Tales productos forestales se suministrarán en las áreas forestales obligatoriamente declaradas zonas de interés forestal y sometidas a planes de ordenación forestal, elaborados o aprobados por la Administración Forestal del Estado, que aseguren una producción o rendimiento sostenido al más alto nivel.- En virtud de estos contratos el Gobierno de la República obligará bajo determinadas condiciones a suministrar a la empresa industrial los productos forestales que necesite, en régimen de aprovechamiento ordenado del área forestal. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 74°- El contrato a suscribirse entre el Gobierno y la Empresa Industrial será negociado por la Secretaría de Recursos Naturales, quien estará asistido por un comité técnico denominado “Comité de Convenios y Contratos Forestales”, cuyos miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo entre los altos funcionarios de la Administración Forestal del Estado, de otras Secretarías de Estado y demás organismos oficiales interesados en la materia. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 75°- Concluida la negociación a que se refiere el Artículo Anterior, el Comité de Convenios y Contratos Forestales después de analizar la garantía, planes y proyectos presentados por la Empresa Industrial interesada, presentará un proyecto de contrato que contendrá los derechos y obligaciones de la empresa, así como la responsabilidad que asuma el Estado y los beneficios que obtendrá con las limitaciones consignadas en los Artículos 82 y 89 de ésta Ley.

El proyecto de contrato se someterá a la consideración de la Secretaría de Recursos Naturales, quien después de introducir las enmiendas necesarias del caso, de oír los dictámenes del Consejo Superior de Planificación Económica y de la Procuraduría General de la República, lo firmará con la empresa interesada.- El contrato serpa celebrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo y para que entre en vigor será sometido a conocimiento del Congreso Nacional para su aprobación o improbación. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

De los Permisos de Aprovechamiento en Pequeña Escala

Artículo 76°- Toda persona natural o jurídica que reúna las condiciones previstas en los Artículos 100 al 105 de la presente Ley, pueden solicitar un permiso de aprovechamiento en pequeña escala en las áreas forestales públicas. Este permiso será concedido por la Secretaría de Recursos Naturales, previo dictamen de la Administración Forestal del Estado. La Secretaría de Recursos Naturales fijará los requisitos que deberán reunir las solicitudes de aprovechamientos en pequeña escala. En todo caso deberá indicarse en la misma, el volumen medio de explotación, referida en metro cúbicos, utilizada anualmente por el solicitante durante los tres (3) últimos años; y el volumen que se propone utilizar anualmente en el futuro, si se tratara de asegurar el abastecimiento de una nueva

industria o si el peticionario tiene el propósito de aumentar su capacidad de producción.
(Derogado por el Decreto Ley 103)

Artículo 77°- El otorgamiento del permiso en todos los casos, estará subordinado: a) A la no utilización del procedimiento de adjudicación para las áreas forestales objeto de la solicitud; b) Al rendimiento por parte del peticionario, en las condiciones que se indican en el Artículo anterior, de una fianza igual al diez por ciento (10%) del valor estimado de los productos aprovechables anualmente; c) A la firma de un convenio entre la Secretaría de Recursos Naturales y el solicitante, en el cual se establecerán de manera precisa, todas las condiciones a que el beneficiario del permiso se compromete a cumplir y en particular a: 1.- La delimitación perfectamente visible sobre el terreno del área forestal objeto del convenio; 2.- La fecha en que se deberá principiar el aprovechamiento; 3.- El plan de aprovechamiento, mejoras y reforestación en su caso, aprobado por la Administración Forestal del Estado; 4.- En caso de aprovechamiento de madera, el modo de identificar la madera que pueda o deba ser derribada; 5.- Las épocas y los lugares en que la Administración Forestal del Estado efectuará la medición de los productos; 6.- El precio unitario de los productos extraídos del bosque, que será fijado por una comisión técnica que se integrará con el personal de la Administración Forestal del Estado, nombrada por el Poder Ejecutivo; 7.- El plazo de duración del aprovechamiento; 8.- Las precauciones que deban tomarse con respecto a la protección forestal; y 9.- Los casos y procedimientos mediante los cuales la inobservancia de las cláusulas del Convenio y otras fallas del beneficiario, originen la cancelación del permiso y la pérdida total o parcial de la fianza requerida. (Derogado por el Decreto Ley 103)

Artículo 78°- Las solicitudes de permisos de aprovechamiento en pequeña escala, no podrán afectar una posibilidad de corte anual de especies comerciales, superior a diez mil metros cúbicos (10,000 m³) y la duración del permiso no podrá ser superior a diez (10) años renovables. El solicitante de esta clase de permiso deberá acompañar a su solicitud un plan de aprovechamiento y mejoras aprobada por la Administración Forestal del Estado. Los permisos de aprovechamiento en pequeña escala para productos forestales distintos a la madera, deberán solicitarse a la Secretaría de Recursos Naturales, y suscribir un convenio en el que incluirán las condiciones y requisitos que al efecto establezca la Administración Forestal del Estado, así como las condiciones que le fueren aplicables del Artículo 77 de ésta Ley. (Derogado por el Decreto Ley 103)

De los Permisos de Aprovechamiento en Gran Escala

Artículo 79°- Toda persona que se proponga solicitar un permiso de aprovechamiento en gran escala, deberá obtener previamente un contrato provisional de reconocimiento, para estudiar el volumen y calidad de los productos, costo y trazo de las vías de saca y demás características que conduzcan a la elaboración de un plan de ordenación forestal, del área forestal que se propone explotar. Los contratos provisionales de reconocimiento serán otorgados por la Secretaría de Recursos Naturales, previo dictamen de la Administración Forestal del Estado y su otorgamiento será subordinado a la declaratoria de la no

utilización por parte del Estado, del procedimiento de adjudicación para las áreas forestales objeto de solicitud. El otorgamiento de estos contratos estará sujeto a las siguientes condiciones: a) La solicitud se presentará a la Secretaría de Recursos Naturales, acompañada de un mapa donde se indicará con exactitud la situación, superficie y límites de la zona que se desea reconocer. Se adjuntará así mismo una memoria exponiendo con detalles los fines industriales y las características del aprovechamiento que eventualmente se desea solicitar; b) Una persona natural o jurídica no podrá disfrutar al mismo tiempo de un contrato provisional de reconocimiento; c) Los contratos provisionales de reconocimiento no son transferibles, prorrogables ni renovables, ni tienen carácter de exclusividad; d) El aprovechamiento en gran escala que eventualmente se solicita como consecuencia de un contrato provisional de reconocimiento, deberá referirse al área citada en el inciso a) de este Artículo. e) El plazo de validez del contrato provisional de reconocimiento no será superior a un año; y f) El Contrato provisional de reconocimiento no se concederá sin el previo depósito de una garantía de veinte lempiras (20.00) por kilómetro cuadrado de la superficie a reconocer. El valor de la garantía será devuelto cuando el Contratista haya entregado copia de los estudios realizados a la Administración Forestal del Estado, y hubieren sido aprobados por ésta. Esta copia tendrá carácter confidencial y no podrá ser comunicado su contenido. La fecha de presentación del estudio correspondiente a un contrato provisional de reconocimiento dará en igualdad de condiciones, derecho preferente para obtener un aprovechamiento en gran escala. No obstante lo anterior cualquier otro contratista de reconocimiento en la misma área podrá mejorar las condiciones ofrecidas sobre tal área, y no superadas las mismas en el plazo prudencial que fije la Administración Forestal del Estado, y que no será inferior a dos meses se continuará con éste la tramitación del permiso de aprovechamiento de gran escala. Una vez otorgado un contrato provisional de reconocimiento, el Estado deberá preferentemente negociar con este el permiso de gran escala, sin perjuicio de nueva y mejores ofertas. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 80°- Toda persona natural o jurídica que satisfaga las condiciones prevista en la presente Ley y especialmente las señaladas en el capítulo X, podrán solicitar un permiso de aprovechamiento en gran escala en las áreas forestales públicas sometidas a planes de ordenación forestal formulados o aprobados por la Administración Forestal del Estado. Las solicitudes de aprovechamiento en gran escala serán resueltas por la Secretaría de Recursos Naturales y el contrato que se celebró será sometido al Congreso Nacional para su aprobación, modificación o improbación, previo los dictámenes de la Administración Forestal del Estado, del Consejo Superior de Planificación Económica, de la Procuraduría General de la República, y del Comité de Convenios y Contratos Forestales. Los permisos de aprovechamiento a gran escala se concederán para efectuar un corte anual de especies comerciales superiores a diez mil (10,000) metros cúbicos y no mayores de cuarenta mil (40,000) y la duración del permiso será de doce (12) años. A las solicitudes de esta clase de aprovechamientos debe acompañarse: a) Un mapa forestal del área a explotar; b) Un plan de ordenación basado en un inventario adecuado de la riqueza forestal de esa superficie, con indicación de las carreteras y caminos de explotación que deban abrirse; c) Un plan

específico de las medidas que se adoptarán para dejar esa superficie a la terminación del permiso, en las mejores condiciones de reforestación para un próximo aprovechamiento; d) Los estados financieros debidamente certificados por un Contador Público o una firma de auditores calificados; e) Presentar una nómina del personal técnico calificado con su respectivo currículum vitae, de preferencia nacional con que se cuente para esta explotación; f) El comprobante de haber rendido una fianza de veinte por ciento (20%) del valor estimado de los productos a aprovecharse anualmente o del monto de la inversión inicial a criterio de la Contraloría General de la República. No se admitirán fianzas personales. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

De las Licencias de Aprovechamiento

Artículo 81.- Para realizar en terreno forestal público cualquier aprovechamiento forestal de carácter no comercial será necesario una Licencia de Aprovechamiento.- Para los fines de éste Artículo se considerarán aprovechamientos no comerciales: a) Los aprovechamientos forestales realizados directamente por la población rural para utilización doméstica, consumo propio o familiar, construcción de habitaciones o usos agropecuarios, siempre que los productos del aprovechamiento no se destinen a la venta; b) Los aprovechamientos forestales destinados a servicios públicos estatales o municipales; c) Los cortes de árboles indispensables para el paso y construcción de caminos, puentes y pistas de aterrizaje, y d) Los cortes de árboles necesarios para el tendido y mantenimiento de líneas telegráficas, telefónicas y conducción de energía eléctrica. Estas licencias serán expedidas por la Administración Forestal del Estado y si los beneficiarios de las mismas utilizaran los productos de aprovechamiento con fines comerciales, las licencias serán inmediatamente retiradas y las explotaciones realizadas estarán sujetas a las sanciones correspondientes.- Los árboles de valor comercial cuyo derribo efectúen, deberán ser reconocidos por los representantes de la Administración Forestal del Estado. Las licencias de referencia se expedirán gratuitamente únicamente en los casos señalados en el Artículo 71 y en el inciso a) de este Artículo.- En los demás la Administración Forestal del Estado establecerá los precios de venta según las circunstancias del caso.- Para gozar de los beneficios a que se refieren los incisos c) y d) no será necesario el otorgamiento de licencias de aprovechamiento cuando así lo establezca en los contratos de Suministro de Productos Forestales y en los Permisos de Aprovechamiento en gran escala que se citan en el Capítulo IX de esta Ley.

Disposiciones Generales

Artículo 82.- Los derechos adquiridos por adjudicaciones así como los contratos de suministros de productos, forestales, los permisos de aprovechamiento en gran escala, no podrán ser transferidos por sus titulares salvo autorización expresa del Presidente de la República en Consejo de Ministros previo dictamen de la Administración Forestal del Estado. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la caducidad de los derechos, contratos y permisos, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

Artículo 83.- El beneficiario de una adjudicación forestal deberá rendir una fianza depositaria, o cualquier otra que represente igual seguridad, con excepción de la fianza personal, equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado de los productos a aprovecharse anualmente o del monto de la inversión inicial al criterio de la Administración Forestal del Estado, tomando en cuenta la mayor garantía para el Estado, no rendirán fianza los beneficiarios de licencias de aprovechamiento.- La fianza indicada en el presente Artículo servirá para la buena ejecución de la adjudicación forestal.

Artículo 84.- Los funcionarios y empleados de la Administración Forestal del Estado gozarán de libre acceso para efectos de control de cualquier aprovechamiento a los depósitos, instalaciones, fábricas, contabilidad, etc., de las personas naturales o jurídicas beneficiarias de cualquier aprovechamiento.

Artículo 85.- Los funcionarios y empleados de la Administración Forestal del Estado, encargado del control de aprovechamiento forestales, dispondrá de uno o varios martillos denominados "Martillos del Estado" u otros medios de control, con cuyas marcas diferenciarán los productos reconocidos o decomisados.

Artículo 86.- Ninguna madera o producto forestal extraído de aprovechamientos forestales públicos podrá trabajarse, elaborarse o transportar a puertos de explotación sin antes haber sido reconocidos por los empleados y funcionarios correspondientes de la Administración Forestal del Estado. Tal reconocimiento, comprenderá, entre otros la medición de dichos productos la que se realizará en las épocas, lugares, condiciones y métodos elegidos y consignados en los contratos y convenios suscritos entre el Estado y los beneficios.

Artículo 87.- Todo árbol o madera cuya extremidad más gruesa tenga más de 0.25m. de diámetro con la corteza, reconocido o medido, para ser cortado, transportado o procesado, se marcará con los "Martillos del Estado" y del explotador o industrial forestal interesado u otras marcas especiales, además se podrá convenir en el uso de marcas especiales con el fin de distinguir las maderas procedentes de áreas forestales del Estado, ejidales o privadas. Las maderas procedentes de áreas forestales privadas deberán ser marcadas con la marca registrada del propietario del área forestal o del beneficiario del aprovechamiento. No será necesaria la marcación de la madera en pie en los casos en que se efectúen "cortes ha hecho", bajo los planes de ordenación preparados o aprobados por la Administración Forestal del Estado. Un reglamento especial regulará estas disposiciones.

Artículo 88.- Por todos los productos forestales que se obtengan de las áreas forestales públicas, el beneficiario de su aprovechamiento pagará al Estado o Municipio titular el precio unitario fijado por la Comisión Técnica de la Administración Forestal del Estado, nombrada por el Poder Ejecutivo. Al efecto, para la fijación del precio, la Comisión Técnica de la Administración Forestal del Estado considerará la ubicación del área forestal, su topografía, calidad del bosque, y la circunstancia de que tenga que construir caminos

forestales para extraer la materia prima. En las áreas forestales públicas todo producto forestal aprovechado, sea o no extraído del área de explotación, quedará sujeto a medición y al pago de precio de venta a excepción de aquellos que se consideren sin valor comercial por Administración Forestal del Estado.

Artículo 89.- La Comisión Técnica de la Administración Forestal del Estado, nombrada por el Poder Ejecutivo, determinará el precio de venta de la madera mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) La cubicación de los pie o parados aplicando los métodos denominados que den volumen reales de madera en rollo con o sin corteza, expresado en metros cúbicos; b) La cubicación de los troncos o trozas derribadas, con o sin corteza expresado en metros cúbicos, y c) El peso de la madera derribada, con o sin corteza expresada en unidades del sistema métrico decimal, o su correspondiente volumen expresado en metros cúbicos, de acuerdo a métodos y tablas aprobados por la Administración Forestal del Estado. Para cualquier otro producto forestal, se aplicará la unidad de medida que corresponda dentro del sistema métrico decimal.

Artículo 90.- En las áreas forestales privadas no calificadas podrán efectuarse cortes de madera y demás aprovechamientos forestales sin previo permiso de la Administración Forestal del Estado.- No obstante, los propietarios de áreas forestales privadas no clasificadas tienen la obligación de notificar por escrito a la Administración Forestal del Estado, antes de principiar los trabajos de aprovechamiento, la localización, la naturaleza y cuantía aproximada del corte de madera u otro aprovechamiento forestal que se proponga realizar afectando diez o más árboles por año, para lo cual deberá utilizarse cualquier unidad de medida del sistema métrico decimal. En los casos de terrenos pro indiviso se estará a lo dispuesto en el Código Civil. Al final de las operaciones anuales, el propietario comunicará a la Administración Forestal del Estado, el volumen o la cantidad afectada de maderas u otros productos forestales que haya proporcionado el aprovechamiento, lo que podrá ser constatado por la Administración Forestal del Estado. La ejecución de aprovechamientos forestales en áreas privadas no clasificadas sin estar en posesión del aviso de recibo suscrito por la Administración forestal del Estado, sin ajustarse a los datos facilitados en dicha notificación o el haber rendido los informes anuales de aprovechamiento con exactitud, será considerado como falta forestal, sancionable de conformidad a las disposiciones pertinentes de esta Ley.
(Derogado por el Decreto Ley 103)

Artículo 91°- La Administración Forestal del Estado podrá fijar según regiones, para las especies forestales más importantes, el diámetro mínimo de corte u otras reglas simples y generales a las que se dará publicidad y que deberán observar todos los interesados incluyendo los propietarios de áreas forestales privadas. El Reglamento de Bosques Particulares citado anteriormente, desarrollará las disposiciones contenidas en el presente Artículo.

Artículo 92°- Las industrias, explotaciones, planteles, o centro de trabajo en general donde se benefician productos forestales como aserraderos, fábricas u otros similares no podrán

instalarse en áreas urbanas y sub-urbanas por constituir una amenaza a la salud y un peligro a la seguridad de las poblaciones.

Artículo 93°- Ninguna persona natural o jurídica podrá obtener simultáneamente más de una adjudicación, contrato de suministro o permiso de aprovechamiento; excepto cuando a criterio del Consejo Superior de Planificación Económica y de la Administración Forestal del Estado, sea conveniente al incremento de la industria nacional de la madera.

Artículo 94°- Todo beneficiario de una adjudicación, contrato de suministro y de aprovechamiento forestal en pequeña y gran escala, estará obligado a contratar personal técnico forestal de conformidad con el Código de Trabajo, para elaborar y ejecutar los planes de ordenamiento, el aprovechamiento y operaciones establecidos en los respectivos convenios, siempre que ellos mismos no reúnan tales requisitos. Este personal técnico estará obligado a dar un informe mensual de actividades a la Administración Forestal del Estado. En ningún caso, estos servicios técnicos serán proporcionados por personal laborante en la Secretaría de Recursos Naturales. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 95°- Queda prohibido en las áreas forestales el corte y destrucción de árboles a uno y otro lado de la carretera en un área de treinta metros desde el límite del derecho de vía son previa autorización de la Administración Forestal del Estado. La Secretaría de Recursos Naturales promoverá y dará asistencia técnica para la siembra de árboles ornamentales a todo lo largo de las carreteras permitido en el límite de derecho de vía.

Artículo 96°- Para la explotación de los recursos forestales en gran escala y en los contratos de suministro de productos forestales, el Estado adoptará como norma de sus resoluciones en esta materia, que dichas explotaciones se hagan en forma racional y que el país derive de ella, un beneficio económico como partícipe de las ganancias provenientes de las mismas.- A dicho efecto deberá: 1.- Ser socio de la constitución del capital en un cincuenta y uno por ciento (51%) de la empresa explotadora, contribuyendo en la formación de tal capital con el aporte de sus activos forestales cuya evaluación deberá hacerse técnicamente en cada caso. 2.- Hacer aportaciones de capital en efectivo cuando lo creyere conveniente y lo permitan sus posibilidades económicas. 3.- El Estado, no podrá participar en las sociedades de responsabilidad solidaria o ilimitada. El Estado gozará en lo demás de los derechos que corresponden a socios según el tipo de sociedad. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 97°- La Secretaría de Recursos Naturales propondrá a la Secretaría de comunicaciones y Transporte la emisión de series de sellos postales, con motivos del paisaje, la flora y fauna del país por el tiempo que se considere conveniente y con el fin de incrementar los recursos del Fondo Forestal Nacional. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 98.- La persona natural o jurídica establecida o por establecerse que obtenga permiso para el aprovechamiento forestal en pequeña o gran escala en áreas forestales públicas, quedan obligadas a entregar a la Administración Forestal del Estado al

vencimiento de su permiso: a) Los edificios o enseres dedicados a servicios públicos en los lugares en que operen (ciudad, aldea o caserío); b) El camino de explotación o la carretera en las condiciones previamente establecidas en el plan forestal. El cumplimiento de lo anterior estará bajo la supervisión y reglamentación de la Administración Forestal del Estado.

Artículo 99.- En los terrenos que el Estado destine para. Programas de Reforma Agraria, los que además de tener vocación forestal sean apropiados para la agricultura, se desarrollará una explotación mixta agroforestal y al efecto la Secretaría de Recursos Naturales a través de la Administración Forestal del Estado, colaborará con el Instituto Nacional Agrario en la ejecución de los mismos.

CAPÍTULO X

De las Industrias Forestales

Artículo 100.- Dentro del contexto de la presente Ley, se consideran como industrias forestales las que utilicen como materia prima principal, incorporándole valor agregado, las maderas, aceites, látex, resinas, corteza, semillas y además productos primarios de origen forestal. Se considerarán como explotaciones forestales, las que extraigan esas materias primas y productos primarios, los exporten o los revendan sin valor agregado a las industrias forestales del país.

Artículo 101.- La Administración Forestal del Estado a fin de sentar las bases de aprovechamiento integral del bosque en las áreas forestales públicas y privadas así como para mejorar la situación económica del campesinado del país, deberá realizar programas de resinación del pino, siempre y cuando así convenga a la industrialización de la madera. En estos casos el Estado deberá dar todo el asesoramiento técnico.

Artículo 102.- Todas las industrias y explotaciones forestales que operen o se propongan operar en el país deberán inscribirse, previa aprobación de la Administración Forestal del Estado en el Registro de Industrias y Explotaciones Forestales. Las nuevas solicitudes de inscripciones, procedentes de industrias o explotaciones forestales, deberán precisar la naturaleza y volumen medio anual de madera u otros productos que calculen aprovechar y utilizar, en metros cúbicos o de ordenación, la localidad donde van a ejercer sus actividades, así como los medios materiales y financieros que disponen, el personal profesional e industrial y el número de obreros que emplearán. La Administración Forestal del Estado rechazará la inscripción de nuevas empresas industriales o explotaciones en el Registro citado: a) Si dichas empresas o explotaciones no pueden justificar que disponen de personal profesional adecuado, de medios financieros suficientes- o la posesión de maquinaria y equipo adecuado para las operaciones que proyecten. b) Si sus actividades se realizarán en una región del país en donde tales operaciones sean contrarias al interés general. c) Si estas industrias o explotaciones no cumplen con el Artículo 100 de esta Ley. En caso de que se deniegue la inscripción, el interesado podrá apelar de la decisión ante la Secretaría de Recursos Naturales dentro del término que señala el Código de

Procedimientos Administrativos, la que resolverá definitivamente, previo informe de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica. Los propietarios o gerentes de la industria y explotaciones forestales que operen en el país, estarán obligados a suministrar todas las informaciones que sobre sus empresas o actividades le sean solicitadas, por la Administración Forestal del Estado y la Dirección General de Censos y Estadística en materia de su competencia para uso propio y con carácter oficial. Estarán obligados asimismo a depositar en la Administración Forestal del Estado, dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro respectivo o de la vigencia de la presente Ley, las huellas de las marcas que utilizan o utilizarán para establecer sus derechos sobre las maderas u otros productos forestales que aprovechen o se propongan aprovechar. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a la imposición de las sanciones que se establecen en esta Ley.

Artículo 103.- Los empleados y funcionarios de la Administración Forestal del Estado investidos de facultades de inspección podrán examinar los locales, almacenes, maquinarias e instalaciones de las industrias y explotaciones forestales, inventariar la existencia de materias primas y productos elaborados y efectuar cualquier otro control o pesquisa, en materia de su competencia, siempre que se encuentren en acto de servicio y previa notificación al dueño o gerente.

Artículo 104.- La Administración Forestal del Estado expedirá para cada año civil, las licencias anuales de operaciones, previo pago de los derechos correspondientes, sin las cuales las industrias y explotaciones forestales no podrán dedicarse a sus actividades. Se denegará n las licencias a las industrias y explotaciones que no acaten las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, como también a aquellas que habiendo obtenido derechos de adjudicación o permisos de aprovechamiento, no cumplan las condiciones y requisitos exigidos en los convenios o permisos que amparen sus derechos. Se podrán exceptuar los casos en que expresamente convenga lo contrario.

Artículo 105.- La Secretaría de Recursos Naturales podrá adoptar todas aquellas disposiciones necesarias para comprobar, en carreteras y cursos de agua, que los productos forestales procedentes de las áreas públicas y que fueren transportadas a las fábricas, almacenes de depósitos o a los puertos de exportación, han sido efectivamente objeto de los controles y mediciones por parte de la Administración Forestal del Estado.

Artículo 106.- Las explotaciones forestales que se realicen y las industrias forestales establecidas o que se establezcan en el país, tendrán como objetivo la transformación progresiva de la materia prima de productos elaborados al mayor grado posible. Comprobado por el Estado la recuperación de la inversión original del empresario, estos deberán iniciar la instalación y operación de plantas industriales para la transformación y elaboración de la materia prima. Se concederá al empresario un período de gracia de un año contado a partir de la recuperación de la inversión, para el cumplimiento de la obligación anterior. Si vencido este período no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se sancionará al empresario con una multa equivalente

al 50% de sus utilidades anuales, la que se hará efectiva gubernativamente, sin perjuicio de la obligación de instalar las plantas industriales antes citadas.

CAPÍTULO XI

Unidades Forestales, Asociaciones y Cooperativas Forestal

Artículo 107°- Cuando el interés público así lo requiera, se agruparán áreas forestales pertenecientes a varios propietarios privados con el objeto de coordinar los aspectos administrativos, técnicos y económicos de su explotación y aprovechamiento. La Secretaría de Recursos Naturales promoverá, entre estos, la constitución de “UNIDES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL”. Estas unidades preferentemente se constituirán en forma cooperativa. El objeto de tales unidades es obtener un macizo forestal, extenso y ordenado, un rendimiento físico y económico más elevado que el que permita obtenerse de parcelas reducidas. La finalidad de estas Unidades es el abastecimiento de materia prima y su debida industrialización, colocando a sus propietarios en situación que les sea posible obtener mejores rendimientos. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 108°- Las unidades de Aprovechamiento Forestal podrán constituirse en: a) De suministro de productos forestales; b) De industrialización, y c) Mixtas, cuando concurren los dos aspectos enunciados anteriormente. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 109°- Las unidades de Aprovechamiento Forestal podrán incorporar áreas forestales públicas mediante Acuerdo de la Secretaría de Recursos Naturales, previo dictamen de la Administración Forestal del Estado, del Instituto Nacional Agrario, y de cualquier otro organismo competente.

Artículo 110°- Las unidades de Aprovechamiento Forestal se constituirán obligatoriamente: a) Cuando exista conformidad de los dueños que por lo menos representen el cincuenta por ciento de la superficie forestal global afectada por el Proyecto; b) Cuando las áreas forestales afectadas por el Proyecto hayan sido declaradas de utilidad pública o zona de interés forestal, y c) Cuando el Proyecto haya sido formulado o aprobado por la Administración Forestal del Estado. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 111°- La constitución y funcionamiento de la unidades de Aprovechamiento Forestal se regirá, en lo conducente, por la Ley de Asociaciones Cooperativa*(Derogado por el Decreto Ley 103)* s, por su Reglamento especial aprobado por el Poder Ejecutivo y por la Legislación Civil y Mercantil que corresponda.

Artículo 112°- Dentro de las disposiciones de la presente Ley y en lo que corresponde al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y Protocolo Convenio Centro Americano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, Ley de asociaciones Cooperativas, La Secretaría de Recursos Naturales Adoptará, o en su caso propondrá, las disposiciones oportunas para impulsar las formaciones y desarrollo de unidades de Aprovechamiento Forestal, mediante las medidas de auxilio y promoción,

tales como: a) asistente Técnico; b) Concesión de las Calificaciones de “Interés Nacional”, “Interés Social” o “Interés Local”, a las unidades que sean acreedoras de tales títulos; c) Trato preferencial en la aplicación de las disposiciones del Capítulo VII de esta Ley, y d) Facilidades crediticias, extensiones tributarias y demás beneficios de carácter económico. Dentro de estos depósitos, la Administración Forestal del Estado promoverá y apoyará: a) El Colegio y Asociaciones Profesionales y Técnicos Forestales Nacionales; b) La formación de sociedades no lucrativas destinadas a la conservación y protección de los recursos forestales renovables del país; c) Las asociaciones de productores forestales con el fin de fomentar la industrialización forestal, mejorar la comercialización, aumentar la productividad e impulsar la modernización de las industrias forestales; y d) Las Asociaciones y Cooperativas Forestales. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Capítulo XII

Fondo Forestal Nacional

Artículo 113°- Con el fin de promover y facilitar programas para mejorar a corto, mediano y largo plazo, mediante proyectos de recuperación, protección y ordenación de las áreas forestales, se crea un Fondo Forestal Nacional dentro del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, administrado a través de la Tesorería general de la República por la Administración Forestal del Estado y bajo la supervisión de la Secretaría de Recursos Naturales. La creación de este fondo tiene como propósito fundamental hacer valedera la influencia socioeconómica que las áreas forestales ejercen sobre el desarrollo integral del país. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 114°- Los programas a financiarse con el Fondo Forestal Nacional podrá comprender, total o parcialmente, entre otros: a) Elaboración y ejecución del plan nacional de desarrollo forestal; b) Estudios de ordenación; c) Control de incendios y epidemias a nivel nacional, previa declaratoria de la Administración Forestal del Estado; d) Apertura de caminos forestales de programas nacionales de protección y aprovechamiento forestal; e) Educación e investigación forestal; f) Indemnizaciones y Montepíos para el personal accidentado en trabajos forestales o sean en el caso de accidentes fatales para sus familiares; g) Otros programas forestales de carácter nacional. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 115°- La Administración Forestal del Estado será la Encargada de elaborar los programas a ser financiados con dicho fondo y planeados a diez años plazo, además programará detalladamente los planes anuales a ser ejecutados con cargo al referido fondo. Todos los planes serán aprobados por la Secretaría de Recursos Naturales. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Artículo 116°- Los recursos del Fondo Forestal Nacional se integrarán: a) Por las cantidades que anualmente se asignen en el Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República; b) Por las donaciones de particulares, asociaciones, cooperativas forestales, industrias forestales, valores que serán deducibles del Impuesto sobre la Renta; c) De los prestamos

y demás aportaciones que el Estado acuerde para dichos fondos. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Capítulo XIII

Infracciones Forestales

Artículo 117º- Las infracciones forestales en atención a su gravedad se clasifican en **delitos y faltas**.

Artículo 118º- De los delitos forestales conocerá la justicia ordinaria.

Artículo 119º- La Administración Forestal del Estado conocerá de las faltas forestales con arreglo a lo prescrito en los Artículos 129 y 130 de esta Ley, pero las sanciones que aplique dejan a salvo el derecho de los ofendidos para exigir la responsabilidad civil cuando proceda.

Artículo 120º- Constituye delito, forestal: a) Falsificar, alterar, mutilar o borrar cualquier marca empleada por la Administración Forestal del Estado o registrada de acuerdo con esta Ley o sus Reglamentos; b) Mover, destruir o mutilar cualquier hito, mojón o señal que indique los linderos de una área forestal pública, o cualquier zona demarcada por la Administración Forestal del Estado; c) Incendiar bosques, matorrales, mieses, pastos o plantíos; excepto en los casos y bajo las condiciones previstas por la presente Ley; d) Aprovechar, dañar, destruir, o extraer ilegalmente productos forestales de un área forestal pública o privada con ánimo de lucro o bien empleando violencia o intimidación de las personas o fuerza en las cosas; e) Ocupar, roturar, talar, descombrar o rozar ilegalmente un área forestal oponiendo resistencia a los propietarios ya las autoridades civiles y militares o forestales.

Artículo 121º- Constituye falta forestal: a) Mutilar,-circundar, descortezar árboles como abrirlos para la extracción de la resina, gomas u otros jugos en los casos prohibidos por esta Ley y sus Reglamentos; b) Introducir o mantener ganados en las áreas forestales en los casos o circunstancias prohibidas en la presente Ley, y c) Toda acción u omisión violatoria de los planes de ordenación y demás disposiciones y resoluciones emanadas de la Administración Forestal del Estado.

De los Delitos Forestales

Artículo 122º- Cuando cualquier funcionario o empleado competente del ramo, autoridad civil o militar sorprendiere a cualquier persona en el acto de cometer delito forestal podrá detenerlo para presentarlo ala orden del Juez competente en el acto y no pudiendo verificar esto, lo hará dentro de las veinticuatro horas siguientes. Deberá además decomisar los productos forestales, herramientas, vehículos, semovientes y todo aquello que hubiere servido para cometer el delito y necesario para facilitar su esclarecimiento.

Artículo 123º- Los Artículos decomisados conforme al Artículo anterior serán señalados con una marca oficial si fuera posible, para indicar su decomiso y el funcionario o empleado forestal o autoridad indicadas, elevará n inmediatamente un informe a la Administración Forestal del Estado y al Juez competente, poniendo a disposición de éste último los efectos decomisados. Cuando la propiedad decomisada pertenezca al Estado, el Juez competente, concluidos los trámites de Ley, ordenará su devolución.

Artículo 124º- El Juez que conozca de la causa dictará disposiciones para resolver sobre la propiedad decomisada. No obstante, la resolución no tendrá efecto mientras no hayan sido resueltos los reclamos que versen sobre el dominio de las cosas, a menos que estas puedan deteriorarse o perderse.

Artículo 125º- Los delitos a que se refieren los incisos a) y b) del Artículo 110 de esta Ley, serán castigados con **multa hasta de Un Mil Lempiras (L.1,000.00)** o con la pena de reclusión menor en su grado medio.

Artículo 126º- Los delitos a que se refiere el inciso c) del Art. 120 de esta Ley serán castigados como sigue: a) Con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y en su término máximo, cuando el daño excediere de Quinientos Lempiras (L500.00). b) Con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y en su término medio; cuando el valor de los daños no excedieren de Quinientos Lempiras (L.500.00) pero excediere de Cincuenta Lempiras (L.50. 00). c) Con la pena de reclusión menor en su grado máximo y en su término medio, cuando el valor de los daños no excediere de Cincuenta Lempiras (L. 50.00).

Artículo 127º- Los delitos a que se refieren los incisos d) y e) del Artículo 120 de esta Ley serán sancionados con reclusión menor en su grado medio cuando no se encuentren tipificados en el Código Penal, en cuyo caso se aplicarán las penas establecidas en el mismo.

De las Faltas Forestales

Artículo 128º- En las acciones u omisiones no constitutivas de delito, las declaraciones o denuncias de los funcionarios o empleados de la Administración Forestal del Estado, en acto de servicio, darán fé salvo prueba en contrario.

Artículo 129º- Toda falta forestal, puesta en conocimiento de la Oficina Legal de la Administración Forestal del Estado, dará lugar a la incoación de un expediente en el que se dictarán todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, siendo obligatorio el peritaje para la fijación de los daños y perjuicios si los hubiere y la notificación de los presuntos culpables, quienes podrán aducir alegaciones en su defensa y presentar pruebas en cualquier fase del procedimiento.

Artículo 130º- Concluido el expediente, el Jefe de la Oficina Legal de la Administración Forestal del Estado lo remitirá al Juez competente cuando conste o se presuma que la infracción constituye delito; pero si solamente constituyere falta forestal, impondrá él

mismo las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley. Contra la resolución del Jefe de la Oficina Legal de la Administración Forestal del Estado, cabrá el recurso de apelación ante la Secretaría de Recursos Naturales, cuya re

Pondrá fin a la vía administrativa. El plazo para interponer el recurso de apelación será de diez días contados desde el día siguiente de la notificación al interesado de la resolución objeto del recurso. La ejecución de las sanciones impuestas por faltas forestales podrán hacerse por la vía judicial, después de transcurrido un mes desde su imposición y siempre que la resolución sea firme, a través de la Procuraduría General de la República.

Artículo 131º- La sanción de las faltas forestales consistirá en indemnización y multa calculadas conforme a las siguientes normas: a) La indemnización será igual a los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la infracción, incluyendo el valor de los productos ilegalmente aprovechados, si estos no fueren recuperados, o la parte correspondiente al valor de la depreciación de los mismos si hubiesen sufrido deterioro atribuible al infractor o fueren recuperados solo parcialmente. b) La multa será igual al valor de la indemnización. Cuando por la naturaleza de la falta no haya lugar al pago de la indemnización, se impondrá multa de **cinco a quinientos lempiras** (L.5.00 a L.500.00) tomándose en cuenta las circunstancias concurrentes.

Artículo 132º- Las multas que imponga la Administración Forestal del Estado al tenor del Artículo 131 de esta Ley ingresarán a la Tesorería General de la República, empero la indemnización será percibida por quién corresponda con arreglo al derecho de la propiedad establecida cualquiera que sea el régimen legal del terreno donde se cometió la falta.

Disposiciones Comunes a los Delitos y Faltas Forestales

Artículo 133º- La venta de los productos decomisados como consecuencia de una infracción forestal se verificará en pública subasta, previa tasación pericial y avisos que se fijaran en lugares adecuados y que se insertaran en un diario de circulación general en el país por el término de cinco días; De la indemnización que debe abonar el infractor al perjudicado podrá rebajarse el producto de la venta deducidos los gastos correspondientes. En todo caso si los productos decomisados pertenecen a un tercero éste podrá reclamarlos antes de rematarlos.

Artículo 134º- Pertenecen al Estado todo producto forestal de procedencia ignorada que carezca de marca de propiedad registrada, salvo prueba en contrario.

Artículo 135º- Los funcionarios y empleados forestales y la autoridad civil y militar tienen la obligación de comunicar oficialmente a la Administración Forestal del Estado, toda infracción que descubran, sin perjuicio de formular la correspondiente denuncia al juez competente, cuando exista motivo para considerar que la infracción constituye delito forestal. En las denuncias se enumerarán los detalles y circunstancias del hecho cometido y se indicará n los nombres de los testigos del mismo.

Artículo 136º- Los propietarios u otras personas que impidan la entrada, paso o permanencia de los funcionarios o empleados de la Administración Forestal del Estado, en acto de servicio en cualquier predio rústico incurrirán en falta forestal castigable con multa de Cinco a Quinientos Lempiras (L. 5.00 a L. 500.00) según la gravedad de la falta, sin perjuicio de permitir que los funcionarios y empleados mencionados cumplan con su cometido, en todo caso la Administración Forestal del Estado podrá abstenerse de aplicar esta sanción y proceder contra los culpables por la vía criminal.

Artículo 137º- Los funcionarios, empleados públicos civiles o militares que infrinjan las disposiciones de esta Ley, incurrirán en las sanciones establecidas en la misma, en el Código Penal Común o Militar en su caso.

Disposiciones Complementarias

Artículo 138º- Por razón de su destino, quedan clasificadas las siguientes áreas, como: 1.- Zonas Forestales Protegidas. a) La Zona Forestal Protegida "Número Uno" que comprende los Manglares del Golfo de Fonseca en los Departamentos de Choluteca y Valle declarada según Decreto Legislativo N° 117 del 17 de Mayo de 1961. b) La Zona Forestal Reservada N° 2 "En la Montaña del Cusuco", Departamento de Cortés, declarada por el Decreto Legislativo N° 179 del 20 de Mayo de 1959. c) La "Zona Forestal Reservada Número Tres", en Guanaja, Islas de la Bahía, declarada por Decreto Legislativo N°. 49 del 20 de Febrero de 1961; d) La "Zona Forestal Reservada Número Cuatro", que comprende la Cuenca Hidrográfica del Río Pelo en el Departamento de Yoro, declarada por Decreto Legislativo N°. 38 del 4 de Febrero de 1961. e) La "Zona Protegida Número Cinco", que comprende la Cuenca Tributaria del Lago de Y ojo a en los Departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara declarada por Decreto Legislativo N°. 71 de fecha 27 de Octubre de 1971. f) La "Zona Forestal Reservada de las quebradas y los ríos que forman parte del sistema de abastecimiento de la ciudad de Tegucigalpa, D. C. " ubicada en la jurisdicción de Valle de Ángeles, Santa Lucía y Tegucigalpa, Distrito Central, declarada por Decreto Legislativo N°. 72 del 27 de Octubre de 1971.- 2.- Zonas de Interés Forestal. a) La "Zona Forestal Reservada de Agalteca", Departamento de Francisco Morazán, declarada por Decreto Legislativo Número 22 de fecha 23 de Junio de 1966. b) La "Zona Protegida Reservada de Olancho, Departamento de Olancho" declarada por Decreto Legislativo N° 120 de fecha 7 de Noviembre de 1966.

Artículo 139º- Las solicitudes de concesión forestal que al entrar en vigencia la presente Ley, estuvieren en trámite, los interesados de las mismas tendrán un plazo de sus meses, contados a partir de la fecha indicada, para adaptarlas a las nuevas disposiciones de la presente Ley, y vencido este plazo sin que hubiere procedido a verificar tal adaptación o a llenar las nuevas condiciones y requisitos, se tendrán por desistidos. Los estudios realizados como consecuencia de un Contrato de Reconocimiento realizado al amparo de la Ley anterior, conservarán su validez con la única condición que actualizarlos a las nuevas condiciones exigidas en el caso de aplicar para verificar algún aprovechamiento que requiere esta condición. *(Derogado por el Decreto Ley 103)*

Disposición Derogatoria

Artículo 140º- La Presente Ley deroga la emitida por Decreto Legislativo Nº 117 de fecha 17 de mayo de 1961 y demás disposiciones que se le opondan.

Vigencia de esta Ley

Artículo 141º- La presente Ley entrará en vigencia veinte días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 18 días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y uno.

11. DECRETO DE CREACIÓN DE ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LAS MONTAÑAS DE MICO QUEMADO Y LAS GUANCHIAS.

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	25 de Octubre de 1,994
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	9 de Noviembre de 1,994
Fecha de publicación	19 de Noviembre de 1,994(Gaceta 27,505)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

Decreto 144-94

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que la forma incontrolada e irracional en que actualmente se hace la explotación de los bosques en áreas generadoras de agua con que se abastecen las ciudades, pueblos, aldeas, y caseríos, amenaza con la destrucción de las fuentes ya sea por agotamiento o destrucción.

CONSIDERANDO: Que aquella forma de explotación pone en peligro la calidad de vida de nuestros pueblos y sus expectativas, porque también daña la flora, la fauna y el clima y rompe el equilibrio ecológico existente en el área bajo explotación y en las zonas circunvecinas.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 64 de la Ley Forestal “ Se prohíbe en toda la Republica , la destrucción , corta, roza, y quema de todo los arboles arbustos y demás tipos de vegetación a menos de 250 metros horizontales de un nacimiento de agua y a 150 metros horizontales a ambos lados de su curso o corriente “.

CONSIDERANDO: Que el mismo Precepto establece que “Cuando el agua sirva para abastecer poblaciones el área de protección será igual al área de drenaje entendiéndose que esta es sinónima de “Área Tributaria o cuenca “ o lo que es mismo aquella “en que toda las aguas fluyen a un punto en común”

CONSIDERANDO: Que en el Congreso denominado Cumbre de la Tierra, que se celebro en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en Junio de 1,992 Honduras Suscribió el acta de cumplimiento de compromisos relativos al establecimiento y ejecución de toda aquellas acciones y regulaciones necesarias para evitar un mayor acelerado deterioro del medio ambiente y a procurar su protección y mejora tanto a nivel nacional como regional.

CONSIDERANDO: Que debido a la velocidad de ese crecimiento poblacional para el año 2,030 el Municipio del Progreso tendrá 487,582 habitantes y el casco urbano de Santa Rita, 41,524 para hacer un total de 529,105, lo que requerirá de 79,365 metros cúbicos de agua en caso de que cada persona consuma 0.15 metros cúbicos por día, a lo que habría que sumar el agua necesaria para uso no domésticos.

CONSIDERANDO: Que la red hidrográfica de la vertiente occidental de las Montañas de Mico Quemado y las Guanchias ha sido hasta la Fecha de mayor y más confiable fuente de agua con que cuenta el Municipio de el Progreso y el Casco Urbano de Santa Rita, así como las comunidades adyacentes, lo que vuelve indispensable su conservación para evitar problemas futuros de abastecimiento.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1. Declárese zona de reserva Ecológica la Vertiente Occidental de las Montañas de Mico Quemado y las Guanchias, situada en las Jurisdicción de los Municipios de el Progreso y Santa Rita departamento de Yoro , las que tendrán los limites siguientes: PUNTO DE INICIO, ESTACION TOPOGRAFICA, I el punto de inicio o estación topográfica I está localizado en el vertiente que forma la Quebrada el Capulín, en su desembocadura en el Rio Comayagua, situadas cuatro kilómetros aguas arribas del punto central de intersección de dicho rio con la carretera pavimentada que de Santa Rita Conduce a un punto conocido como la Barca, situado a la orilla de la Carretera pavimentada que une las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa de este punto parte con un rumbo S 5700,E hasta una distancia de 3650, en que está ubicada la estación II , este punto está situado a una altura sobre el nivel del mar de 437 metros, al Suroeste de la comunidad de Tapiguilares. De este punto se parte con un rumbo N 32°00, E. hasta una distancia de 6,900 metros donde se ubica la estación III , localizada en el vértice de intersección de las coordenadas latitudinal 14 y longitudinal 83 a 100 metros aproximadamente , al Oeste de la comunidad denominada el sitio San Estaban a una distancia de 4,250 metros donde se ubica la Estación V , localizada en la parte más alta del cerro , conocido con el Nombre de la Mulia , que tiene una altura de 1,442 metros sobre el nivel del mar . De este punto se parte con rumbo N. 69°00, E a una distancia de 3,100 metros, donde se ubica la Estación VI , Dicho punto intercepta el vértice de intercepción de las Coordenadas latitudinal 19 y longitudinal 89 cerca del caserío denominado el Robledal , de este punto se parte con un rumbo Norte Franco por sobre la misma línea coordenada 19 hasta un punto conocido como cerro el Caballo a una distancia de 4,300 de donde se ubica la estación VII , dicho punto está ubicado a 1,000 metros , aproximadamente y en Dirección Sur oeste, de las aldeas denominadas Rancho Escondido, Y los Mangos, desde este punto se parte con rumbo N640°00, E , a una distancia de 5,600 metros donde se ubica la estación VIII, Dicho punto intercepta el vértice formado por la intercepción de las coordenadas latitudinal 24 y longitudinal 96 , de este punto se parte Norte Franco y sobre la misma línea coordenada 24 hasta una distancia de 2,550 metros, donde se ubica la estación IX , en un sitio conocido como Tapexco del Tigre, de este punto se parte con Dirección a la Aldea el Tigre, pero sin llegar a la misma , con un rumbo N. 50°00, E, a una distancia de 2,900 metros en que se ubica la estación X , de este punto se parte con rumbo N. 62°00.0 hasta una distancia de 3,100 metros , en que se ubica la estación XI sobre el mismo rumbo y una distancia aproximada de 1,000 metros se ubica el Cerro Yuguela, con una altura de 1,242 metros sobre el nivel del mar, De este punto (Estación XI) se parte con rumbo Norte Franco , entre y equidistante de las coordenadas

latitudinales 23 y 24 , hasta la intercepción con las coordenadas longitudinal 06, a una distancia de 4,100 metros , en que se ubica la estación XII , de este punto se parte Este Franco, por sobre la misma coordenada 06 hasta una distancia de 2,500 metros , en que se ubica la Estación XIII , situada precisamente en el punto que intercepta la coordenada latitudinal 26 al Sur oeste de este punto (Estación XIII) y a una distancia aproximada de 1,000 metros se ubican en línea recta las Aldea de San Jose, La Loma y Guanijiquil . De este punto se parte con rumbo N 59°00, E, y a una distancia de 2, 750 metros se ubica la estación XIV, precisamente en el punto más alto del cerro la Jopona, con una altura de 761 metros sobre el nivel del mar. De este punto se parte con rumbo N. 11°00, E. hasta una distancia de 3,700 metros, en que se ubica la estación XV, recisamente en el punto que se intercepta las coordenadas latitudinal 29 y longitudinal 11. De este punto se parte con rumbo N 76°00, 0 hasta una distancia de 1,450 , metros que se ubica la estación XVI , localizada precisamente en el punto más alto de un grupo de cerros conocidos como cerros las lagunas , De este punto se parte con rumbo N 52°00,0 hasta una distancia de 3,000 donde se intecepta en la cota No 100 (Curva a nivel de 100 metros sobre el nivel del mar) donde se ubica la estación XVII , este punto está situado a 1,500 metros al Este de la comunidad denominada Guaymitas, situada a ambos lados de la carretera pavimentada , que conduce de el Progreso a Tela , De este punto se parte con rumbo Sur Oeste y con dirección Franca determinada por la cota 100 hasta interceptar la Quebrada Piletas , ubicada aproximadamente a 1,100 metros al sur de la Colonia de la Cooperativa Agropecuarias Guanchias , limitadas , sita en jurisdicción del municipio de Santa Rita , Departamento de Yoro, precisamente entre las coordenadas longitudinales 82 y 83 en que ubica la estación XVIII , la cota numero 100 constituye en el área delimitada el límite natural entre la Montaña de Mico Quemado. Entra la cota número 100 y ambos lados de la carretera pavimentada que une la comunidad de Guaymitas, con la ciudad de El Progreso y Santa Rita, están ubicado en los principales centro poblacionales de los municipios de El Progreso y Santa Rita, ambos sitios en el departamento de Yoro. De la estación XVIII se parten aguas arribas por dentro del cauce de la Quebrada Piletas hasta una distancia de 800 metros, donde se intercepta dicho cause con la cota numero 200, en que se localiza la estación XIX . De este punto se parte con rumbo S 02°00, E, hasta una distancia de 3,150 metros, en que está ubicada la estación I, en la que se sierra el polígono de toda el área objeto de la presente delimitación.

Artículo 2. La Secretaria de Estado en Los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, Y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y adoptaran las medidas que sean necesarias para evitar que se dañen los recursos naturales existente en la Zona de Reserva Ecológica a que se refiere el Artículo anterior, así como para incrementar y, mejorar el bosques, las cuencas los cursos de aguas, la flora y la fauna que en la misma se encuentran.

Adoptaran, asimismo medidas que garanticen la conservación de los suelos de ladera, la estabilización de los taludes y drenajes existentes en las carreteras que atraviesa la zona, la estabilización de los ríos y quebradas, el uso de técnicas adecuadas para la apertura de caminos o la ejecución de otras obras de infraestructura, la conservación del paisaje y la protección del medio ambiente en general.

Artículo 3.- Quien violare el presente decreto, se hará acreedora de una pena de dos (2) a cinco (5) años de reclusión por primera vez y de cuatro (4) a seis (6) años por segunda vez, mas una multa de Diez mil Lempiras (L10, 000.00) en cualquiera de los casos, la cual debe de ser enterada en la municipalidad respectiva.

Artículo 4.- En la zona de reserva a que esta ley se refiere, no se podrá ubicar nuevos asentamientos humanos, ni construir vivienda o edificios, ni ampliar las áreas a la fecha, dedicadas a labores agrícolas que directa o indirectamente, o en algún momento del tiempo, puedan originar daño a la ecología.

Queda igualmente prohibido extraer madera, leña, plantas ornamentales, medicinales o de otra clase o realizar labores de caza para cualquier fin, o pesca comercial.

Las Fuerzas Armadas, a través de unidades especiales o de la Fuerza de seguridad pública, le prestarán a las dependencias gubernamentales a que se refiere el artículo 2, precedente, el apoyo indispensable para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 5.- Que las municipalidades de el Progreso , Santa Rita y El Negrito , Junto con la Secretaria de estado en los Despachos de Recursos Naturales y ambiente y la Corporación hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) , procedan a la elaboración del Reglamento respectivo para la protección de las áreas que establece este Decreto.

Artículo 6. El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la Fecha de su publicación en el diario Oficial la Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los veinticinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

Roberto Micheletti Bain

Presidente

Salomón Sorto Del Cid

Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por tanto Ejecútese

Tegucigalpa M.D.C 9 de Noviembre de 1,994

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la Republica

El secretario de estado en los Despachos de Recursos naturales

Ramón Adolfo Villeda Bermúdez

12. DECRETO 56-90 DECLARATORIA DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA DE SAN PEDRO SULA

Fecha de Aprobación en el Congreso Nacional	31 de Mayo de 1,990
Fecha de Sanción del Presidente de la Republica	08 de Junio de 1,990
Fecha de Publicación	12 de Julio de 1,990
Fecha de Vigencia	El día de su Publicación

DECRETO NÚMERO 46-90

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que la actual forma incontrolada e irracional de explotación de los recursos naturales, amenaza con la destrucción de las fuentes de agua, de las ciudades importantes del país.

CONSIDERANDO: Que la ciudad de San Pedro Sula, por su ritmo actual de crecimiento poblacional, industrial y agropecuario, incrementará la demanda de agua, cuadruplicándola para el año 200, por lo que es urgente tomar medidas efectivas que conlleven a garantizar la conservación de las fuentes de agua superficiales; principalmente en la Cordillera del Merendón, la cual es de considerable importancia para el aprovechamiento de sus caudales, principalmente los Ríos de Piedras, Santa Ana, Zapotal y Armenia.

CONSIDERANDO: Que la explotación y manejo de las cuencas de la Cordillera del Merendón, ha sido incontrolada, con la consiguiente destrucción de los recursos bosque, suelo y agua, y la contaminación del agua potable de San Pedro Sula.

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de San Pedro Sula, previendo la demanda de agua, compró el año de 1917 un terreno de 5, 554 hectáreas, declarándolo zona de reserva “LA PROTECCION” la cual debe estar destinada solamente para producción de aguas, sus fuentes de agua, las cuales están dentro de la Cordillera del Merendón.

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de San Pedro Sula, basada en los Decretos Legislativos No.202-83 y 15-84, creó una unidad ejecutora especializada para el abastecimiento y distribución de agua de la ciudad, denominada División Municipal de Aguas, (DIMA), está capacitada para la ordenación y manejo de las correspondientes cuencas hidrográficas.

POR TANTO,

DECRETA;

ARTICULO 1.- Facultad a la Municipalidad de San Pedro Sula para ejercer total control sobre las áreas de producción de aguas, y de las zonas de reserva, de las cuencas hidrográficas en la Cordillera del Merendón, dentro de su jurisdicción, y que abastecen de agua la ciudad de San Pedro Sula y las poblaciones de Cofradía y Naco, y demás poblaciones adyacentes.

declarándoles Áreas de Producción de Aguas y zonas de reserva. Las zonas comprenden un área total de 395 Kilómetros cuadrados.

ARTÍCULO 2.- La Municipalidad de San Pedro Sula estará a cargo de la formación y ejecución de los planes de ordenación y manejos de las áreas de producción de agua, y de las cuencas hidrográficas, **y todo lo** relacionado a las mismas establecido en este Decreto, lo cual hará a través de la División Municipal de Agua (DIMA) en coordinación con COHDEFOR.

ARTÍCULO 3.- Declarar las siguientes áreas de producción de agua:

1. Área de Producción de Agua de San Pedro Sula,
2. Límites:
3. Partiendo de la carretera que de San Pedro Sula conduce al Cerro de La Virtud a la altura de la Cota 200 y siguiendo esta misma Cota con rumbo Nor-Oeste hasta 200 metros de Nor-Este de la intersección de dicha Cota (200)

Con la quebrada llamada de Palmeras y siguiendo desde este punto rumbo No.16° 00'0"

Hasta alcanzar la Cota 400, se sigue rumbo Norte por la Cota 400, aproximadamente 300 metros de donde se toma rumbo N. 10°00', hasta la intersección con la Quebrada de Santa Anita, 150 metros aguas abajo de la represa "Juan Lindo". De aquí se sigue rumbo N.60°00' 0" hasta alcanzar la Cota 400 cambia rumbo N.50°00' E, hasta llegar al Río Santa Ana, 150 metros aguas abajo de la presa del mismo nombre, tomando desde ese punto rumbo N.50°00' E, y cruzando el Río Santa Ana se alcanza nuevamente la Cota 200. A partir de este punto y por la misma Cota del Norte (Campo de Balompié), de este punto la línea prosigue con rumbo No.67°00'0" hasta alcanzar el Cerro La Coronilla a la altura de 825 metros.

De este punto y siguiendo rumbo N.19°00' se alcanza la parte más alta del Cerro Mogoton en la Cota 1300, prosiguiendo con la línea se toma rumbo a 55°00' hasta alcanzar con el Cerro Quebrada Botija a la altura de la Cota 1678. De este punto se toma rumbo Sur-Franco hasta alcanzar el Cerro llamado Mogote, Cota, 1749, de este lugar y tomando rumbo S.79° 00'0", se sigue en línea recta hasta el Cerro La Virtud en la Cota 1711. De este término la línea toma la carretera que conduce del pueblo La Virtud a San Pedro Sula, hasta su interposición con la Cota 200, cerrando el perímetro de la Zona Productora de Agua del Municipio de San Pedro Sula.

2. Área de Producción de Agua de Cofradía y Naco.

Límites:

Partiendo de la carretera que une la población de Naco al Cerro Manacal y a la altura de la Cota 200 y siguiendo esta misma Cota con rumbo Nor-Este hasta la intersección con la carretera que conduce desde Cofradía al Cerro Rusia. De este punto y siguiendo la línea sobre esta misma carretera, con rumbo Nor-Este hasta llegar al Cerro Rusia a la Cota 1130. De este punto la línea continúa con rumbo N.22°00'0" en línea recta hasta encontrar la parte más alta del Cerro La Mina. De este punto la línea toma rumbo S.52°00'0" línea recta hasta encontrar la montaña cabecera de Naco a la altura de 1562 metro sobre el nivel de mar. De este término la línea toma rumbo S.85°00'0" E, hasta el Cerro llamado Manacal en la Cota 1100. Partiendo de

este punto y tomando un rumbo S. 60°00'E, la línea sigue hasta alcanzar la carretera que conduce desde Manacal a la población de Naco y siguiendo el curso de esta carretera sigue la línea hasta encontrar la Cota 200, cerrando el perímetro de esta Zona de Producción de Agua.

ARTICULO 4.- Los ciudadanos hondureños por nacimiento dedicados a la agricultura, que actualmente están asentados y que son vecinos de la zona objeto de esta Ley, deberá ser protegidos a través de programas educativos sobre el cuidado y manejo del bosque; si su ubicación resultare negativa para la protección del mismo, serán reubicados en otras zonas mediante programas de asentamientos humanos, ejecutados bajo la responsabilidad conjunta de la Municipalidad de San Pedro Sula y del Instituto Nacional Agrario.

En los casos en que necesariamente deba desalojarse determinado predio, el mismo se efectuará de acuerdo al procedimiento que establece la Ley de Expropiación Forzosa.

ARTICULO 5.-Declarar la siguiente Zona de Reserva, la cual incluye las Áreas de Producción de Agua de San Pedro Sula, Cofradía y Naco.

Limites Generales de la Zona de Reserva del Municipio de San Pedro Sula:

A partir de la intercepción de la Carretera de Occidente con la Carretera del norte en el Barrio Chamelecón y tomando rumbo N.64°00'0 hasta alcanzar la Cota 200, continuando rumbo Norte por toda la Cota 200, hasta una distancia de 150 metros aguas debajo de la represa de la Quebrada La Puerta, punto por donde la línea cruza la misma quebrada con rumbo N.16°00'0 hasta alcanzar nuevamente la Cota 200, continuando rumbo Norte por la misma Cota 200 hasta la intercepción del Rio Santa Ana 150 metros aguas debajo de la Presa del mismo nombre. Tomando de este punto rumbo N.50°00' y cruzando el Rio Santa Ana se alcanza nuevamente la Cota 200. A partir de este punto y por la misma Cota 200 hasta la línea de intercepción con la Quebrada de Armenta donde la línea cruza la quebrada con rumbo N.70°00' E, hasta de nuevo la Cota 200, a partir de este punto, siguiendo rumbo N.75°00' E, en línea recta se llega al punto más alto de Cerro 330, en Cota 330.

Siguiendo rumbo N.47° 00'0 y en línea recta se alcanza el Cerro Will a la elevación de 175 metros. Siguiendo de este punto rumbo N.475 metros. Siguiendo de este punto y con rumbo N.78°00'0 en línea recta se llega al Cerro La Coronilla en la Cota 825. De este punto y siguiendo rumbo N.69°00'0 se alcanza el Cerro Mogotón en la Cota 1300. Prosiguiendo con la línea se toma rumbo 85°00'0 hasta encontrar el Cerro Quebra Botija en la Cota 1678. De este punto se toma rumbo S.52°00'0 en línea recta hasta alcanzar el Cerro Quemado a la Cota 1147. De este punto y siguiendo rumbo S.73°00'0 en línea recta se alcanza el Cerro El Remolino a la altura de 778 metros. Partiendo de este punto se toma rumbo S.39°00'0 en línea recta hasta alcanzar el Cerro llamado La Fortuna a una Cota de 1303. Siguiendo rumbo 12°00'0 hasta alcanzar la Cota 1800 en la Falda de la Montaña San Idelfonso y bordeando esta montaña hacia el Norte y siguiendo la misma Cota 1800, la línea límite continúa hasta el límite departamental de los Departamentos de Santa Bárbara y Cortés. Continuando por la línea límite y tomando el curso del Rio Naco aguas abajo se alcanza la Cota 200 hasta cercanías de la población Naco, Cortés. De este punto la línea continua por la misma Cota 200, tomando rumbo Nor-Este hasta su encuentro con el Rio Manchaguala, luego cambia rumbo a Sur-Este siguiendo la misma Cota 200 hasta la intercepción con la Quebrada Calamar a una distancia de un kilómetro al Norte de la Carretera de Occidente. De aquí la línea prosigue con rumbo Sur y

aguas abajo hasta alcanzar la altura de la Carretera de Occidente. Desde este punto la línea divisoria toma rumbo Este siguiendo la Carretera de Occidente que conduce a San Pedro Sula hasta llegar a la intersección con la Carretera del norte en la población de Chamelecón, en donde cierra el perímetro de los límites generales de la Zona de Reserva del Municipio de San Pedro Sula en la Cordillera del Merendón y zonas adyacentes.

ARTÍCULO 6.- La Municipalidad de San Pedro Sula deberá regular el manejo y ordenación técnica para la protección de la Zona de reserva, cubriendo lo siguiente:

- a) Conservación de Bosques;
- b) Conservación y mejora de suelo;
- c) Estabilización de Taludes y drenajes en carreteras;
- Ch) Prevención de crecientes;
- d) Control de la contaminación de fuentes de agua;
- e) Conservación de la fauna y flora;
- f) Aprobación o improbación de aperturas de caminos;
- g) Conservación del medio ambiente; y.
- h) Facilidades de recreación y esparcimiento público.

ARTÍCULO 7.- La Municipalidad deberá aplicar las medidas correctivas necesarias, multas o arrestos, a quienes contravinieren las disposiciones relativas a la defensa y preservación de los recursos hídricos, y en este caso de delitos públicos denunciar a los infractores ante los Tribunales comunes competentes.

ARTÍCULO 8.-El presente Decreto será reglamentado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a propuesta de la Municipalidad de San Pedro Sula.

ARTÍCULO 9.- Todos los organismos del Estado están en la obligación, cuando así se lo solicitaren, de colaborar para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y de los planes de manejo que se elaboren a efecto.

ARTÍCULO 10.- A partir de la vigencia de esta Ley, quedan terminantemente prohibidos nuevos asentamientos humanos, todo tipo de explotaciones así como cualquier clase de construcciones, excepto las destinadas a la vigilancia, manejo y conservación de las zonas objeto de esta Ley, efectuadas exclusivamente por la autoridad responsable.

ARTÍCULO 11.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos noventa.

RODOLFO IRIAS NAVAS

Presidente

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

Secretario

CARLOS GABRIEL KATTAN SALEM

Secretario

Al Poder Ejecutivo,

Por Tanto, Ejecútese,

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Junio de 1990

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO

Presidente

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales

MARIO NUFIO GAMERO

13. ACUERDO DE CREACIÓN DEL MONUMENTO NACIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TALGUA

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	05 de Mayo de 1,997
Fecha de publicación	01 de Noviembre de 1,997
Fecha de Vigencia	A Partir de su publicación

Acuerdo 140

Tegucigalpa M.D.C, 05 de Mayo de 1,997

El Presidente de la Republica

CONSIDERANDO: Que la constitución de la Republica en su artículo 172 establece la obligación del Estado Hondureño, de velar por la defensa, Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural Histórico de la Nación.

CONSIDERANDO: Que es un deber del Estado adoptar las medidas legales , tendientes a rescatar y conservar el patrimonio cultural de Honduras , así como otras medidas de emergencia , orientadas a proteger las riquezas arqueológicas e históricas para evitar su deterioro natural por la erosión de los elementos de la naturaleza y la acción depredadora de la mano del hombre.

POR TANTO:

En uso de las facultades que la constitución de la Republica le otorga y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 5 (literales a y ch) 13, 21 24 30 y 35 de la Ley de Protección del Patrimonio cultural de la Nación.

ACUERDA:

Artículo 1.- Declarar Monumento Nacional el Sitio Arqueológico de TALGUA, Departamento de Olancho, Municipio de Catacamas. Comprendido dentro de los límites siguientes:

La Entrada Principal se ubica dentro de los límites del Parque Nacional Sierra de Agalta a un UTM aproximado de E621300N1697600, centro aproximado de asentamiento precolombino cercano a la cueva se encuentra en el punto UTM E 622400 N 1645500. De la hoja Cartográfica de Catacamas Hojas 30601 V. editada por el Instituto Geográfico Nacional en 1,985.

La zona Arqueológica Cueva Rio Talgua, se encuentra ubicada en el Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho, en la Zona conocida como Talgua Arriba.

En esta Zona incluye la Cueva del Rio Talgua, los Sitios Arqueológicos y demás cuevas que descubran, así como cualquier otro recurso , cultural, ecológico y paisajístico que se encuentren en las dos riberas del Rio Talgua, sus afluentes y Zonas aledañas , desde la coordenada UTM 230450 hasta 5 kilómetros Rio Arriba en las cercanía de la Montaña Mata de Café. Esta Área se ubica en la Hoja Cartográfica 3060IV, serie E752, Catacamas, editado por el Instituto Geográfico Nacional.

Parte de este territorio se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Sierra de Agalta.

Artículo 2.- Prohibir la ejecución de cualquier tipo de obra pública o privada que altere o perjudique la Zona Arqueológica señalada en el Artículo 1 de este acuerdo, sin previa autorización del Instituto Hondureño de antropología e Historia.

Artículo 3.- La presente Declaratoria debidamente protocolizada por exhibición, deberá de inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Olancho y el Registro Nacional de Bienes Culturales, que para efectos de Ley, lleva el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

Artículo 4.- El presente acuerdo entrara en Vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.**COMUNIQUESE**

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente

Dr. Rodolfo Pastor Fasquell

Secretario de Estado en los Despachos de Cultura Artes y Deportes

14. ACUERDO DE CREACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA SITIO TENAMPUA.

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	05 de Mayo de 1,997
Fecha de publicación	01 de Noviembre de 1,997
Fecha de Vigencia	A Partir de su publicación

Acuerdo N 139-

Tegucigalpa M.D.C 05 de mayo de 1,997

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la constitución de la Republica en su artículo 172 establece la obligación del Estado Hondureño, de velar por la defensa, Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural Histórico de la Nación.

CONSIDERANDO: Que es un deber del Estado adoptar las medidas legales , tendientes a rescatar y conservar el patrimonio cultural de Honduras , así como otras medidas de emergencia , orientadas a proteger las riquezas arqueológicas e históricas para evitar su deterioro natural por la erosión de los elementos de la naturaleza y la acción depredadora de la mano del hombre.

POR TANTO:

En uso de las facultades que la constitución de la Republica le otorga y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 5 (literales a y ch) 13, 21 24 30 y 35 de la Ley de Protección del Patrimonio cultural de la Nación.

ACUERDA:

Artículo 1.- Declarar Zona Arqueológica el sitio Arqueológico de TENAMPUA, Departamento de Comayagua, Comprendido dentro de los Límites siguientes:

La Zona Arqueológica de Tenampua se ubica al sur del Municipio de la Villa de San Antonio en el Departamento de Comayagua, en torno al Punto UTM 41478, de la Hoja Cartográfica 265 8-1 serie 752, la Paz editado por el instituto Geográfico Nacional, los vestigios Arqueológicos, Prehispánicos, como cualquier otro recurso cultural, ecológico, geológico y paisajístico que allí se encuentre.

Artículo 2.- Prohibir la ejecución de cualquier tipo de obra pública o privada que altere o perjudique la Zona Arqueológica señalada en el Artículo 1 de este acuerdo, sin previa autorización del Instituto Hondureño de antropología e Historia.

Artículo 3.- La presente Declaratoria debidamente protocolizada por exhibición, deberá de inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Comayagua y el Registro Nacional de Bienes Culturales, que para efectos de Ley, lleva el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

Artículo 4.- El presente acuerdo entrara en Vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. **COMUNIQUESE**

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente

Dr. Rodolfo Pastor Fasquell

Secretario de Estado en los Despachos de Cultura Artes y Deportes

15. ACUERDO DE CREACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA LOS NARANJOS

Fecha de Firma por el Presidente de la Republica	05 de Mayo de 1,997
Fecha de publicación	01 de Noviembre de 1,997
Fecha de Vigencia	A Partir de su publicación

Acuerdo N 138-

Tegucigalpa M.D.C 05 de mayo de 1,997

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que la constitución de la Republica en su artículo 172 establece la obligación del Estado Hondureño, de velar por la defensa, Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural Histórico de la Nación.

CONSIDERANDO: Que es un deber del Estado adoptar las medidas legales , tendientes a rescatar y conservar el patrimonio cultural de Honduras , así como otras medidas de emergencia , orientadas a proteger las riquezas arqueológicas e históricas para evitar su deterioro natural por la erosión de los elementos de la naturaleza y la acción depredadora de la mano del hombre.

POR TANTO:

En uso de las facultades que la constitución de la Republica le otorga y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 5 (literales a y ch) 13, 21 24 30 y 35 de la Ley de Protección del Patrimonio cultural de la Nación.

ACUERDA:

Artículo 1.- Declarar Zona Arqueológica los Naranjos. Departamento de Cortes y Santa Barbará comprendido dentro de los límites siguientes:

La zona arqueológica los Naranjos comprende tanto el patrimonio cultural de los periodos prehispánicos e históricos, como aquellas zonas de interés ecológico y paisajístico que se encuentran en la rivera norte del Lago de Yojoa y sus Zonas Aledañas,

Su Área Núcleo se encuentra comprendida entre las coordenadas UTM 530 al norte, 910 al Oeste, 860 al Este, constituyendo su límite Sur el Lago de Yojoa hasta la coordenada 496 ubicadas en el plano correspondiente al Lago de Yojoa, en su primera edición hecha por el Instituto Geográfico Nacional, este territorio abarca terrenos del Municipio de Santa Cruz de Yojoa de El Departamento de Cortes.

Artículo 2.- Prohibir la ejecución de cualquier tipo de obra pública o privada que altere o perjudique la Zona Arqueológica señalada en el Artículo 1 de este acuerdo, sin previa autorización del Instituto Hondureño de antropología e Historia.

Artículo 3.- La presente Declaratoria debidamente protocolizada por exhibición, deberá de inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Cortes y Santa Barbará y el Registro Nacional de Bienes Culturales, que para efectos de Ley, lleva el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

Artículo 4.- El presente acuerdo entrara en Vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. **COMUNIQUESE**

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente

Dr. Rodolfo Pastor Fasquell

Secretario de Estado en los Despachos de Cultura Artes y Deportes

16. DECRETO DE CREACIÓN DE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE, BARRAS DE CUERO Y SALADO

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	31 de Agosto de 1,987
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	29 de Julio de 1,987
Fecha de publicación	31 de Agosto de 1,987(25,316)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 99-87

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es obligación del estado, velar por la conservación de aquellas aéreas naturales, que además, de ser únicas por su belleza escénica, son indispensables para el desarrollo de la pesca de camarón y supervivencia de las especies silvestres, tanto animales como vegetales.

CONSIDERANDO: Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el apoyo de las siguientes organizaciones: Asociación Hondureña de Ecología (AHE), Centro Agrónomo Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la fundación Cuero y Salado para la

creación de refugios de vida silvestre, y protección del manatí; han completado los estudios técnicos correspondientes, llegando a la conclusión de que para los fines de conservación y aprovechamiento racional de recursos del Bosque Húmedo tropical del aérea de la desembocadura de los Ríos cuero y salado, se justificara el establecimiento de un refugio de Vida Silvestre.

CONSIDERANDO: Que el área que comprende el Refugio de la vida Silvestre, Barras de Cuero Y salado, permite la reproducción de especies de camarón de alto valor comercial para el país, y que a su vez son el soporte de la Industria Camaronera de Honduras.

CONSIDERANDO: Que es competencia del poder legislativo, declarar a aquellas aéreas y ecosistemas para los propósitos antes mencionados, bajo la categoría que más se ajuste a las necesidades locales.

POR TANTO:

DECRETA:

ARICULO 1.- Crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Barras de Cuero Y Salado, en el área pantanosa de la desembocadura de los Ríos Cuero, Salado y San Juan del departamento de Atlántida.

ARTÍCULO 2.- Los límites del refugio Nacional de Vida Silvestre, Barras de Cuero y Salado, serán los siguientes:

El límite del Refugio se inicia en la desembocadura de la quebrada lagarta, referencia cuadricular N° 049423, hoja cartográfica La Ceiba, en escala 1:50.000, a los 15°45'34" de la latitud Norte y 86°57'432" de la Longitud Oeste, de este punto y con rumbo Sur –Este, siguiendo el cauce de la quebrada , hasta la confluencia con la quebrada santa Inés, d3e aquí y siguiendo el cauce de la quebrada La Lagarta, con rumbo SUR-Oeste, hasta las cercanías de la línea férrea, La Unión, Salado Barra, en el punto de referencia cuadricular N° 033415. Desde este punto y con rumbo Sur-Oeste, en la línea recta de 3.8 kms, hasta cruzar el estero García, en el punto referencia cuadricular N° 998399 hoja cartográfica San Francisco. De aquí continua, en línea recta y con rumbo Sur- Oeste, cruzando el rio Limón, en el punto con referencia cuadricular N° 961395, en una línea de 3.7 kms. De longitud.

Desde el canal Real parte una línea recta con rumbo Sur-Oeste, hasta la ribera de la manga del Rio Cuero, en el punto con referencia cuadricular N° 924385, con 3.8 kms. De longitud; continua el limite, subiendo por dicha manga, con rumbo Sur-Oeste, hasta la confluencia con el Rio Cuero, en el punto de referencia cuadricular N° 910364; desde esta confluencia se sigue aguas abajo del Rio Cuero, con rumbo Norte, hasta el punto de referencia cuadricular N° 921404; desde el punto parte una línea recta con rumbo Nor-Oeste, de 3.5 kms. De longitud, hasta el punto con referencia cuadricular N° 885414. De este punto y con rumbo Nor-oeste bajando por la corriente de agua hasta la confluencia

con el Rio San Juan, de aquí y aguas arriba del Rio San Juan, hasta el punto con referencia N° 845424, de este punto parte una línea recta con rumbo Sur-Oeste, y de 2.3 kms. De longitud, hasta la manga del Rio San Juan, en el punto de referencia N° 834418; de aquí y bajando por la corriente hasta el punto de referencia N° 831429. Desde donde parte una línea recta con rumbo Nor-Oeste, de 800 metros aproximadamente, hasta el punto de referencia, cuadrangular N° 825458. Latitud 15°47'33" y longitud 87°09'33". Desde este punto continúa con rumbo Nor-Oeste adentrándose al mar, hasta el punto de referencia cuadrangular N° 826478 y una distancia de 2kms., con una latitud Norte de 15°48'35" y una longitud Oeste, de 87°09'45"; continua el limite con un rumbo Sur-Oeste, hasta alcanzar el punto de referencia cuadrangular N° 880472 y una distancia de 5.4 kms. y a 2 kms. Al norte de la línea de playa; de este punto continua con rumbo Sur-Oeste, hasta el punto de referencia cuadrangular N° 910469 y una distancia de 3kms. y A 2kms. Al Norte de la línea de playa, de este punto, de este punto continua con rumbo Sur-Este hasta llegar a la referencia cuadrangular con N° 980462 y una distancia de 7 kms, de este punto y con rumbo Sur-Este continua el limite, hasta alcanzar el punto de referencia con cuadrangular N° 049443, con una latitud Norte de 15°46'40" y longitud Oeste, de 86°57'43", continua la línea con rumbo Sur. Hasta alcanzar el primer punto ubicado en la desembocadura de la quebrada La Lagarta, con referencia cuadrangular N° 049423 hoja cartográfica La Ceiba en escala 1:50.000.

ARTICULO 3._ Para la administración de la Refugio a que se refiere el presente a que se refiere el presente decreto crease La Fundación Cuero y Salado la que estará integrada por representantes de las siguientes instituciones:

- a) Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ;
- b) Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales;
Instituto Nacional Agrario (INA);
- C) Asociación Hondureña Ecológica;
- c) Corporaciones Municipales de la Zona ;
- d) Corporación Hondureña de desarrollo Forestal(COHDEFOR); y ,
- e) Organizaciones Empresariales de la Zona.

ARTICULO 4._ La Fundación de Cuero y Salado tendrá entre otros, los siguientes objetivos:

- a) Establecimiento de estructuras socioeconómicas que conserven los recursos bióticos del Refugio;
- b) Conservar y proteger la diversidad de las asociaciones vegetales, las especies de fauna amenazadas de extinción y otras de interés dentro de los límites del Refugio;
- c) Establecer uno o más estaciones bilógicas destinadas a la investigación interdisciplinaria, con el fin de proporcionar conocimientos básicos en Ciencias Naturales y Administración de los Recursos del Refugio.

ARTICULO 5._ La Fundación Cuero y Salado, queda facultada para celebrar convenios, firmar Acuerdos y recibir donaciones de instituciones y personas natural o jurídica, nacional o extranjera, para el logro de los objetivos de la Refugio.

ARTICULO 6._ El Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado formara parte del Sistema Nacional de Ares Silvestres.

ARTICULO 7._ El poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Recursos Naturales, emitirá el reglamento del presente Decreto en un término no mayor de sesenta días a partir de su vigencia, y el que comprenderá la organización administración y funcionamiento de la institución que se crea.

ARTICULO 8._ Hasta tanto no se reglamente el presente Decreto, el Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, será administrado por la Secretaria de Recursos naturales a Través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, quien tendrá todas las facultades contenidas en el artículo 5 del presente Decreto.

Una vez reglamentado sin más trámite la secretaria de Recursos Naturales a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, hará el traspaso de la Administración del refugio a la Fundación.

ARTICULO 9._ El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.

CARLOS ORBIN MONTOYA
PRESIDENTE

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO
Secretario

TEOFILO NORBERTO MARTEL CRUZ
SECRETARIO

Al poder ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, D. C. 29 de julio de 1987

JOSE SIMON AZCONA HOYO
PRESIDENTE
El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales,
RODRIGO CASTILLO AGUILAR

**17. REFORMAS A DECRETO DE CREACIÓN DEL REFUGIO
NACIONAL DE VIDA SILVESTRE DE CUERO Y SALADO**

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	30 de Marzo de 1,989
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	05 de abril de 1,989
Fecha de publicación	27 de abril de 1,989 (Gaceta 25,817)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

Decreto No 38-89

El Congreso Nacional

Considerando: Que Es obligación del Estado velar por la conservación de las áreas naturales y supervivencia de las especies, silvestres tanto animales como vegetales, por ser estas indispensables tanto para el aprovechamiento nacional de sus Recursos como para el Desarrollo y reproducción de dichas especies.

Considerando: Que es de extrema urgencia y necesidad la reforma de los artículos 3,7 y 9 del decreto 99-87 que crea la fundación de Cuero y Salado , en lo que respecta a los objetivos de la misma para poder cumplir con los logros propuestos.

Considerando: Que es de Competencia del Poder Legislativo, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1.- Reformar los artículos 3,7 y 8 del Decreto 99-87 de fecha 23 de julio de 1,987, que deberán leerse así.

Artículo.3.- para la administración del refugio a que se refiere el presente decreto, créase la fundación de Cuero y salado, la que estará integrada por personas naturales y Jurídicas que en calidad de asociado, suscribieren la respectiva acta de organización, siendo regidas por una junta directiva elegida de conformidad a lo que establezcan sus estatutos.

Artículo 7.- la fundación elaborara el plan operativo, para el manejo del refugio creado por este decreto, dicho plan operativo se elaborara para su aprobación final al reconocimiento de la Secretaria de Estado, en los Despachos de Recursos Naturales.

Artículo 8.- Los estatutos de la Fundación serán aprobados por el poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

Artículo .2- Adicionar al Decreto No 99-87 de fecha 23 de julio de 1,987, dos artículos nuevos que se identificaran con los numerales 3.A y 8.A y los que deberán leerse así:

Artículo 3.A_ La Secretaria de Recursos Naturales y la Alcaldía del Municipio de la Ceiba, Atlántida, serán los organismos por parte del Estado, encargados de Vigilar y supervisar el normal y buen desempeño de la Fundación así como de aplicar si fuere necesario las mediadas correctivas a que hubiere lugar.

Para tales fines estas instituciones nominaran un representante para que integre la Junta Directiva de Dicha Fundación, los que participaran con vos y voto.

Artículo 8.A- Los Habitantes que viven y trabajan en el territorio de la fundación a la fecha de la aprobación del presente decreto no podrán ser desalojados, siempre y cuando cumplan con la presente Ley.

Artículo 3.- El presente decreto entrara en vigencia el día de su publicación en el “Diario Oficial la Gaceta”

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del congreso Nacional, a los treinta días del mes de Marzo de mil Novecientos ochenta y nueve.

HECTOR ORLANDO GOMEZ CISNEROS

PRESIDENTE

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

SECRETARIO

LUIS ANTONIO ORTEZ TURCIO

SECRETARIO

AL Poder Ejecutivo

Por Tanto Ejecútese

Tegucigalpa D.C. 05 de abril de 1989.

JOSE SIMON AZCONA DEL HOYO

PRESIDENTE

El Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales

18. DECRETO DE CREACIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES “LAGUNA DE TICAMAYA”

Fecha de Aprobación en el Congreso Nacional	30 de Octubre de 1,999
Fecha de Sanción del Presidente de la Rep.	12 de Noviembre de 1,999
Fecha de Publicación	22 de Diciembre de 1,999(Gaceta 29,053)
Fecha de Vigencia	El día de su Publicación

DECRETO 169-No 169-99

El Congreso Nacional.

Considerando: Que la actual forma incontrolada e irracional de explotación de los Recursos naturales, amenaza con la destrucción de la biodiversidad de los ecosistemas lagunarios del país.

Considerando: Que la laguna de Ticamaya, Constituye un refugio y corredor de Vida Silvestre, especies de Flora y Fauna de gran valor científico y ecoturístico para el país.

Considerando: Que actualmente el espejo de la Laguna de Ticamaya se encuentra amenazada por la proliferación de Especies de la Flora acuática, que han causado un desequilibrio ecológico en el área.

Considerando: Que la Laguna de Ticamaya, es uno de los pocos lugares de gran belleza escénica, con que cuentan los Municipios de Choloma y San Pedro Sula, con potencial para el ecoturismo nacional e internacional.

Considerando: Que es responsabilidad del Estado, velar por la ejecución de acciones que tiendan a proteger y manejar en forma sostenible las áreas naturales para beneficio de la presente y futuras generaciones.

Considerando: Que de conformidad con la Ley General del Ambiente, se declara de interés público la preservación de las áreas constitutivas de belleza escénica y la conservación de la biodiversidad presente:

Considerando: Que los Sistemas lagunarios existentes en la Zona del Valle de Sula, en su Mayoría han sido eliminados para dar paso a actividades agropecuarias y Urbanísticas, amenazando con extinguir estos ecosistemas.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo 1.- Crease el Área de Usos Múltiples “Laguna de Ticamaya” en cual se declara parte integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. y se encuentra ubicada en el Municipio de Choloma , Departamento de Cortes , con una extensión aproximada de 317 hectáreas y es toda el área comprendida en el Polígono descrito en el cuadro siguiente:

DELIMITACION DEL AREA DE TICAMAYA

Punto	Distancia al punto (M)	Rumbo
No 1 Ubicado en Lat 15°32,48" long 87°53,24"0		
2	387.62	341°38,37"N.O.
3	194.05	87°51,52"N.E.
4	157.98	19°32,33" N.E
5	194.90	91°23,47".S.E
6	185.80	355°35,30" N.O
7	111.96	279°26,48 N.O
8	153.34	355°35,30" N.0
9	660.67	279°26,48"N.O
10	242.18	297°25,58"N.0
11	71.37	76°25,34"N.E
12	134.08	151°05,36"S.E
13	116.54	89°12,04"N.E
14	469.41	30°00,22" N.E
15	310.22	352°13,50" N.O
16	209.28	254°58,34" S.0
17	223.09	5°39,94"N.E
18	202.28	109°34,07"S.E
19	397.52	38°40,06"N.E
20	477.48	152°23,43"S.E
21	169.34	220°30,34"S.O
22	126.52	139°37,06"S.E
23	180.87	226°00,29"S.O

24	263.70	150°32,57" SE
25	82.96	97°11,02"S.E
26	224.91	10°31,40"N.E
27	570.86	60°00,22"N.E
28	205.29	25°07,18"N.E
29	200.77	102°52,51"N.E
30	222.69	17,06",05"S.E
31	174.38	110°20,40,S.E
32	203.35	7°25,53"N.E
33	585.05	93°11,54".S.E
34	58.96	200°15,48"S.O
35	243.93	237°46,38,S.O
36	73.41	154°15,50"S.E
37	155.07	86°09,49,N.E
38	86.91	129°28,14"S.E
39	602.59	211°34,33"S.O
40	167.25	173°20,52"S.E
41	94.45	89°00,51"N.E
42	162.21	186°59,37"S.O
43	99.39	235°10,50"S.E
44	119.18	182°40,59 S.O
45	158.83	255°36,002.S.E
46	225.46	316°12,27"N.E
47	100.79	237°05,54,S.O
48	117.68	338°10,34"N.O

49	96.60	253°18,22”S.O
50	313.73	296°07,15.N.O
51	123.36	176°29,59,S.E
52	100.69	132°40,24”S.E
53	88.03	227°08,36”S.O
54	130.41	148°39,09”S.E
55	61.12	176°27,10”S.E
56	181.24	282°57,11”S.E
57	178.33	332°43,32”N.E
58	69.93	249°16,23”S.E
59	275.27	180°39,02”S.O
60	139.02	163°26,20”S.E
61	110.01	224°11,40”S.O
62	135.55	200°36,42”S.O
63	63.49	231°05,37”S.O
64	272.45	227°35,34”S.O
65	103.26	230°27,07”S.O
66	179.49	292°49,26”N.O
67	139.10	317°28,03”N.O
68	159.14	280°19,01N.O

Artículo-2- En la Zona Aledaña del área del Uso Múltiple “Laguna de Ticamaya “se podrán efectuar actividades y/o construcciones con características afines al ecoturismo, de educación ambiental que favorezcan el entorno y/o que no causen impactos ambientales al ecosistema de la misma forma las construcciones y/o actividades existentes podrán mantenerse siempre y cuando reúnan las condiciones establecidas en este decreto, para lo cual se emitirán los códigos y reglamentos correspondientes.

Artículo.3- En todo el perímetro del Área de usos Múltiples “Laguna de Ticamaya” se establecerá una zona de amortiguamiento, la cual se determinara de común acuerdo con los propietarios o poseedores de los terrenos aledaños al área natural protegida. En esta zona de amortiguamiento se realizaran acciones de restauración del ecosistema y podrá ser utilizada para fines ecoturismo.

Artículo 4.- Para los efectos de la Protección del Área de uso Múltiples “Laguna de Ticamaya” la cual actuara en coordinación con la fundación Ticamaya u otra organización a fin:

La Comisión estará integrada por:

1. Un representante de la Administración Forestal del Estado Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR)
2. Un representante por la Dirección General de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Secretaria de estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.
3. Un Representante por la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo;
4. Un representante por la Municipalidad de Choloma , Departamento de Cortes; y
5. Un Representante de los vecinos y/o propietarios de terrenos comprendidos dentro del Área de Usos Múltiples “LAGUNA DE TICAMAYA” designado por una asamblea de vecinos y/o propietarios.

Crease una Secretaria General de la Comisión que será ejercida por la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) y las demás entidades tendrán el carácter de vocales y las resoluciones se tomaran en consenso , fracasando este procedimiento por su mayoría simple entendiéndose por esta la mitad mas uno de sus miembros.

Artículo.5- Los propietarios o poseedores de los terrenos dentro del perímetro del Área de Usos Múltiples “LAGUNA DE TICAMAYA” conservaran sus derechos de dominio o posesión de las tierras según sea el caso , sujetándose a cumplir y hacer que se cumpla la Ley del Ambiente y sus Reglamentos, el presente Decreto y demás disposiciones Legales o Reglamentarias que emitan, La Ley Forestal y sus reglamentos que se emitan, la Ley de Pesca , lo mismo que los Planes de Manejo aprobados por la Administración Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) a través del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) .

Artículo.6- La Fundación Ticamaya u otra Organización a fin en conjunto con la Administración Forestal del Estado. Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) elaborara un convenio para el manejo del área de Usos Múltiples “LAGUNA DE TICAMAYA” dicho convenio deberá estar elaborado en un plazo máximo de un mes, después de haber entrado en vigencia el presente Decreto en el Diario Oficial las Gaceta.

Artículo.7- El presente Decreto deroga cualquier disposición legal que se le oponga, y lo no previsto en el mismo, se regulara por la Ley General del Ambiente, y sus Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo.8- El Presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial la Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional , a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Rafael Pineda Ponce

Presidente

Jose Alfonzo Hernandez Córdova

Secretario

Jose Ángel Saavedra Posadas

Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto Ejecútese.

Tegucigalpa M.D.C 12 de Noviembre de 1,999

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente Constitucional de la Republica

El Secretario de estado en los Despachos de recursos Naturales y Ambiente

Silvia Xiomara Gomez

19. DECRETO DE CREACIÓN DE PARQUE NACIONAL PUNTA SAL

Fecha de Aprobación del Congreso Nacional	04 de Noviembre de 1,994
Fecha de Sanción del Presidente	15 de Noviembre de 1,994
Fecha de Publicación	28 de Diciembre de 1,994
Fecha de Vigencia	El Día de su Publicación

PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚMERO 154-94
El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado velar por la preservación de aquellas áreas naturales que, además de su belleza escénica, son indispensables para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos y la supervivencia de las especies silvestres, tanto de flora como fauna.

CONSIDERANDO: Que el área propuesta del Parque Nacional Punta Sal posee recursos ecológicos como flora y fauna silvestre, arrecifes coralinos, sitios de anidación de tortugas marinas, vida marina de incalculable valor propia de un ecosistema natural para la investigación científica, educación, conservación, recreación y turismo sostenible, constituyendo un área única de tal naturaleza en nuestro país.

CONSIDERANDO: Que el Decreto legislativo N°. 85 del 16 de febrero de 1972, que contiene la Ley Forestal; el Acuerdo Ejecutivo N°. 0634, que contiene Reglamento General Forestal, el Decreto 103-74 de fecha 10 de enero de 1974, que contiene la Ley de Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (CODEFOR); el Decreto N° 154 de 9 de junio de 1959, que contiene la Ley de Pesca; el decreto N° 104-93 del 30 de junio de 1993, que contiene la Ley General del Ambiente; y, el Acuerdo Presidencial N° 1954-92 del 10 de septiembre de 1992, que contiene la creación del parque nacional de Punta Sal, establecen que el Estado debe declarar y administrar reservas en aquellas áreas que por sus características excepcionales e interés común deben formar parte del patrimonio público nacional inalienable.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley General del Ambiente se declara de interés público la protección y manejo de la fauna y flora silvestre, obligando al poder ejecutivo a través de la Secretaría de Ambiente a emitir las medidas necesarias para evitar las causas que amenacen su degradación o la extinción de las especies.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 10 de la Ley del Ambiente responsabiliza a la Secretaría de Ambiente a cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental de Honduras, a la formulación de políticas, medidas y coordinación institucional pública y privada en materia ambiental.

CONSIDERANDO: Que durante los últimos años la destrucción de los recursos naturales en las adyacentes, como en las cuencas hidrográficas de los ríos La Esperanza, Santiago, San Alejo, Agua Blanca, Inocente, Micos y canal Martínez (Río Tinto), han impactado negativamente, incrementando las presiones sobre la flora, especialmente el mangle, la fauna y el arrecife coralino existente en el parque Nacional Punta Sal.

POR TANTO:

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE CREACION DEL PARQUE NACIONAL
PUNTA SAL
CAPOTULO I
CREACION Y OBJETIVOS GENERALES

Artículo 1._ Crease el Parque Nacional Punta Sal, como parte integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras.

Artículo 2._ La creación del Parque nacional Punta Sal tiene como objetivos generales:

- a) Mantener muestras representativas de ecosistemas en su estado natural,
- b) Mantener la diversidad ecológica y regulación ambiental;
- c) Preservar en su estado natural, los recursos genéticos.
- ch) Proteger sitios y objetos de la herencia cultural, histórica y arqueológica, así como las bellezas escénicas;
- d) Proporcionar servicios de educación ambiental, investigación, monitoreo ambiental, recreación y ecoturismo, y,
- e) Propiciar el ordenamiento de las actividades productivas ya existentes, así como estimular la generación de alternativas económicas sostenibles a favor de la población local.

CAPITULO II

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ARTICULO 3._ La creación del Parque Nacional Punta Sal tiene como objetivos específicos:

- a) Conservar a perpetuidad, los ecosistemas existentes del Parque Nacional Punta Sal como muestra representativa de los ecosistemas costeros del Litoral Atlántico de Honduras, como ser: los bosques húmedos tropicales, lagunas costeras, pantanosas. Manglares, arrecifes coralinos, playas arenosas, playas rocosas y las especies que habitan en ellos;
- b) Promover actividades de educación ambiental dentro y fuera del parque , con énfasis en la relación de conservación al desarrollo socio-económico sostenible;
- c) Fomentar la investigación científica, rescate y preservación de los recursos naturales, culturales e históricos del Parque y las zonas adyacentes;
- Ch) Desarrollar el ecoturismo y recreación al aire libre basado en los recursos naturales, siempre de acuerdo con la fragilidad y la potencialidad de los recursos del Parque; y Promover la coordinación de acciones orientadas a lograr la participación de las poblaciones ubicadas en la zona de amortiguamiento del parque, dentro de la dinámica de desarrollo a tener lugar como resultado del aprovechamiento sostenible del área de actividades enmarcadas dentro de la temática ecoturística.

CAPITULO III

UBICACIÓN Y DELIMITACION

Artículo 4._ Los Límites del Parque Nacional Punta Sal, están ubicados en las hojas cartográficas N°. 2663 I (Punta Sal) (Laguna de los micos 9, 2663 III (Baracoa), 2663 IV (Puerto Cortes) y 2763 III (Tela), escala 1: 50.000 correspondientes a los Departamentos de Atlántida y Cortes de Instituto Geográfico Nacional, geográficamente localizado entre los 87° 29` 54` longitud

Este y los 15° 42' y 16 00' latitud Norte; sus límites topográficos están marcados en el plano en escala 1: 75,000 elaborado en julio de 1992 en la Dirección Ejecutiva de Catastro y son los Siguietes: ZONA DE NUCLEO: Partiendo de la Estación 0; con una distancia de 7.992.26 metros con rumbo N° 00° 03' 15"E, llegamos a la Estación 1; con una distancia de 2,982.45 metros y con rumbo N 46° 53' 44"E . llegamos a la Estación 2: con una distancia de 2.022.24 metros y con rumbo \$ 88°38' 36"E, llegamos a la Estación 3, con una distancia de 3.958.13 metros y con rumbo N 01°26' 34"E, llegamos a la estación 4, con una distancia de 324.96 metros y con rumbo N 63° 21' 02"E, llegamos a la estación 5, con una distancia de 1518.08 metros y con rumbo \$ 21° 27' 20" E, llegamos a la estación 6 con una distancia de 977.27 metros y rumbo \$ 35° 59' 35"E, llegamos a la estación 7, con una distancia de 976.28 metros y rumbo \$ 52°42'03"E llegamos a la estación 8; con una distancia de 976.41 metros y rumbo \$ 35° 19' 09" E, llegamos a la estación 9, con una distancia de 964.90 metros y rumbo \$ 72° 35' 07", llegamos a la estación 10; con una distancia de 1.139.23 metros y rumbo \$ 75° 06' 58"E, llegamos a la estación 11; con una distancia de 641.54 metros y rumbo \$ 72° 58' 23" E, llegamos a la estación 12; con una distancia de 215.93 metros rumbo \$ 89°12'00" E, llegamos a la estación 13; con una distancia de 724.58 metros y rumbo N 53° 13' 26" E, llegamos a la estación 14; con una distancia de 527.37 metros y rumbo N 24° 14' 01" E, llegamos a la estación 15; con una distancia de 601.78 metros y rumbo N 45° 28' 31" E, llegamos a la estación 16; con una distancia de 348.09 metros y rumbo N 57° 52' 51" E, llegamos a la estación 17; con una distancia de 1.995.34 metros y rumbo N 71° 39' 34" W, llegamos a la estación 18; con una distancia de 4.105.75 metros y rumbo N 58°49' 06" W, llegamos al estación 19; con una distancia de 1.682.90 metros y rumbo N 53° 07'03" W, llegamos a la estación 20; con una distancia de 5.697.40 metros y rumbo N 00° 01'31" W, llegamos a la estación 21; con una distancia de 1.992.02 metros y con rumbo \$ 72°05'19" E, llegamos a la estación 22; con una distancia de 2.295.37 metros y rumbo \$ 65° 06' 53" E, llegamos a la estación 23; con una distancia de 1.804.08 metros y rumbo \$ 55°08'47" E, llegamos a la estación 24; con una distancia de 2.753.31 metros y rumbo N 55° 41' 50" E, llegamos a la estación 25; con una distancia de 2.959.02 metros y rumbo N 64°02'33" E, llegamos a la estación 26; con una distancia de 1.416.74 metros y rumbo N 83° 45' 09" E, llegamos a la estación 27; con una distancia de 1.226.02 metros y rumbo N 89° 52' 35" E, llegamos a la estación 28; con una distancia de 1.843.55 metros y rumbo \$ 37° 12' 48" E, llegamos a la estación 29; con una distancia de 1.792.78 y rumbo \$ 55° 23' 38" E, llegamos a la estación 30; con una distancia de 805.13 metros y rumbo \$ 48° 24' 19" E, llegamos a la estación 31; con una distancia de 1.529.84 metros y rumbo \$ 38° 11' 04" E, llegamos a la estación 32; con una distancia de 680.76 metros y rumbo \$ 28° 46' 48" E, llegamos a la estación 33; con una distancia de 1.186.00 metros y rumbo \$ 12° 17' 43" E, llegamos a la estación 34; con una distancia de 878.96 metros y rumbo \$ 06° 30'08" W, llegamos a la estación 35; con una distancia de 1.362.33 metros y rumbo \$ 14° 17'48" W, llegamos a la estación 36; con una distancia de 2.543.83 metros y rumbo \$33° 12'51" W, llegamos a la estación 37; con una distancia de 10,678.35 metros y rumbo \$ 52° 43'55" E , llegamos a la estación 38; con una distancia de 5.734.90 metros y rumbo \$ 00° 09' 07" E, llegamos a la estación 39; con una distancia de 1.615.53 metros y rumbo N 75° 42' 44" W, llegamos a la estación 40; con una distancia de 2.218.50 metros y rumbo N 66° 32' 32" W, llegamos a la estación 41; con una distancia de 475.32 metros y rumbo N 66° 32' 33" W, llegamos a la estación 42; con una distancia de 2.556.70 metros y rumbo N 58° 32' 33" W, llegamos a la estación 43; con una distancia de 3.849.67 metros y rumbo N 50° 45' 14" W, llegamos a la estación 44; con una

distancia de 2.242.31 metros y rumbo N 43° 09' 51" W, llegamos a la estación 45; con una distancia de 324.60 metros y rumbo N 82° 42' 01" W, llegamos a la estación 46; con una distancia de 270.00 metros y rumbo S 10° 09' 12" E, llegamos a la estación 47; con una distancia de 1.061.80 metros y rumbo S 48° 47' 00" E, llegamos a la estación 48; con una distancia de 1.284.54 metros y rumbo S 42° 27' 42" E, llegamos a la estación 49; con una distancia de 945.92 metros y rumbo S 49° 07' 27" E, llegamos a la estación 50; con una distancia de 837.60 metros y rumbo S 39° 24' 54" E, llegamos a la estación 51; con una distancia de 2.822.63 metros y rumbo S 00° 52' 47" E, llegamos a la estación 52; con una distancia de 2.386.80 metros y rumbo S 43° 37' 22" E, llegamos a la estación 53; con una distancia de 859.09 metros y rumbo S 88° 10' 35" E, llegamos a la estación 54; con una distancia de 995.92 metros y rumbo S 51° 33' 37" E, llegamos a la estación 55; con una distancia de 1.374.38 metros y rumbo S 18° 45' 38" E, llegamos a la estación 56; con una distancia de 1.274.80 metros y rumbo N 86° 39' 25" E, llegamos a la estación 57; con una distancia de 819.62 metros y rumbo N 02° 05' 54" E, llegamos a la estación 58; con una distancia de 905.87 metros y rumbo N 84° 40' 03" W, llegamos a la estación 59; con una distancia de 1.877.55 metros y rumbo N 42° 52' 45" W, llegamos a la estación 60; con una distancia de 805.51 metros y con rumbo N 54° 05' 19" W, llegamos a la estación 60_A, con una distancia de 478.60 metros y con rumbo S 04° 31' 00" llegamos a la estación 61; con una distancia de 1.285.85 metros y rumbo S 48° 57' 17" E, llegamos a la estación 62; con una distancia de 1275.61 metros y rumbo S 68° 54' 48" E, llegamos a la estación 63; con una distancia de 969.06 metros y rumbo S 01° 11' 42" W, llegamos a la estación 64; con una distancia de 1.646.77 metros y rumbo S 66° 16' 00" W, llegamos a la estación 65; con una distancia de 3.010.57 metros y rumbo N 17° 39' 43" W, llegamos a la estación 66; con una distancia de 2.153.26 metros y rumbo S 75° 14' 04" W, llegamos a la estación 67; con una distancia de 2.022.34 metros y rumbo S 89° 53' 54" W, llegamos a la estación 68; con una distancia de 3.549.42 metros y rumbo N 73° 10' 28" W, llegamos a la estación 69; con una distancia de 2.739.61 metros y rumbo S 69° 47' 39" W, llegamos a la estación 70; con una distancia de 961.61 metros y rumbo N 46° 18' 02" W, llegamos a la estación 71; con una distancia de 1,697.71 metros y rumbo N 28° 11' 07" E, llegamos a la estación 72; con una distancia de 706.50 metros y rumbo N 41° 42' 04" E, llegamos a la estación 73; con una distancia de 584.07 metros y rumbo N 27° 33' 34" E, llegamos a la estación 74; con una distancia de 1.543.03 metros y rumbo N 15° 59' 13" W, llegamos a la estación 75; con una distancia de 433.70 metros y rumbo N 07° 56' 26" E, llegamos a la estación 76; con una distancia de 997.10 metros y rumbo N 29° 40' 37" E, llegamos a la estación 77; con una distancia de 1.282.06 metros y con rumbo N 39° 08' 25" E, llegamos a la estación 78; con una distancia de 3.849.47 metros y rumbo S 89° 28' 09" W, llegamos a la estación 79; con una distancia de 2.824.91 metros y rumbo S 44° 25' 11" W, llegamos a la estación 80; con una distancia de 3.010.92 metros y rumbo S 00° 56' 33" W, llegamos a la estación 81; con una distancia de 10.023.34 metros y rumbo N 89° 34' 50" W, llegamos a la estación 0; en esta estación cierra el perímetro de la ZONA NUCLEO con un área de 44,097.4 hectáreas.

POLIGONAL DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO NUMERO UNO:

Partiendo de la estación 39 y con una distancia de 1.378.09 metros y rumbo S 00° 08' 15" E, llegamos a la estación 82; con una distancia de 2.978.25 metros y rumbo S 62° 03' 39" W, llegamos a la estación 83; con una distancia de 1.252.11 metros y rumbo S 30° 05' 52" W, llegamos a la estación 84, con una distancia de 273.53 metros y rumbo S 58° 56' 27" W, llegamos a la estación 85; con una distancia de 5.354.03 metros y rumbo S 88° 39' 34" W,

llegamos a la estación 86; con una distancia de 1.900.44 metros y rumbo $S 45^{\circ} 00' 18'' W$, llegamos a la estación 87, con una distancia de 3.646.56 metros y rumbo $N 88^{\circ} 37' 53'' W$, llegamos a la estación 88; con una distancia de 2.900.08 metros y rumbo $N 51^{\circ} 11' 07'' W$, llegamos a la estación 89; con una distancia de 1.314.92 metros y rumbo $N 74^{\circ} 04' 25'' W$, llegamos a la estación 90; con una distancia de 215.97 metros y rumbo $S 85^{\circ} 09' 05'' W$, llegamos a la estación 91; con una distancia de 1.447.50 metros y rumbo $S 56^{\circ} 22' 48'' W$, llegamos a la estación 92; con una distancia de 602.31 metros y rumbo $S 72^{\circ} 54' 38'' W$, llegamos a la estación 93; con una distancia de 546.52 metros y rumbo $N 89^{\circ} 50' 07'' W$, llegamos a la estación 94; con una distancia de 579.32 metros y rumbo $S 74^{\circ} 39' 51'' W$, llegamos a la estación 95; con una distancia de 2.175.60 metros y rumbo $S 55^{\circ} 12' 27''$, a la estación 96; con una distancia de 1.084.53 metros y rumbo $S 13^{\circ} 31' 23'' W$, llegamos a la estación 97; con una distancia de 1.252.32 metros y rumbo $S 41^{\circ} 51' 43'' W$, llegamos a la estación 98; con una distancia de 264.48 metros y rumbo $S 81^{\circ} 16' 16'' W$, llegamos a la estación 99; con una distancia de 4.606.70 metros $N 77^{\circ} 45' 01'' W$, llegamos a la estación 100; con una distancia de 1.484.40 metros y con rumbo $N 43^{\circ} 24' 42'' W$, llegamos a la estación 101; con una distancia de 582.70 metros y rumbo $N 39^{\circ} 38' 43'' E$, llegamos a la estación 102, con una distancia de 360.98 metros y rumbo $N 22^{\circ} 17' 04'' W$, llegamos a la estación 103; con una distancia de 1.626.28 metros y rumbo $N 38^{\circ} 59' 59'' W$, llegamos a la estación 103-A, con una distancia de 14.133.64 metros y rumbo $N 12^{\circ} 43' 40'' E$, llegamos a la estación 104; con una distancia de 2.086.46 metros y rumbo $N 31^{\circ} 49' 44'' W$, llegamos a la estación 105: con una distancia de 707.90 metros y rumbo $S 61^{\circ} 36' 16'' W$, llegamos a la estación 107; con una distancia de 349.73 metros y rumbo $N 84^{\circ} 05' 54'' W$, llegamos a la estación 108; con una distancia de 1.464.20 metros y rumbo $N 23^{\circ} 35' 34'' E$, llegamos a la estación 109; con una distancia de 382.54 metros y rumbo $N 02^{\circ} 01' 10'' E$, llegamos a la estación 110; con una distancia de 1.131.91 metros y rumbo $N 44^{\circ} 52' 50'' W$, llegamos a la estación 111; con una distancia de 725.43 metros y rumbo $N 00^{\circ} 29' 48'' E$, llegamos a la estación 112; con una distancia de 1.094.15 metros y rumbo $S 76^{\circ} 22' 07''$, llegamos a la estación 113; con una distancia de 2.739.27 metros y rumbo $N 83^{\circ} 02' 49'' W$, llegamos a la estación 114; con una distancia de 1.361.80 metros de rumbo $S 65^{\circ} 43' 03'' W$, llegamos a la estación 115; con una distancia 1.040.15 metros y rumbo $N 08^{\circ} 21' 28'' W$, llegamos a la estación 116; con una distancia de 1.569.45 metros y rumbo $N 50^{\circ} 57' 35'' W$, llegamos a la estación 117; con una distancia de 2.236.60 metros y rumbo $N 57^{\circ} 40' 06'' E$, llegamos a la estación 118; con una distancia de 974.08 metros y rumbo $N 17^{\circ} 01' 09'' E$, llegamos a la estación 119; con una distancia de 819.98 metros y rumbo $N 17^{\circ} 35' 20'' W$, llegamos a la estación 120; con una distancia de 986.44 metros y rumbo $N 71^{\circ} 26' 07'' W$, llegamos a la estación 121; con una distancia de 938.60 metros y rumbo $S 83^{\circ} 47' 03'' W$, llegamos a la estación 122; con una distancia de 875.64 metros y rumbo $N 31^{\circ} 44' 53'' E$; llegamos a la estación 123; con una distancia de 768.60 metros y rumbo $N 01^{\circ} 17' 10'' E$, llegamos a la estación 124; con una distancia de 604.88 metros y rumbo $S 86^{\circ} 10' 50'' W$, llegamos a la estación 125; con una distancia de 1.239.57 metros y rumbo $N 21^{\circ} 11' 07'' W$, llegamos a la estación 126; con una distancia de 478.85 metros y rumbo $N 29^{\circ} 16' 38'' W$, llegamos a la estación 127; con una distancia de 418.78 metros y rumbo $N 23^{\circ} 22' 32'' E$, llegamos a la estación 128; con una distancia de 591.07 metros y rumbo $N 35^{\circ} 37' 19'' E$, llegamos a la estación 129; con una distancia de 644.80 metros y rumbo $N 87^{\circ} 26' 40'' E$, llegamos a la estación 130; con una distancia de 656.06 metros y rumbo $S 55^{\circ} 49' 23'' E$, llegamos a la estación 131; con una distancia de 411.10 metros y rumbo $N 82^{\circ} 52' 35'' W$, llegamos a la estación 132; con una

distancia de 603.90 metros y rumbo N 15° 16' 13" E, llegamos a la estación 133; con una distancia de 826.27 metros y rumbo N 26° 24' E, llegamos a la estación 134; con una distancia de 970.10 metros y rumbo N 58° 55' 24" E, llegamos a la estación 135; con una distancia de 1.390.34 metros y rumbo N 81° 10' 12" E, llegamos a la estación 136; con una distancia de 570.08 metros y rumbo S 55° 50' 34" E, llegamos a la estación 137; con una distancia de 1.422.92 metros y con rumbo N 60° 27' 24" E, llegamos a la estación 138; con una distancia de 813.70 metros y con rumbo N 37° 05' 51" E, llegamos a la estación 139; con una distancia de 281.47 metros y con rumbo N 68° 57' 38" W, llegamos a la estación 140; con una distancia de 6.121.13 metros y rumbo N 00° 18' 07" W, llegamos a la estación 141; con una distancia de 1.977.20 metros y rumbo N 61° 03' 22" E, llegamos a la estación 142; con una distancia de 1.864.81 metros y rumbo N 71° 16' 39" E, llegamos a la estación 143; con una distancia de 1.238.05 metros y rumbo N 86° 55' 10" E, llegamos a la estación 144; con una distancia de 1.210.94 metros y rumbo N 77° 42' 53" E, llegamos a la estación 145; con una distancia de 934.28 metros y rumbo N 69° 34' 38" E, llegamos a la estación 146; con una distancia de 1.238.37 metros y rumbo N 70° 15' 05" E, llegamos a la estación 21; con una distancia de 5.697.40 metros y rumbo S 00° 01' 31" E, llegamos a la estación 20; con una distancia de 1.682.90 metros y con rumbo S 53° 07' 03" E, llegamos a la estación 19; con una distancia de 4.105.75 metros y rumbo S 58° 49' 06" E, llegamos a la estación 18; con una distancia de 1.995.34 metros y rumbo S 71° 39' 34" E, llegamos a la estación 17; con una distancia de 348.09 metros y rumbo S 57° 52' 51" E, llegamos a la estación 16; con una distancia de 601.78 metros y rumbo S 45° 28' 31" W, llegamos a la estación 15; con una distancia de 527.37 metros y rumbo S 242° 14' 01" W, llegamos a la estación 14; con una distancia de 724.58 metros y rumbo S 53° 13' 26" W, llegamos a la estación 13; con una distancia de 215.93 metros y rumbo N 89° 12' 00", llegamos a la estación 12; con una distancia de 641.54 metros y con rumbo N 72° 58' 23" W, llegamos a la estación 11; con una distancia de 964.90 metros y rumbo N 75° 06' 58" W, llegamos a la estación 10; con una distancia de 964.90 metros y rumbo N 72° 35' 07" W, llegamos a la estación 9; con una distancia de 976.41 metros y rumbo N 65° 19' 09" W, llegamos a la estación 8; con una distancia de 976.28 metros y rumbo N 52° 42' 03" W, llegamos a la estación 7; con una distancia de 977.27 metros y rumbo N 35° 59' 35" W, llegamos a la estación 6; con una distancia de 1.518.08 metros y rumbo N 21° 27' 20" W, llegamos a la estación 5; con una distancia de 324.96 metros y rumbo S 63° 21' 02" W, llegamos a la estación 4; con una distancia de 3.958.13 metros y rumbo N 01° 38' 26" 34" W, llegamos a la estación 3; con una distancia de 2.022.24 metros y rumbo N 88° 38' 36" W, llegamos a la estación 2; con una distancia de 2.982.45 metros y rumbo S 46° 53' 44" W, llegamos a la estación 1; con una distancia de 7.992.26 metros y rumbo WS 00° 03' 15" W, llegamos a la estación 0; con una distancia de 10,023.34 metros y rumbo S 89° 34' 50" E; llegamos a la estación 81; con una distancia de 3.01.92 metros y rumbo N 00° 56' 33" W, llegamos a la estación 80; con una distancia de 2.824.91 metros y rumbo N 44° 25' 11", llegamos a la estación 79; con una distancia de 3.849.74 metros y rumbo N 89° 28' 09" E, llegamos a la estación 78, con una distancia de 1.282.06 metros y con rumbo S 39° 08' 25" W, llegamos a la estación 77; con una distancia de 997.10 metros y con rumbo S 29° 40' 37" W, llegamos a la estación 76; con una distancia de 433.70 metros y rumbo S 07° 56' 26" W, llegamos a la estación 75; con una distancia de 1.543.03 y con rumbo S 15° 59' 13" E, llegamos a la estación 74; con una distancia de 584.07 metros y rumbo S 27° 33' 34" W, llegamos a la estación 73; con una distancia de 706.50 metros y rumbo S 41° 42' 04" W, llegamos a la estación 72; con una distancia de

1.697.71 metros y rumbo S 28° 11' 07" W, llegamos a la estación 71; con una distancia de 961.61 metros y rumbo S 46° 18' 02" E, llegamos a la estación 70; con una distancia de 2.739.61 metros y rumbo N 69° 47' 39" E, llegamos a la estación 69; con una distancia de 3.549.42 metros y rumbo S 73° 10' 28" E, llegamos a la estación 68 ; con una distancia de 2.022.34 metros y rumbo N 89° 53' 54" E, llegamos a la estación 67; con una distancia de 2.153.26 metros y rumbo N 75° 14' 04" E, llegamos a la estación 66; con una distancia de 3.010.57 metros y rumbo S 71° 39' 43" E, llegamos a la estación 65; con una distancia de 1.646.77 metros y rumbo N 66° 16' 00" llegamos a la estación 64; con una distancia de 969.06 metros y rumbo N 01° 11' 42" E, llegamos a la estación 63; con una distancia de 1.275.61 metros y rumbo N 68° 54' 48" W, llegamos a la estación 62; con una distancia de 1285.85 metros y rumbo N 48° 57' 17" W, llegamos a la estación 61: con una distancia de 478.60 metros y rumbo N 04° 31' 00" W, llegamos a la estación 60-A; con una distancia de 162.68 metros y rumbo N 62° 49' 39" E, llegamos a la estación 41; con una distancia de 2.218.50 metros y rumbo S 66° 32' 32" E, llegamos a la estación 40; con una distancia de 1.615.53 metros y con rumbo S 55° 42' 44" E, llegamos a la estación 39 finalizando esta estación e PERIMETRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO NUMERO UNO y con un área de 32.349.25 hectáreas ZONA DE AMORTIGUAMIENTO NUMERO DOS: Partiendo de de la estación 41; con una distancia de 475.32 metros y rumbo N 66° 32' 33" W, llegamos a la estación 42 ; con una distancia de 2.556.70 metros y rumbo N 58° 32' 33" W, llegamos a la estación 43; con una distancia de 3.849.67 metros y rumbo N 50° 45' 14" W, llegamos a la estación 44; con una distancia de 2.242.31 metros y rumbo N 43° 09' 51" W, llegamos a la estación 45; con una distancia de 324.60 metros y rumbo N 82° 42' 01" W, llegamos a la estación 46: con una distancia de 270.88 metros y rumbo S 10° 09' 12" E, llegamos a la estación 47; con una distancia de 1.061.80 metros y rumbo S 48° 47' 00" E, llegamos a la estación 48; con una distancia de 1.284.54 metros y rumbo 42° 27' 42" E, llegamos a la estación 49; con una distancia de 945.92 metros y rumbo S 49° 07' 27" E, llegamos a la estación 50; con una distancia de 837.60 metros y rumbo S 39° 24' 54" E, llegamos a la estación 51; con una distancia de 2.822.63 metros y rumbo S 00° 52' 47" E, llegamos a la estación 52; con una distancia de 2.236.80 metros y rumbo S 43° 37' 22" E, llegamos a la estación 53; con una distancia de 859.09 metros y rumbo S 88° 10' 35" E, llegamos a la estación 54; con una distancia de 995.92 metros y rumbo S 51° 33' 37" E, llegamos a la estación 55; con una distancia de 1.374.38 metros y rumbo S 78° 45' 38" E, llegamos a la estación 56; con una distancia de 1.274.80 metros y rumbo N 86° 39' 25" E , llegamos a la estación 57; con una distancia de 819.62 metros y rumbo N 02° 05' 54" E, llegamos a la estación 58; con una distancia de 905.87 metros y rumbo N 84° 40' 03" W, llegamos a la estación 59; con una distancia de 1.877.55 metros y rumbo N 42° 52' 45" W, llegamos a la estación 60; con una distancia de 805.51 metros y rumbo N 54° 05' 19" E, llegamos a la estación 60-A; con una distancia de 162.68 metros y rumbo N 62° 49' 39" E, llegamos al estación 41; en esta estación finaliza el PERIMETRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO NUMERO DOS, con un área de 1.692.98 hectáreas . El área total del parque resultante es de 78, 145.63 hectáreas.

CAPITULO IV

MANEJO Y ADMINISTRACION

Artículo 5._ Para fines de manejo y administración, el Parque Nacional Punta Sal, comprenderá zonas principales, capaces de cumplir con los objetivos de la administración del Parque:

- a) **ZONA DE NUCLEO:** Esta zona consiste normalmente en áreas naturales que han recibido un mínimo de alteración causada por el hombre, contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora y/o fauna y/o fenómenos naturales que merecen protección completa para los propósitos científicos o de control de medio ambiente. No se permitirá ningún cambio o alteración del ecosistema. La sub-zonas de esta área, son las siguientes: Zona Intangible, Zona Primitiva, Zona de Recuperación, Zona de Preservación Marina, Zona de Reserva Pesquera Y Zona de Pesca Sostenible, mismas que serán definidas en el plan de manera a ser coordinado mediante el proyecto Hon/92/005, ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA BAHIA DE TELA, ATLANTIDA.
- b) **ZONA DE AMORTIGUAMIENTO:** Los recursos o hábitats especiales deben rodearse de una franja de tierra que actúe como una barrera a las influencias externas .esta franja debe ser lo suficientemente ancha para absorber los disturbios químicos y físicos , tales como la contaminación del aire, suelo o agua, incendios, caza furtiva, turismo incontrolado y ruido. Este en estas áreas donde tiene lugar la acción protectora, como es la prohibición de encender fuego, la función de la franja protectora consiste en amortiguar. Por lo tanto es un concepto orientado hacia el proceso. El tamaño y la forma que se requiere del terreno para que actúe como parachoques, dependerá de las influencias que haya que controlar. Las subzonas de esta son las siguientes; Zona de uso Extensivo, Zona de Uso Intensivo , Zona de Uso Cultural, Zona de Uso Especial y Zona de Recuperación, mismas que serán definidas en el plan de manejo a ser coordinado mediante el PROYECTO HON/92/005, ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA BAHIA DE TELA, ATLANTIDA.

Tres de las aplicaciones del concepto amortiguamiento son importantes para la planificación del Parque Nacional;

- 1) La necesidad de frenar los efectos de actividades intensivas dentro del Parque sobre las zonas del mismo parque (la amortiguación es función de cada una de las zonas anteriormente mencionadas más que una zona en sí);
- 2) La necesidad de una franja que frene los efectos de actividades externas del Parque, y ;
- 3) La Administración del parque tendrá la autoridad para aprobar o denegar cualquier forma de desarrollo económico en esta zona.

La administración del Parque creare o podrá modificar las zonas cuando sea necesario y factible o cuando sea indicado por las investigaciones apropiadas conducidas en el Parque.

Artículo 6._ Crease la Autoridad del Parque Nacional Punta Sal, la que estar constituida por las instituciones siguientes.

- a) Secretaria del Ambiente , quien coordinara todas las actividades de dicho organismo;
- b) Secretaria de Recursos Naturales;
- c) Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR);
- ch) Instituto Hondureña de Turismo;

- d) Un Representante del Instituto de Antropología e Historia;
- e) Alcaldía Municipal de Tela;
- f) Un representante de la fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PRLONSATE-TELA)

Como coordinadora de las Instituciones ambientales de la zona;

- g) Un representante de los Patronatos de la Zona;
- h) Un representante del Fideicomiso de la Bahía de Tela , e;
- i) Un representante de la Organización Fraternal Negra de Honduras(OFRANEH)

Las Funciones operativas de la autoridad de Parque Nacional Punta Sal, serán ejecutadas a través de un Director(a) Ejecutivo(a), a ser nombrado por dicho organismo.

Todas las instituciones participantes están obligadas a aportar con sus recursos, toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Decreto.

Artículo 7._ Todas las consideraciones y Artículos enunciados en el presente Decreto, serán detallados e implementados en un Plan de Manejo del Parque, planes operativos y otros planes afines.

Artículo 8._ Para la administración general del Parque se concede autonomía en su funcionamiento; a fin de que la administración ejercida por la autoridad del Parque Nacional Punta Sal sea ágil y dinámica, pero supeditada a los organismos contralores del estado.

Artículo 9._ La autoridad del Parque nacional Punta Sal, suscribirá convenios de cooperación técnica e intercambio de información con instituciones nacionales e internacionales.

Artículo 10._ Quienes vivan en la Zona Núcleo del Parque y sean propietarios, poseedores o meros tenedores de bienes inmuebles conservaran sus derechos. La cabida de tales bienes no podrá expandirse si ello implica la reducción del Parque. La autoridad a que se refiere el Artículo 6, precedente, colaborara en forma gratuita con los propietarios, poseedores y meros tenedores para legalizar sus títulos o para que la posesión o tenencia se convierta en propiedad y para definir el perímetro de los correspondientes predios.

En caso, tales personas estarán obligadas a cumplir y hacer cumplir LA Ley del Ambiente y sus Reglamentos, el presente Decreto y las demás disposiciones legales o reglamentarias que en lo futuro se emitan, lo mismo que los planes de manejo que aprobé la señalada Autoridad.

Artículo 11.- El patrimonio del Parque Nacional Punta Sal, estará formado por su extensión territorial delimitada, flora, fauna y demás recursos naturales existente en le aérea, herencias, legados y donaciones, subsidios, instalaciones y construcciones, utilidades generadas a través de su operación y otras que resulten de las actividad misma del Parque.

CAPITULO V

INALIENABILIDAD E INAFECTACION

Artículo 12._ Las zonas mencionadas en el artículo 5, de este Decreto, se convertirán en zonas inalienables e inafectables con fundamento en el Artículo 8, inciso a), de la Ley de Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR); Artículos 1,2,3, de la Ley Forestal; artículos 4,52, 82, 83 y 84 del Reglamento de La Ley Forestal ; Artículos 1 y 7 , inciso a) , de la Ley de Pesca; 1, 10, 28, literal ch), 35,36, 37, 38, 39 y 40, de la Ley General del Ambiente; afín de que dichas zonas sean utilizadas para la consecución de los objetivos aquí descritos.

Artículo 13._ Las tierras dentro en los límites establecidos, serán inafectables para propósitos de reforma Agraria o Forestal, así como cualquier otro uso contrario a los objetivos del presente decreto y de Plan de Manejo.

CAPITULO VI

PROHIBICIONES

Artículo 14._ Sin perjuicio de las Leyes vigentes en materia ambiental o de la conservación de los recursos naturales, se prohíbe el uso del área confines contrarios a los de conservación, para con fines contrarios a los de conservación, para lo cual la autoridad del Parque Nacional Punta Sal, tendrá la competencia para dictaminar sobre cualquier forma de desarrollo a tener lugar en las zonas donde proceda, de acuerdo a las Leyes vigentes, reglamentos y las disposiciones de las autoridades competitivas.

CAPITULO VII

OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES

Artículo 15._ Las Secretarías de Gobernación y Justicia Salud Pública, el Instituto nacional Agrario (INA), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Escuela Nacional de Ciencia Forestales, Fuerzas Armadas y demás dependencias del estado correspondientes, quedaran obligadas a darle el apoyo técnico y logístico a las autoridad del Parque Nacional Punta Sal, a fin que la misma pueda cumplir con los fines establecidos en el presente decreto.

Artículo 16._ El presente decreto tiene preeminencia sobre cualquier ordenamiento legal que se oponga y, lo no previsto en el mismo, se regulara a lo que disponga la Ley General del Ambiente, su Reglamento y demás Leyes aplicables.

Artículo 17._ El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

PRESIDENTE

ROBERTO MICHELETTI BAIN

Secretario

SALOMON SORTO DEL CID

Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, D. C. 15 de noviembre de 1994.

CARLOS ROBERTO REYNA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de la república

El Secretario de Estado en los Despacho de Gobernación y Justicia.

Efraín Moncada Silva

20. DECRETO DE CAMBIO DE NOMBRE DE PARQUE NACIONAL PUNTA SAL, A BLANCA JANETH KAWAS FERNANDEZ

Fecha de Aprobación en el Congreso Nacional	14 de Marzo de 1,995
Fecha de Sanción del Presidente de la Republica	17 de Marzo de 1,995
Fecha de Publicación	25 de abril de 1,995(Gaceta No 27,636
Fecha de Vigencia	A Partir de su publicación

Decreto Número 43-95

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado brindar un reconocimiento a los ciudadanos que contribuyen a los objetivos Nacionales.

CONSIDERANDO: Que Blanca Janeth Kawas Fernandez realizo la entrega total en defensa del Ecosistema.

POR TANTO:

DECRETA:

Artículo.1- Denominar Parque Nacional Blanca Janeth Kawas Fernandez, al Parque Nacional Punta Sal, creado mediante decreto Numero 154-94 del 4 de noviembre de 1,994.

Artículo.-2- El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito Central, en el salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

Carlos Roberto Flores Facusse

Presidente

Roberto Micheletti Bain

Secretario

Salomón Sorto del Cid

Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto Ejecútese

Tegucigalpa, M.D.C 17, de marzo de 1,995

Walter López Reyes

Presidente Constitucional de la Republica, por Ley

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

Efraín Moncada Silva

21. DECRETO DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO NATURAL MARINO “CAYOS COCHINOS)

Fecha de Aprobación del Congreso Nacional	30 de Julio del año 2003
Fecha de Sanción del Presidente	29 de Agosto del 2003
Fecha de Publicación	11 de Noviembre del 2003
Fecha de Vigencia	El día de su publicación

DECRETO No.114-2003

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras tiene derechos soberanos sobre sus recursos naturales y está plenamente interesado en el cumplimiento del mandato contenido en los artículos 172 y 340 de la Constitución de la República, de los Decretos No.103-93 de fecha 27 de Mayo de 1993 y 104-93 de fecha 27 de Mayo de 1993, concernientes a la protección del medio ambiente y a la creación y fomento del turismo sustentable en nuestro país.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras vela por el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Cartagena y la Declaración de Tulum, resaltando este último el compromiso de creación de Áreas Protegidas Marinas para la conservación y protección del Arrecife Mesoamericano, así como otros convenios internacionales en materia de conservación.

CONSIDERANDO: Que el Estado debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación y degradación del ambiente, protegiendo los recursos naturales

bajo el esquema de desarrollo sostenible como nueva modalidad para mantener el equilibrio del hombre con naturaleza.

CONSIDERANDO: Que la presión sobre los recursos naturales en el conjunto de islas, islotes, cayos, bancos de arena y plataforma continental, que conforman el Archipiélago **“Cayos Cochinos”** amenaza con el deterioro severo de los arrecifes coralinos y sus especies asociadas, de la flora y la fauna representativa de esa porción del territorio nacional, que podría convertirse también en la pérdida de un potencial económico aun no valorado.

CONSIDERANDO: Que según estudios y recomendaciones realizadas por prestigiadas y reconocidas instituciones ecológicas internacionales, como el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI-Panamá), Pro ambiente (Costa Rica), y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en el Archipiélago “Cayos Cochinos” en la Costa Atlántica es posible restaurar y conservar la salud de las comunidades de arrecifes y demás especies marinas mediante la ejecución de programas de conservación y mejoramiento que incorporen un manejo integrado de todas las actividades humanas hasta alcanzar las condiciones necesarias para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales del archipiélago y su entorno.

CONSIDERANDO: Que todo sistema insular merece atención especial para asegurar la protección y uso sostenido de los siempre limitados recursos naturales contenidos en ellos, demandando que las actividades sean ordenadas.

CONSIDERANDO: Que se ha efectuado el proceso técnico de determinación de categoría de manejo para Cayos Cochinos con la participación de las Secretarías de Estado en los Despachos de Agricultura Y Ganadería; y , Recursos Naturales y Ambiente, representantes de las comunidades garífunas, propietarios de los bienes inmuebles, así como de instituciones internacionales especializados en el manejo de recursos naturales, identificando y priorizando sus objetivos de conservación que lo catalogan como Monumento Natural Marino.

CONSIDERANDO: Que el Monumento Natural Marino es un área que contiene un solo rasgo natural sobresaliente de interés nacional que merece protección por su carácter único. Su función principal es proteger y preservar rasgos naturales y material genético, proveer oportunidades recreativas, educativas y de investigación, si son compatibles con el objetivo primordial.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Declarar Monumento Natural Marino al Archipiélago “Cayos Cochinos”, conformado por el conjunto de islas, islotes, cayos, bancos de arena, plataforma continental y cuerpo de agua ubicados en el mar territorial dentro de la jurisdicción del Municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, como parte integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), que incluyen:

- 1) Isla Cayo Cochino Grande o Mayor;
- 2) Isla de Cayo Cochino Pequeño o Menor; y,

- 3) Los Cayos siguientes:
- a) Chachahuat Dos (Upper Monitor);
 - b) Chachahuat (Lower Monitor);
 - c) Cordero (Lamb Cay);
 - d) Redondo (Round Cay);
 - e) Balfate (North East Cay);
 - f) Largo Arriba (Upper Long Cay);
 - g) Largo (Lower Long Cay);
 - h) Bolaños (South West Cay);
 - i) Timón (North West Cay);
 - j) Culebra;
 - k) Gallo (Chicken Cay);
 - l) Arena o Sambor (Sand Cays); y,
 - m) Paloma (Bubby Cay).

En fin, todo el área geográfica que se determina en las coordenadas siguientes;

RELACION DE MEDIDAS

EST.N	COORD ...X	COORD...Y	STANCIA (Millas Náuticas	POSICION
1-2	553.749	1775.948	3.266	-89°51'29''E
2-3	559.799	1775.933	1.662	-59°39'19''E
3-4	562.457	1774.377	2.554	-32°12'57''E
4-5	564.980	1770.373	3.362	-18°02'00''E
5-6	566.908	1764.451	1.211	-10°08'17''O
6-7	566.513	1762.242	3.377	-25°03'42''O
7-8	563.863	1756.575	1.740	-69°08'33''O
8-9	560.850	1755.427	2.267	-68°52'21''O
9-10	556.932	1753.913	2.341	-78°29'40''O
10-11	552.653	1753.042	3.190	-76°52'34''O
11-12	546.897	1751.700	2.679	-14°38'01''O
12-13	542.112	1753.015	2.596	-88°04'54''O
13-14	537.305	1753.176	4.125	-19°54'18''E
14-15	539.907	1760.362	5.073	-25°20'46''E
15-16	543.930	1768.855	3.178	-53°35'08''E
16-17	548.668	1772.350	3.360	-54°41'48''E
AREA	489.25 Km. ²			
PERIMETRO	45.983 Millas Náuticas			

ARTÍCULO 2.- El Monumento Natural Marino Archipiélago “Cayos Cochinos” tiene los objetivos de conservación siguientes:

- 1) Conservar los ecosistemas existentes en el Archipiélago “Cayos Cochinos” como muestra representativa de los arrecifes coralinos del Mar Caribe y en especial del Sistema Arrecifal Mesoamericano, así como los ecosistemas insulares asociados a bosques tropicales, manglares, playas arenosas, playas rocosas y las especies que habitan en ellos.
- 2) Mantener ejemplos de las características de las comunidades naturales, ecosistemas, paisaje y fisiografía para proteger la diversidad única y representativa en la región, específicamente asegurar la presencia de especies locales en la regulación del ambiente.
- 3) Conservar y manejar el material genético como elemento de las comunidades naturales, que funcionan como semilleros que evitan la pérdida de especies en el área natural protegida, especialmente aquellas de mayor importancia para pesca deportiva, artesanal y científica que se realizan en la misma, así como la pesca industrial que se practica fuera de ella;
- 4) Proporcionar medios y oportunidades con fines educativos y de investigación para el seguimiento de los procesos ecológicos y culturales presentes;
- 5) Proporcionar oportunidades para la recreación y el ecoturismo de bajo impacto de acuerdo con sus potencialidades, sus límites de cambio aceptables y recursos, de manera que sirvan como modelo ecoturístico que armonicen con las características naturales y culturales de área natural protegida;
- 6) Generar la formación necesaria para evidenciar los efectos e impactos al equilibrio ecológico del área natural protegida y sus áreas de influencias, con el propósito de sustentar las decisiones de manejo;
- 7) Permitir el normal desenvolvimiento de las costumbres y modos de vida de los grupos étnicos que habitan dentro del área natural protegida, respetando sus tradiciones y conocimientos ecológicos asociados y todo el patrimonio que contribuya a la realización de nuevas iniciativas de desarrollo para estos grupos, en tanto no conlleve la contravención a lo dispuesto en la presente Ley; y,
- 8) Desarrollar mecanismos de enlace orientados a promover la incorporación de las poblaciones ubicadas dentro del área natural protegida y sus zonas de influencia, así como otros actores relevantes que contribuya a impulsar la dinámica de desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 3.- Créase el Comité para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible del Monumento Natural Marino “Cayos Cochinos” el cual estará integrado por un representante de cada una de las instituciones siguientes:

- 1) Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), quien lo coordinará;

- 2) Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), quien lo Sub-coordinará;
- 3) Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes;
- 4) Corporación Municipal de Roatán;
- 5) Instituto Hondureño de Turismo (IHT);
- 6) Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (AFE COHDEFOR/DAPVS);
- 7) Titulares del dominio de los bienes insulares de Cayos Cochinos;
- 8) Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo sostenible;
- 9) Organizaciones científicas y de manejo; de carácter nacional e internacional involucradas en la conservación del Archipiélago Cayos Cochinos;
- 10) Consejo de Educación Superior;
- 11) Fundación Hondureña para la protección y Conservación de Cayos Cochinos;
- 12) Un representante de las Organizaciones Étnicas que funcionan con la reserva Cayos Cochinos.
- 13) Un representante de pescadores artesanales residentes en Cayos Cochinos.

El Comité creado al efecto tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes competentes en materia de ambiente y recursos naturales:

- 1) Definir las políticas prioritarias para proteger los ecosistemas del área natural protegida;
- 2) Revisar y hacer recomendaciones al plan de manejo previo su aprobación por la instancia competente;
- 3) Desarrollar en coordinación con las instituciones del Estado, medidas que se consideren idóneas para conservar los recursos naturales;
- 4) Fomentar las investigaciones científicas, educativas y técnicas orientadas a solucionar los problemas ambientales, como también la conservación y multiplicación de las distintas especies marinas y terrestres del área natural protegida, el Comité podrá asesorarse de organizaciones científicas y/o técnicas nacionales e internacionales especializadas;
- 5) Contribuir al ordenamiento integral del área natural protegida por medio de planes que tomen en cuenta los aspectos ambientales y los factores económicos, demográficos y sociales;
- 6) Apoyar el establecimiento de un sistema de vigilancia y control, en coordinación con las autoridades correspondientes para todo tipo de actividades dentro del área natural protegida;
- 7) Crear un fondo destinado a asegurar la operatividad y mantenimiento del área natural protegida. La Administración de este fondo será establecido en el reglamento del Comité para la Restauración, Protección y Manejo Sostenible, el cual será aprobado por el CONAP. Este fondo será administrado en una cuenta separada por un tesorero electo por el Comité;

- 8) Establecer una tarifa que será aprobada por el CONAP, la misma se cobrará a los visitantes del área natural protegida y se incorporará al fondo enunciado en el literal anterior. Los miembros del Comité podrán participar con recursos adicionales para este fondo con el mismo propósito.

Los fondos provenientes de dichas tarifas de visitantes, serán sometidos a las auditorias de las dependencias contraloras del Estado;

- 9) Fomentar a través de la dependencia gubernamental correspondiente, la suscripción de un convenio por medio del cual se otorga el manejo del área natural protegida a una institución pública o privada de reconocida trayectoria y experiencia en el campo de los recursos naturales. Dicha entidad deberá acreditar que dispone de una adecuada estructura y asistencia técnica y científica nacional e internacional, así como de los recursos que aseguren la sostenibilidad financiera durante un mínimo de cinco (5) años, y,
- 10) Las demás que requiera el Comité para la consecución de sus fines previa aprobación del CONAP.

El Estado de Honduras a través de las Secretarías de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); Agricultura y Ganadería (SAG); Cultura, Artes y Deportes; y Turismo, así como la Municipalidad de Roatán, del departamento de Islas de la Bahía; y AFE-COHDEFOR, prestará todo el apoyo técnico, científico, logístico y legal para que el Comité nombrado cuente con el respaldo necesario para el logro de sus objetivos.

ARTICULO4.- Los poseedores y propietarios de inmuebles que se encuentren dentro de los límites del Monumento Natural Marino “Cayos Cochinos”, seguirán conservando sus derechos con respecto a los mismos, no obstante, quedarán sometidos a las disposiciones del plan de manejo que para dicha área natural se apruebe.

ARTICULO 5.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, en aplicación a la Ley de Pesca, impondrá los tiempos y modos de las vedas que sean necesarias para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos marino-costeros, dentro de los límites del área natural protegida, con especial atención a las especies que sustentan la pesca artesanal.

Se prohíbe la actividad de pesca en escala industrial, así como la extracción de otros recursos marinos distintos, exceptuando aquellas que no se apeguen al plan de manejo.

ARTÍCULO 6.- Sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes y de las vedas que para otras especies emitan las autoridades competentes, queda prohibida la caza o captura de las especies endémicas y en peligro de extinción que se encuentren protegidas por convenios y leyes nacionales o internacionales. Se prohíbe además la comercialización de estos especímenes vivos o muertos, así como de sus productos o subproductos.

ARTICULO 7.- La actividad turística que se desarrolle en el área natural protegida, se sujetara a lo establecido en la presente Ley, el Plan de Manejo, Ley del Instituto Hondureño de Turismo;

Ley Orgánica de la Comisión para el Desarrollo del departamento de las Islas de la Bahía, Ley para la Adquisición de Bienes Urbanos en las áreas que delimita el Artículo 107 de la Constitución de la República, Ley General del Ambiente y sus reglamentos, Ley de Municipalidades y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 8.- En el área natural protegida podrán desarrollarse actividades que se enmarquen dentro de los objetivos establecidos en el Artículo 2 del presente Decreto, la Ley General del Ambiente y sus Reglamentos y demás leyes aplicables, respetando en todo momento las disposiciones establecidas en los convenios internacionales relativos a la diversidad biológica.

ARTICULO 9.-El Estado y otros que considere pertinentes, sobre la base de los estudios técnicos, prestarán el apoyo que sea necesario para materializar los acuerdos derivados de la interacción y convergencia social con las comunidades y asentamientos humanos del sector insular y litoral, siempre que estén de acuerdo con los programas de protección, conservación y restauración de los ecosistemas del área natural protegida, establecidos en su Plan de Manejo.

ARTICULO 10.- Siendo el presente Decreto una normativa ambiental, la contravención a las disposiciones aquí contenidas, constituyen infracciones que deberán ser sancionadas de acuerdo a la legislación correspondiente.

ARTICULO 11.- El Estado a través de las Secretarías de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional proveerá asistencia, vigilancia y control del área natural protegida con el propósito de hacer cumplir la presente Ley y otras normas legales conexas.

ARTÍCULO 12.- El Plan de Manejo de esta área natural protegida, deberá ser elaborado y aprobado dentro del término de un año, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto; este Plan de manejo tendrá a su vez una vigencia de cinco (5) años y será revisado en este intervalo y/o cuando las condiciones especiales así lo ameriten.

ARTICULO 13.-Lo no previsto en el presente Decreto se regulará por lo prescrito en la Ley General del Ambiente, el reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Ley de Pesca y demás leyes Aplicables.

ARTICULO 14.- Con el presente Decreto quedan derogados los Acuerdos Ejecutivos 1923-93 del veinticuatro de noviembre de 1993 y 1704-94 del ocho de noviembre de 1994.

ARTICULO 15.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el salón de sesiones del Congreso Nacional, a los treinta días del mes de julio de dos mil tres.

PORFIRIO LOBO SOSA

Presidente

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

Secretario

ANGEL ALFONSO PAZ LOPEZ

Secretario

Al Poder Ejecutivo,

Por Tanto; Ejecútese,

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto de 2003

RICARDO MADURO

Presidente de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

PATRICIA JANIRE PANTING GALO

22. DECRETO DE CREACIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA BAJO CATEGORÍA DE PARQUE NACIONAL PUNTA IZOPO.

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	22 de diciembre del año 2,000
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	29 de diciembre del año 2,000
Fecha de publicación	13 de Marzo del 2,001 (Gaceta 29,427)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

Poder legislativo

DECRETO N° 261-2000

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 340 de la Constitución de la Republica, la conservación de los bosques es de conveniencia nacional y de interés colectivo; que además el Artículo 35 de la Ley General del Ambiente declara de interés público la protección de la naturaleza incluyendo la preservación de las bellezas escénicas y la conservación del manejo de la flora y fauna silvestre.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo Ejecutivo N° 1118-92 insta y promete la declaración de un área protegida en Punta Izopo en la Costa Norte del País, la cual constituye un ecosistema de humedad costero conformado por llanuras inundables, bosques tropicales inundados, marismas de agua dulce, turberas y estuarios, que desempeñan una función en el ciclo del agua, que absorben las aguas desbordadas y regulan las inundaciones periódicas el río Lean, contribuyendo así a garantizar el suministro de agua durante todo el año y se constituye en un relevante refugio de especie silvestre que incluye numerosas especies amenazadas y en peligro de extinción y que además, es un importante fuente de esparcimiento y turismo.

CONSIDERANDO: Que los resultados de los diagnósticos correspondientes permitan que se consideren la categoría de Parque Nacional para el sitio propuesto como Área Natural Protegida, debiendo integrarse la misma al Sistema Nacional de Áreas Protegidas

POR TANTO,

DECRETA:

CAPITULO I

CRACION Y OBJETIVO

ARTICULO 1._ Declarar a punta Izopo como Área Natural Protegida, bajo categoría de Parque Nacional e Integrarla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. Bajo el nombre “Parque nacional Punta Izopo” El Área Natural Protegida contara con una zona núcleo y una zona de amortiguamiento de conformidad a lo establecido en el presente Decreto.

ARTICULO 2._Los objetivos generales de la declaración del Parque Nacional Punta Izopo, son los siguientes:

- 1) Mantener nuestras representativas de ecosistemas, comunidades biológicas asociadas y los recursos genéticos, regulando el entorno ambiental del área;
- 2) Proteger sitios, parajes y objetos de herencia histórica y arqueología, así como bellezas escénicas y playas de arenas blancas, y ,
- 3) Propiciar el ordenamiento territorial zonificando las áreas productivas ya existentes:

ARTICULO 3._ Los objetivos específicos de la creación del Parque Nacional Punta Izopo, son los siguientes:

- 1) Conservar los ecosistemas naturales existentes en el parque, como muestra representativa de os ecosistemas del litoral Atlántico de Honduras, comprendiendo humedades y bosques inundables, manglares, bosques húmedos tropicales , estuarios, arrecifes coralinos, playas arenosas y rocosas, lagunas estacionarias y las especies que habitan en ellas;
- 2) Promover actividades de educación ambiental dentro y fuera del parque, con énfasis en la relación de conservación para el desarrollo sostenible;
- 3) Fomentar la investigación científica, rescate y preservación de los recursos naturales, culturales e históricos del Parque y sus zonas adyacentes;
- 4) Desarrollar ecoturismo y la creación al aire libre, preservando los recursos naturales y la potencialidad del ecosistema;
- 5) Promover la coordinación y acciones orientadas a lograr una decidida participación comunitaria, en especial de las poblaciones ubicadas en la zona de amortiguamiento del

Parque, dentro de la dinámica del desarrollo que se genera como resultado del manejo y utilización sostenible del área y a través de actividades enmarcadas dentro de la temática y perspectiva del desarrollo eco turístico de Honduras;

- 6) Fomentar los esfuerzos oficiales y privados para la protección de la vida silvestre, a fin de mantener la biodiversidad del Parque Nacional;
- 7) Favorecer el manejo sostenible de hábitats y recursos de biodiversidad, por medio de la educación y entrenamiento de los habitantes locales que incluya usos alternativos, tanto económicos como culturales.

CAPITULO II

UBICACIÓN Y DELIMITACION

ARTICULO 4._ EL Parque Nacional Punta Izopo esta ubicado en el extremo noroccidental del departamento de Atlántida, en los términos jurisdiccionales de los municipios de Tela, Arizona y Esparta, (Hoja Cartográfica de Tela, N° 2763 III), entre las coordenadas 87° 17` y 87° 58 de latitud Norte, y 15° 41` 46` de longitud Oeste, con una extensión superficial de CIENTO OCHENTA Y OCHO KILOMETROS CUADRADOS CON VEINTEHECTOMETROS CUADRADOS (18,820,hst EQUIVALENTES A DIECIOCHO MIL OCHOCIENTAS VEINTE HECTAREAS (18,820.00 HAS). Sus límites y colindancias son los siguientes:

En la estación I de la margen izquierda de la Barra de la Laguna Negra continua aguas arriba o laguna adentro y a una distancia de 15 metros tierra adentro de la orilla de la Laguna Negra en una longitud de 3.750 metros hasta llegar a la estación 2; de aquí con la intersección del tramo carretero que La Ensenada conduce al Triunfo de la Cruz y a la comunidad de El Boquete continua rumbo Sudeste por la banda Izquierda de la carretera y a una distancia de 2.250 metros hasta llegar a la carretera pavimentada que conduce de Tela a La Ceiba en la estación 3; de este punto en el desvío al Triunfo de la Cruz, continua con rumbo Sudeste sobre la carretera pavimentada hacia Tela en la banda derecha y en una distancia de 900 metros hasta la Estación 4, con una distancia de 3,095.48 metros y con rumbo $01^{\circ}01'05''$ O pasando por la comunidad de El Cedro se llega a la Estación 5, con una distancia de 2,185.05 metros y con un rumbo $35^{\circ}01'39''$ O se llega a la Estación 6; con una distancia de 1.250.35 metros y con un rumbo $01^{\circ}22'29''$ O y pasando por la comunidad Cabeza de Indio se llega a la Estación 7; con una distancia de 4.664.34 metros y con rumbo $42^{\circ}28'48''$ E pasando por la comunidad de San Francisco de El Portillo se llega a la Estación 8; con una distancia de 2.713.80 metros y con rumbo $77^{\circ}33'4''$ E pasando por el Cerro El Olote se llega a la Estación 9 en el Cerro Pico bonito de Botella; con una distancia de 1,525.62 metros y con rumbo $N 80^{\circ}34'06$ E se llega a la Estación 10; con una distancia de 1,505.07 metros y con rumbo $N^{\circ}22^{\circ}02'55''$ E pasando por la comunidad de San José del Tiburón se llega a la Estación 11; con una distancia de 1,952.07 metros y con rumbo $N 12^{\circ}43'11''$ E, se llega a la Estación 12; con una distancia de 4,863.34 metros y con rumbo $N 57^{\circ}40'56''$ E pasando por la Hacienda San Marcos, la Comunidad kilométrica 16 y Finca Las tres Hermanas se llega a la Estación 13; con una distancia de 1.397.57 metros y con rumbo de $77^{\circ}36'16''$ E por el Crique Manga Sierra se llega a la Estación 14; con una distancia de 1.726.26 metros y con rumbo $N 10^{\circ}00'28''$ E se llega a la Estación 15; con una distancia de 761.56 metros y con rumbo $N 66^{\circ}48'05''$ E

pasando sobre el río y puente de Lean se llega a la Estación 16; con una distancia de 4.955.06 metros y con rumbo N 00° 17' 20" franco pasando por la Comunidad La Fortaleza, Finca Zambuquito, C, Ciénaga San Rafael se llega a la Estación 17; de esta estación se prolonga dos millas náuticas mar adentro en dirección N y luego continúa en dirección N O paralelo a la costa hasta cerrar la poligonal en la estación número I.

CAPITULO III

ADMINISTRACION Y MANEJO

ARTICULO 5._ Para los fines de la administración y manejo del Parque nacional Punta Izopo. Este se dividirá en zona de amortiguamiento y zona núcleo.

La zona núcleo corresponde a aquellas zonas naturales con poca o ninguna alteración antropológica, que contienen ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora, fauna y fenómenos naturales que merecen protección absoluta y completa para los propósitos absolutamente y completa para propósitos científicos o de control del entorno ambiental.

La zona de amortiguamiento constituye una barrera a las influencias externas y podrá dividirse en subzonas, según lo establezca el plan de manejo correspondiente.

ARTICULO 6._ La zona núcleo es inalienable e inafectable de manera de manera que la misma no deberá ser objeto de intervención humana excepto para labores de investigación, conservación o salvamento.

Se autoriza a la secretaria de Estado en los Despachos de recursos naturales y Ambiente para que delimite y en su caso demarque la zona núcleo, conforme a los parámetros siguientes:

- 1) Deberá estar comprendida dentro de los límites del Parque Nacional Punta Izopo;
- 2) Deberá comprender todo el humedal y los terrenos adyacentes excluyendo de la misma, las áreas siguientes:
 - a) Todas aquellas comprendidas en el radio urbano de la cabecera del municipio de Tela;
 - b) Todas las aguas marinas ubicadas dentro de los límites del municipio de Tela,
 - c) A todo lo largo del margen izquierdo del Río Lean y hasta su desembocadura, una franja de tierra de un (1) kilómetro ancho, desde el margen del río hacia tierra adentro, para desarrollar en la misma un proyecto de infraestructura vial planificado por la municipalidad de Arizona en beneficio de las comunidades de la zona, debiendo respetar a su vez, una franja de 150 metros, entre el margen del río y la obra.
- (Ch) En el límite Sur. Sureste y suroeste del Parque Nacional, en jurisdicción del municipio de Arizona, todas las propiedades no comprendidas en el humedal que están siendo trabajadas en la actualidad por pobladores de la zona:
 - d) Las tierras ubicadas en el límite Norte Noreste del Parque Nacional Punta Izopo en el municipio de Arizona, una franja de más o menos (1) kilómetro de ancho contado desde la marea más alta hacia tierra adentro, debiendo tener la misma con los límites el bosque del manglar;
 - e) Todas las aguas marinas ubicadas dentro de los límites del municipio de Arizona; y,

- f) Todas las tierras y aguas marinos ubicados dentro de los límites de la comunidad de Colorado Barra del municipio de Esparta.

ARTICULO 7._ De acuerdo a los intereses nacionales, de manejo y conservación de los recursos naturales, previos los estudios técnicos que lo justifiquen la autoridad competente, a través del procedimiento que la ley disponga, podrá adquirir a favor del Estado o indemnizar por la adquisición de la propiedad o mejoras de inmuebles comprendidos en el área de Parque Nacional Punta Izopo o de zona de amortiguamiento. En las aéreas de propiedad del estado y en los ejidales solo se reconocerá las mejoras.

ARTICULO 8._El estado promoverá la suscripción de convenios de cooperación técnica e intercambio e información con instituciones nacionales e internacionales a fin de alcanzar los fines de la presente Ley.

ARTICULO 9._ Para resguardar la biodiversidad en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional se regulara la extracción de la fauna y flora marina y terrestre. Y otros recursos naturales, de acuerdo con la zonificación establecida en el plan de Manejo, la alteración de belleza escénica y espacios libres de dicha zona estarán sometida en grado estricto al plan de manejo y las disposiciones legales pertinentes.

ARTICULO 10._ Quienes vivan en el Área Natural Protegida Punta Izopo, así como en zona de amortiguamiento y sean propietarios o poseedores de bienes inmuebles, conservaran sus derechos pero deberán respetar estrictamente los planes de manejo. En caso de enajenación el derecho preferente lo tendrá el Estado, el valor de la tierra se tasara considerando los precios comerciales al momento de la negociación, así mismo podrán constituir garantías sobre dichas tierras para garantizar financiamiento con la banca.

ARTICULO 11._ En las áreas bajo dominio privado y que se encuentren ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, el Estado podrá suscribir convenios de desarrollo y manejo sostenibles, siempre que estos sean compatibles con los objetivos del Plan de Manejo. En todo caso, los propietarios de los predios mencionados en los artículos 10 y el presente estarán obligados a cumplir las disposiciones legales aplicables por el presente Decreto y el respectivo Plan de Manejo.

ARTICULO 12._ Los Notarios y los Ministros de Fe en virtud de la Ley, deberán incorporar al texto de los títulos de dominio pleno que ante ellos se otorguen y que estén dentro de los limites o colindancias del Parque Natural Punta Izopo o de su zona de amortiguamiento, una clausula en la que se mencione que le dominio del predio está sujeto al plan de manejo del Parque Nacional Punta Izopo.

ARTICULO 13._ Instruir al Instituto nacional Agrario (INA), para que otorgue dominios plenos a los actuales poseedores de propiedades que no estén legalizados, que no pongan en riesgo los objetivos de esta ley y que no estén comprendidos dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Punta Izopo.

ARTICULO 14._ Sin perjuicio de las leyes vigentes en materia ambiental de la conservación de los Recursos Naturales, se prohíbe terminantemente en la zona de amortiguamiento, el uso de áreas con fines que pongan en riesgo a la zona de núcleo; para ello la secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) dictaminara sobre cualquier forma de desarrollo proyectado, de acuerdo a las leyes vigentes, reglamentos y demás disposiciones de las autoridades competentes.

ARTICULO 15._ De las Secretarías de Estado de Gobernación y Justicia, Defensa Nacional, Seguridad, Educación, Salud, Recursos Naturales y Ambiente. Así como la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Instituto Nacional Agrario (INA), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y demás dependencias del Estado están obligadas a apoyar el cumplimiento de los objetivos descritos en este Decreto.

ARTICULO 16._ El Plan de Manejo del Parque Nacional Punta Izopo deberá ser elaborado dentro del término de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto , el cual debe ser revisado cada cinco (5) años de conformidad con lo que al efecto aconsejen los estudios técnicos correspondientes. La elaboración del Plan de Manejo será responsabilidad de la Administración Forestal del Estado (AFE) y su aprobación será por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), previos dictámenes favorables de la Dirección General de Biodiversidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Administración Forestal del Estado (AFE).

ARTICULO 17._ El Presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio el Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de diciembre del dos mil dos.

RAFAEL PINEDA PONCE
Presidente

JOSE ALFIONSO HERNANDEZ C.
Secretario

ROLANDO CARDENAS PAZ
Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecutase.

Tegucigalpa M.D. C.- 29 de diciembre de 2000.
CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente de la Republica

XIOMARA GOMES CABALLERO

23. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA DEL AREA PROTEGIDA UYUCA

Fecha de aprobación en el Congreso Nacional	31 de Octubre de 1,985
Fecha de Sanción por el Presidente de la Republica	12 de Noviembre de 1,985
Fecha de publicación	08 De Enero de 1,986
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

Poder Legislativo

Decreto Número 211-85

El Congreso Nacional

Decreta:

Artículo 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el proyecto de decreto sometido a la consideración de esta cámara Legislativa , por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales, orientado a aprobar el Acuerdo Ejecutivo No 1348 del 10 de octubre de 1984, por medio del cual se declara zona forestal protegida el cerro de Uyuca, en una area aproximada de 04 Hectareas localizadas en los Municipios de Tatumbla , San Antonio de Oriente y el Distrito Central , Departamento de Francisco Morazán, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley Forestal Vigente , así como asentar el acuerdo ejecutivo 1853 de fecha 23 de Septiembre de 1,985, en el cual se rectifica el área precitada zona forestal , descrito en el artículo 3 del acuerdo No 1348 mencionado los que literalmente dicen:

ACUERDO NÚMERO 1348

Tegucigalpa M.D.C 10 de Octubre de 1984

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que son zonas forestales protegidas, las áreas forestales públicas o privadas, declaradas de gran importancia, para la conservación del paisaje, de las aguas o de los suelos, de manera que permita solamente un aprovechamiento limitado según plano de ordenación forestal formulados o aprobados por la Administración Forestal del Estado.

CONSIDERANDO: Que el cerro de Uyuca , localizado a unos 15 kilómetros al sur de la Ciudad de Tegucigalpa , con una elevación aproximadamente de 2000 M. sobre el nivel del mar , es una zona forestal de gran importancia para la conservación del paisaje; de las aguas de los suelos y de las distintas formas de vida que en el habitan; para la investigación y estudio científico , que contiene ejemplares de Flora y fauna en estado virgen y que constituyen unas de las más valiosas reservas biológicas donde se originan los principales fuentes de agua para la ciudad capital en el mediano plazo.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Estado a través de su administración Forestal velar por la protección y conservación de los recursos forestales del país, **garantizando a las futuras generaciones el disfrute de los beneficios de tan valioso recurso.**

CONSIDERANDO: Que se ha cumplido con todo los requisitos técnicos y legales que prescriben los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley Forestal.

POR TANTO:

ACUERDA:

Artículo 1.- Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Forestal Vigente , Zona Forestal Protegida de acuerdo a los estudios técnicos y planos levantados por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal del Cerro Uyuca , con una extensión superficial de aproximadamente 904 hectáreas localizadas en los Municipios de Tatumbla, San Antonio de Oriente y el Distrito Central.

Artículo 2.- Clasificar como reserva biológica, el área superior del Cerro Uyuca, comprendida entre la cota 1700 msnm y el punto más alto, con una extensión superficial de 234 hectáreas, la cual será dedicada exclusivamente a trabajos de investigación científica y educativa.

Artículo 3.- Los límites de la zona Forestal Protegida son los siguientes : Partiendo del Punto 01, localizado en la intersección de la cota 1,500 msnm con la Quebrada Agua Amarilla, cuya aproximación Geográfica es DM 514925 en la hoja cartográfica de Tegucigalpa No 275811, escala 1,500.000 del Instituto Geográfico Nacional y siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj con rumbo S39L 2, Cuatrocientos ochentas millas llega al punto 02, localizado en el cerrito alargado orientado norte sur a 1, 550 msnm continua con rumbo S44L 630 metros hasta llegar al punto 03 localizado en la quebrada la Pita ; de aquí parte con rumbo S 35°0 y 800 metros hasta el punto 04 , que se encuentra ubicado en la cima del cerro Caculetepe: sigue el punto 04 con rumbo N860 y una distancia de 800 metros se llega al punto 05 localizado en la cima de un cerrito 1,600 msnm ; prosiguiendo con rumbo S65°0 a una distancia de 700 metros al punto 06 , ubicado en la cima de un cerrito alargado con una altitud de 1,520 msnm ; de aquí continua con rumbo N75°0 y una distancia de 1,020 msnm , hasta llegar al punto 07 ubicado en la confluencia de una quebrada con un brazo principal del Rio Tatumbla, de este Punto Continua rumbo N53°0 a una a una distancia de 850 metros y siguiendo el curso del rio mencionado se llega al punto 08 localizado en la confluencia del Rio Tatumbla , con este punto continua con Rumbo N15°0, a una distancia de 1,650 metros hasta el punto 09 localizado en la confluencia de dos Quebrada permanente a la altura de la cota 480 msnm de este punto continua 2520 con rumbo N64 °E hasta llegar al punto 01 donde cierra la poligonal.

Artículo.- 4- La Administración Forestal del Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrá celebrar convenios con personas naturales o Jurídicas tendientes a la celebración de estudios técnicos y al Manejo de la Zona Forestal, de conformidad con el plan de ordenación que en su oportunidad se elabore en colaboración con las demás instituciones del Estado.

Artículo 5.- Las Áreas Forestales Privadas Localizadas dentro de los Limites de la zona forestal protegida , se consideran bajo régimen especial y los propietarios usuarios y demás derechos habientes están obligados a cumplir con los programas y planes aprobados por la administración forestal del Estado, exceptuándose los terrenos comprendidos dentro de la reserva biológica , los

cuales serán adquiridos por el Estado, de conformidad , común la Ley Forestal Vigente , Decreto Ley No 103 , sus Reglamentos y demás disposiciones legales sobre la Materia.

Artículo 6.- Dar cuenta al Soberano congreso Nacional de la Emisión del presente Acuerdo para su aprobación. Dado en la ciudad de Tegucigalpa , Distrito Central a los Quince Días del mes de octubre de mil Novecientos Ochenta y Cuatro COMUNIQUESE (F) Dr Roberto Suazo Córdova , Presidente de la Republica de Honduras, (f) El Secretario de Estado en El Despacho de recursos naturales Por Ley Miguel Ángel Bonilla Reyes “Acuerdo No 1853 Tegucigalpa D.C 23 de septiembre de 1,985 El Presidente de la Republica Acuerda 1 Rectificar el Área de la Zona Forestal Protegida del Cerro Uyuca descrito en el Artículo 3 del acuerdo No 1348 del 10 de octubre de 1,984 el que deberá de leerse así: “ Artículo 3-Los límites de la zona Forestal Protegida son los Siguietes : Partiendo del Punto 01 localizado en la intercepción de la cota 1,500 msnm con la quebrada de agua Amarilla , cuya aproximación geográfica es DM 514925 en la hoja cartográfica de Tegucigalpa No 275811 escala 1:50,000 del instituto Geográfico Nacional y siguiendo el movimiento de las Manecillas del Reloj con rumbo S 39°E , una distancia de 2,170 metros llega al punto 02 localizado en el Cerrito alargado orientado Norte Sur 1,500 msnm continua rumbo S10° E , 680 metros hasta llegar al punto 03 , localizado en la quebrada la Pita , de aquí parte con rumbo S35°08'00" meros hasta llegar al punto 04 , que se encuentra ubicado en la cima del cerro Caculetepe sigue del punto 04 con rumbo N 86 °0' y una distancia de 800 metros al punto 05 localizado en la cima de un cerrito de 1,600 msnm , prosigue con rumbo 65°0' y una distancia de 700 metros al punto 06 ubicado en la cima de un cerrito alargado con una elevación de 1,520 msnm de aquí continua hasta llegar al punto 07 ubicado en la confluencia de una Quebrada , con un brazo principal del Rio Tatumbula de ese punto continua con rumbo N 53°0' y una distancia de 850 metros y siguiendo el curso del rio Mencionado se llega al punto 08 , localizado en la confluencia del Rio Tatumbula , con una Quebrada semi permanente de este punto continua con rumbo N 15°0' una distancia de 1,650 metros hasta el punto 09 , localizado en la confluencia de dos Quebradas , permanente a la altura de la cota de 1,480 msnm , de este punto continua 2,520 metros con rumbo No 74°E hasta llegar al punto 01 donde se cierra la poligonal “ 2 publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial la Gaceta .

3.- Hacer las Transcripciones de Ley COMUNIQUESE (F) ROBERTO SUAZO CORDOVA , Presidente de la Republica de Honduras (f) y (s) EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES . MIGUEL ANGEL BONILLA REYES”

Articulo .2- El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su Publicación en el Diario Oficial la Gaceta

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa , Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco .

JOSE EFRAIN BU GIRON

PRESIDENTE

MARIO ENRRIQUE PRIETO ALVARADO

SECRETARIO

JUAN PABLO URRITIA RAUDALES

SECRETARIO

AL Poder Ejecutivo

Por Tanto; Ejecútese.

Tegucigalpa D.C 12 de Noviembre de 1,985

ROBERTO SUAZO CORDOVA PRESIDENTE

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales,

MIGUEL ANGEL BONILLA REYES.



24. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA TAWAHKA ASAGNI Y PARQUE NACIONAL PATUCA

Fecha de Aprobación del congreso Nacional	20 de octubre de 1,999
Fecha de sanción del presidente de la Republica	29 de Octubre de 1,999
Fecha de Publicación	21 de Diciembre de 1,999
Fecha de Vigencia	A partir de la fecha de publicación

Decreto 157-99

El Congreso Nacional

CONSIDERANDO: Que la reforestación del país y la conservación de bosques es de conveniencia nacional e interés colectivo.

CONSIDERANDO: Que es deber del estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas.

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado velar por la conservación de aquellas áreas naturales indispensables para el mantenimiento de la biodiversidad, para el desarrollo digno y sostenido del ser humano.

CONSIDERANDO: Que para el Correcto Cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales existentes, así como, de las iniciativas Centro Americanas, respecto al establecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano, es necesario una categoría de manejo a la región conocida como Tawahka y otra categoría de manejo a la región del Patuca Medio, las cuales en adelante, serán denominadas como reserva de Biosfera Tawahka Asangni y Parque Nacional Patuca, respectivamente.

CONSIDERANDO: Que parte de la citada área a sido propuesta por el pueblo Tawahka, para ser considerada, como reserva de biosfera, quien históricamente ha habitado la zona.

CONSIDERANDO: Que es necesario que el Estado dicte medidas de protección , especialmente de la tierra y bosque para obtener más y mejores beneficios , tanto para los locales como para la nación , no solo escénico cultural , si no económico financiero.

CONSIDERANDO: Que en la decimo Novena Reunión de Presidentes de Centro América celebrada el 12 de octubre de 1,994 en Nicaragua se aprobó el establecimiento del Corredor Biológico Centro Americano , del cual ambas áreas propuestas forman parte.

CONSIDERANDO: Que en las cuencas de los ríos Patuca, Blanco, Cuyamel, Cuyamelito, Copapan, Patastes, Ulak Wuas y Coco o Segovia, se encuentran ecosistemas, importantes de gran Biodiversidad, pero de mucha fragilidad, los cuales están sufriendo fuerte presión por la demanda de tierras y de sus recursos, a consecuencia del frente agrícola, ganadero, forestal que ha destruido riquezas similares en otras áreas del país.

CONSIDERANDO: Que la región contiene sitios culturales y arqueológicos de valor excepcional siendo una de las últimas grandes dimensiones de bosque latifoliado del país que esta amenazada por el proceso de deforestación y acaparamiento de tierras.

CONSIDERANDO: Que en base a la justificaciones que anteceden y procedente a declarar la creación de la Reserva de Biosfera Tawahka y el Parque Nacional Patuca, como partes del Sistema nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAP)

POR TANTO:

DECRETA

Artículo 1.- Crease la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y Parque Nacional Patuca , en la Zona del Rio Patuca medio , al Sur Oeste de la Región Natural conocida como la Mosquitia , en los Departamentos de Olancho, Gracias Adiós, Colon, y el Paraíso , dentro de los Límites establecidos en los artículos 3, y 5 de este Decreto , se construyen con el propósito de conservar la Biodiversidad y el equilibrio ecológico , así como asegurar a la población autóctona del territorio , la sostenibilidad y convivencia armónica con su entorno , en el Marco de su Cultura ancestral ,para garantizar la perpetuidad de este patrimonio de la nación, en beneficio de la humanidad y del pueblo Hondureño , especialmente de los habitantes de la zona

Artículo 2.- Son objetivos específicos de la Ley:

- 1) Proteger la Biodiversidad la integridad ecológica y las cuencas Hidrográficas de la Zona.
- 2) Complementar la Sección Hondureña del Corredor Biológico Meso Americano continuo de Bosque latifoliados, protegidas conformado por la Reserva de Biosfera de Rio Plátano , la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y el Parque Nacional Patuca
- 3) Promover el Desarrollo sostenible de la Zona y detener el Avance del frente de colonización, la Deforestación y otras formas de explotación no sostenible de los recursos.
- 4) Promover la Investigación científica de los Recursos Naturales y Culturales para apoyar las actividades de Desarrollo Sostenible de la Zona.
- 5) Proteger el Pueblo Tawahka como parte de la herencia cultural de Honduras, promoviendo su desarrollo social, así como respetando sus tradiciones , conocimientos , practicas y costumbres culturales y ;
- 6) Asegurar la efectividad administración de la reserva de Biosfera Tawhaka Asangni y del Parque Nacional Patuca. Con la Participación protagónica del pueblo Tawahka y de los demás habitantes de la Zona.

Artículo.-3 La Reserva de Biosfera Tawahka Asangni, tiene una extensión Superficial de Doscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y dos hectáreas (233,142 has), veinticinco áreas (25as) y noventa y cinco punto treinta y una (95.31) centiáreas conforme a los límites siguientes:

Punto No. 1. (LAT 1443,51N:LONG8514,10,0) Partiendo de la Boca del rio Cuyamelito se sube por margen derecho hasta alcanzar el nacimiento del mismo rio.

Punto No 2 (Lat 14,48, 42" N.Long 85 18 36" 0.) de este punto se sigue con rumbo No 0500,0 y a una distancia aproximada de 7.1 klm hasta alcanzar el cerro Guaparami (625 m)

Punto No 3 (LAT 1452,37 N LONG 8518 65 0, de este punto se sigue con rumbo N 15,30.0 y a una distancia de 1.6 Klm hasta alcanzar el rio Wasprani.

Punto No.4 (LAT 1453 ,27" N LONG 85,19 ,10,0 de este Punto se sube por la Margen derecha del rio hasta alcanzar su nacimiento.

Punto No 5(LAT 1454,23" N. LONG 85 29, 25,0.) de este Punto se sigue con Rumbo N 05,00.0 y a una distancia de 3.3 kms hasta alcanzar el cerro más alto (1030m) .

Punto No 6 (LAT 14 56 10" N; LONG 85 29 38" 0.) de este punto se sigue con rumbo N27 00,E. y a una distancia de 5.1 kms hasta alcanzar el Cerro (1155m) .

Punto No 7 (LAT 14 58,36 N LONG 85,28,20 0) de este punto se sigue con rumbo N 7 00 ,0 y a una distancia de 4.5 kms hasta alcanzar el rio Wanpu .

Punto No 8(LAT 15,00 59 N, LONG.85, 29 06) de este punto se baja por la Margen Derecha del Rio Wanpu hasta alcanzar la desembocadura del rio Pao.

Punto No 9 (LAT 15 04 37 N ; Long 85,02,04 ,0) de este punto se sube por la margen derecha del rio Pao , por una distancia aproximada de 14 kms , hasta alcanzar (Sobre la Margen Derecha) la desembocaduras de un crique tributario sin nombre .

Punto No 10(LAT 15,08,32 N; 85,00 12 0,) de este punto se sube por la margen derecha del crique hasta alcanzar su nacimiento

Punto No 11(LAT 15 11 38 " N; LONG 8455, 12"0 de este punto se sigue con rumbo N;75,30 E y a una distancia de 2.8 kms hasta alcanzar el nacimiento del Crique Tapaiwas

Punto No 12 (LAT 15 12 0 , N, LONG 84 53 37 ,0) de este punto se baja por la margen derecha del Crique, Tapaiwas, hasta alcanzar su desembocadura del Crique Tapaiwas hasta alcanzar su desembocadura en el rio Patuca.

Punto No 13. (LAT 15 03 37 N; LONG 84,50,03,0) de este punto se sube por la margen derecha del rio patuca hasta alcanzar un punto , enfrente de la desembocadura del Crique Panasana (sobre la margen izquierda del rio patuca)

Punto No 14(LAT 15 02 54 N; LONG 84 50 00,0.) de este punto se cruza el rio Patuca con un rumbo S 21 30 E y con una distancia de 200 mt hasta alcanzar la desembocadura del Crique Pansana.

Punto No 15 (LAT 15, 02 48" N; LONG 84, 49 55"0) de este punto se sigue con rumbo S 20,0 y con una distancia de 1.3 kms hasta alcanzar la cima del Cerro cipul (362 m) .

Punto No 16 (LAT 1502 22" N LONG 84,50,08"0) de este punto se sigue con rumbo S 38 E y con una distancia de 2.2 kms hasta alcanzar un cerro sin nombre (341m)

Punto No 17 (LAT 15,01 ,10,N; LONG 84,49,23,0) de este punto se sigue con rumbo S.26 E y con una distancia aproximada de 6.1 kms hasta alcanzar un cerro sin nombre (527m)

Punto 18 (LAT 15,00,21" N; LONG 84,46 10"0.)de este punto se sigue con rumbo S 03,30 E y con una distancia de aproximadamente de 15.6 kms , hasta alcanzar el cerro la Roca (365m)

Punto 19 (LAT 14, 51,55" N;LONG 84,45,42" 0) de este punto se sigue con rumbo S 56,0, y con una distancia de aproximadamente 7 kms , hasta alcanzar la desembocadura del rio Awawas en el rio coco o Segovia .

Punto No 20 (LAT 14 49 48" N; LO NG 84,48,59"0) de este punto se sube por la margen derecha del rio Coco o Segovia , hasta alcanzar la desembocadura de la quebrada Ispail Likan o Caño mataron a un Español.

Punto 21 (LAT 14 36 ,35" N; 85,02,38 0) de este punto se sube por la margen derecha de la Quebrada Ispail Likan o Caño mataron a un Español hasta Alcanzar su nacimiento.

Punto No 22 (LAT 14,37,30" N; LONG 85 04 ,42" 0) de este punto se sigue con rumbo S 79,0 y con una distancia aproximada de 2.5 kms , hasta alcanzar un cerro sin nombre 200 m.

Punto No 23 (LAT 14,37 05" N LONG, 85,06 03;0) de este punto se sigue con rumbo N 79,0 con una distancia aproximada de 7.9 kms hasta alcanzar un cerro sin nombre (550 m)

Punto No 24 (LAT 14,37 55" N, LONG 85,10,23" de este punto se sigue con rumbo N. 65 0 y con una distancia aproximada de 11.3 kms hasta alcanzar la confluencia de la quebrada el Pescado con el Rio Patuca.

Punto No 25 (LAT 14,40,47" N; LONG 85,15,36"0) de este punto se baja por la margen del rio Patuca hasta alcanzar un punto , enfrente de la desembocadura del rio Cuyamelito (sobre la Margen Izquierda)

Punto No 26(LAT 14,4352" N ; LONG 85,14 07 "0) de este Punto se cruza el Rio Patuca con rumbo N 69,y 30;0 y con una Distancia de 100 mts hasta alcanzar el punto de partida o punto No 1 cerrandose asi el Perimetro del polígono.

Articulo-4.- La Reserva Parque Nacional Patuca , tiene una extensión superficial estimada de trescientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro hectáreas (375.584 has) conformados por los polígonos siguientes:

Punto N.1 longitud 654400 , latitud 1555150 , de este punto se sigue aguas arriba del Rio Coco o Segovia hasta llegar a la desembocadura del Rio Yamale.

Punto N 2.- Longitud 644005 latitud 1548800. De este punto aguas arribas del rio Yamale , pasando por la Aldea Villanueva, hasta llegar a unas de las vertientes del mismo rio.

Punto No. 3.- Longitud 629148, latitud 1505500, se sigue al Norte franco Oº a 500 metros llegando al nacimiento del Río Cuyamelito.

Punto No. 4.- Sigue aguas abajo hasta llegar a su desembocadura con el Río Patuca, longitud 630800, latitud 1583900.

Punto No.5.- De este punto se sigue aguas abajo del Río Patuca hasta llegar a la desembocadura de la quebrada Las Milpas, con coordenadas longitud 640504, latitud 1 582 197.

Punto No. 6.- Sigue aguas arriba de la quebrada de Las Milpas, hasta llegar a una de su vertiente con coordenadas longitud 645154, latitud 1598940.

Punto No. 7.- Se sigue rumbo N. 31" W. a un cerro sin nombre con una alturade535 metros y una distancia de 6.5 kilómetros con coordenadas longitud 641800, latitud 16046

Punto No. 8.- Se sigue a una de las vertientes del Río Ulak-Was, con una distancia de 200 metros, N. 53"W.

Puno No. 9.- Se sigue el Río Ulak-Was, hasta la confluencia del Río Patate y Río Blanco, con coordenadas longitud 647080, latitud 1609300.

Punto No. 10.- Se sigue aguas abajo del Río Blanco, hasta su desembocadura del Río Cuyamel con coordenadas longitud 670745, latitud 1621925.

Punto No. 11.- Sigue aguas arriba del Río Cuyamel, hasta la desembocadura del Río Capapán con coordenadas longitud 668254, latitud 1626525.

Punto No. 12.- Se sigue las aguas arriba del Río Capapán, hasta su nacimiento, con coordenadas longitud 65580, latitud 1647000.

Punto No. 13.- De este punto hacia el nacimiento del Río Negro N.321E., y 500 metros de distancia

Puno No. 14.- Se sigue aguas abajo del Río Negro, pasando por la población del mismo nombre hasta la desembocadura del Río Wampu con coordenadas longitud 660600, latitud 1663400.

Punto No. 15.- Se sigue a la margen izquierda del Río Wampú, hasta llegar al punto con coordenadas longitud 663750 latitud 1660600

Punto No. 16.- Siguiendo con rumbo S., 8- E., y una distancia de 4.5 kilómetros al cerro Sin Nombre, con una altura de 1155 metros, con coordenadas longitud 644100, latitud 1656165.

Punto No. 17.- Seguimos con rumbo S., 22°1'V., y una distancia de 5.1 kilómetro al cerro Sin Nombre, con una altura de 1030 metros con coordenadas longitud 662000, latitud 1651700.

Punto No. 18.- Seguimos con rumbo S., 7" E, y una distancia de 3.3 kilómetros, con coordenadas longitud 662350, latitud 1648425, hasta llegar al nacimiento del Río Wasprani.

Punto No. 19.- De este punto se sigue la margen izquierda del río, hasta llegar a las coordenadas longitud 68 1400, latitud 1647000.

Punto No. 20.- Siguiendo con rumbo S., 50° 1'V., y con una distancia de 1.6 kilómetros, se llega al cerro Wasprani con una altura de 625 metros.

Punto No. 21.- Se sigue con rumbo S., 50° 8' y con una distancia 7. 1 kilómetros hasta llegar al nacimiento del Río Cuyamelito.

Punto No. 22.- Se sigue por la margen izquierda del Río Cuyamelito, hasta llegar a su desembocadura en el Río Patuca, con coordenadas, longitud 689900, latitud 16.9225.

Punto No. 23.- Se sigue al margen izquierdo del Río Patuca, hasta llegar a la desembocadura del Río El Pescado. Con coordenadas, longitud 616650, latitud 16.23675.

Punto No. 24.- Se sigue con rumbo S, 64' 8. Con distancia de 1.3 kilómetros hacia el cen. Con una altura de 55 metros.

Punto No. 25.- Seguirnos con rumbo S., 82" E. Con una distancia de .9 kilómetros, con un cerro de 425 metros de altura.

Punto No. 26.- Se sigue con rumbo N., 7E" E., y con una distancia de 2.5 kilómetros, llegando al nacimiento de la quebrada Ispail Likan.

Punto No. 27.- De este punto se sigue aguas debajo de la quebrada Ispail Likan. Hasta llegar a su desembocadura con el Río Coco o Segovia, con las coordenadas, longitud 710700, latitud 16.15950.

Punto No.28.- Se sigue aguas arriba del Río Coco o Segovia, pasando por la margen derecha, hasta llegar frente a la desembocadura del Río Lakus con coordenadas, longitud 71900, latitud 16.15900.

Punto No. 29.- Siguiendo hacia el Sur, por el Río Coco o Segovia hasta llegar al punto con coordenadas, longitud 699 I m, latitud 158 I 350, el lugar del río Bucay y la confluencia del Río Bucay con el Río Coco o Segovia.

Punto No. 30.- Se sigue hacia Sur Oeste, aguas arribas del río Coco Segovia, pasando por los lugares Kisik-Sik, con Ponkawas, Atiwas, la Marrana hasta llegar al punto inicial, ubicado en las a proximidades del lugar llamado Tuburus.

ARTICULO 5.-la Administración Forestal del Estado (AFE) mediante la estructura institucional del Sistema Nacional de Áreas protegidas, será la responsable de la administración y manejo de la Reserva de la Biósfera Tawahka-Asangni y del Parque Nacional Patuca: como tal, definirá y ejecutará, las acciones necesarias, con la participación protagónica de las municipalidades respectivas, la población organizada de la zona y, en su caso, la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH), en coordinación con las Secretarías de Estado, las demás Instituciones Gubernamentales y las Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro.

ARTÍCULO 6.-La Administración Forestal del Estado (AFE) podría celebrar convenios o contratos con las Municipalidades, la Federación Tawahka de Honduras (FITH) y cualquier otra organización sin fines de lucro especializada en la conservación de recursos naturales, para el manejo y administración total o parcial de la reserva.

ARTICULO 7.-Las tierras, delimitadas en esta ley, que sean propiedad del Estado de Honduras o específicamente de la Administración Forestal del Estado (AFE), se declaran y constituyen patrimonio inalienable, imprescriptible e irreductible y no gravable de la Reserva de Biósfera Tawahka- Asangni y del Parque Nacional Patuca, quedando solamente excluidos del patrimonio estatal, los títulos otorgados a favor de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH), y los otorgados a otros adjudicatarios antes del 9 de agosto de 1997. No se reconocerá ningún título otorgado a dichos adjudicatarios que no estén inscritos en el Registro de la propiedad

antes de esa fecha salvo los otorgados a la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) a la Administración Forestal del Estado (AFE).

ARTICULO 8.-El uso de la tierra y de otros recursos naturales dentro de la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y del Parque Nacional Patuca deberán someterse a las normas legales establecidas, a un plan de manejo y a su reglamento correspondiente; el Plan de Manejo será elaborado por la Administración Forestal del Estado (AFE), en forma directa o mediante convenio, en su caso previo acuerdo con la Federación Indígena Tawahka de Honduras, y con la más amplia participación de la población organizada y asentada. Las normas del Plan de Manejo serán revisadas ordinariamente cada cinco (5) años.

ARTICULO 9.-El patrimonio cultural y arqueológico que se encuentra en la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni y del Parque Nacional Patuca, pertenece al Estado de Honduras; su custodia y preservación estará bajo la responsabilidad del Instituto Hondureño de Antropología e Historia quien para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones podrá delegar esta responsabilidad, mediante acuerdos y convenios. La Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITTI), las municipalidades, la población organizada y cualquier otra institución. Sin fines de lucro especializada en la materia

ARTÍCULO 10.-Los Trabajos de delimitación y demarcación de los límites exteriores de la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni y del Parque Nacional Patuca deberán iniciarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la vigencia de esta ley.

ARTICULO 11.-La Administración Forestal del Estado (AFE) por acción directa o por modo de la celebración de convenios, dentro de un (1) año plazo a partir de la vigencia de esta ley previo acuerdo con la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) y la población

Organizada asentada dentro de la Reserva y en el Parque, concluirá la elaboración de la zonificación de la misma, incluyendo una o más zonas núcleos todas debidamente delimitadas y demarcadas. Si no se llegara a un acuerdo con dichas organizaciones, la zonificación será establecida de oficio por la Administración Forestal del Estado (AFE) en el siguiente mes.

ARTICULO 12.-El censo de las personas físicamente asentadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva y del Parque será el instrumento legal que reconozca la permanencia dentro de dicha zona y les conferirá derecho a permanecer en su interior, siempre y cuando éstos se apegue a la normativa especial de la Reserva o del Parque, según sea el caso y al Plan de Manejo que los regula.

Los derechos conferidos por este Artículo son personalísimos y no podrán transferirse limitarse, enajenarse, embargarse ni gravarse a ningún título.

ARTICULO 13.-La ocupación y el uso de los recursos naturales dentro de la propiedad del Estado, por personas particulares asentadas dentro de la Reserva y del Parque, antes de la emisión de esta ley' se regularán mediante contratos o convenios entre la Administración Forestal del Estado (AFE) y las personas interesadas.

ARTICULO 14.-La persona que dejare de habitar voluntariamente en la Reserva y el Parque por más de un (1) año, no tendrá derecho a reasentarse en la misma, en ningún tiempo, salvo que pertenezca a la etnia Tawahka o haya nacido en ella.

ARTICULO 15.-Queda prohibida toda intervención humana en las zonas núcleos de la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni y del Parque Nacional Patuca" salvo en labores científicas, de rescate y de conservación'

ARTICULO 16,-Dentro de la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni y del Parque Nacional Patuca, queda prohibida toda actividad de explotación industrial de los recursos naturales, la extracción de flora y fauna silvestre con fines comerciales y toda actividad que pudiera deteriorar el ambiente de la misma.

ARTICULO 17.-El Gobierno de Honduras a través de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias ante la UNESCO' para integrar la Reserva de Biosfera Tawahka-Asangni, a la red internacional de áreas protegidas del Programa El Hombre y La Biosfera.

ARTICULO 18.-El Poder Ejecutivo reglamentará el presente Decreto en el plazo máximo de sesenta (60) días, contados a partir de su vigencia.

ARTICULO 19.-El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve,

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

Secretario

JOSF. ANGEL SAAVEDRA POSADAS

Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de octubre de 1999'

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales

SILVIA XIOMARA GOMEZ

25. DECRETO DE CREACIÓN DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y LA BIOSFERA EN LA CUENCA TRIBUTARIA DEL RIO PLÁTANO

Fecha de aprobación en Junta Militar de Gobierno	14 de Julio de 1,980
Fecha de publicación	15 de Agosto de 1,980(Gaceta 23,181)
Fecha de Vigencia	A partir de la Fecha de Publicación

DECRETO-LEY NUMERO 977

LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, EN CONSEJO DE MINISTROS,

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado velar por la preservación de aquellas áreas naturales que además de ser técnicas por su belleza escénica, son indispensables para el desarrollo sostenido de los asentamientos humanos y la supervivencia de las especies silvestres, tanto animales como vegetales.

CONSIDERANDO: Que la secretaria de Recursos naturales, con el apoyo del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, ha completado los estudios técnicos correspondientes, llegando a la conclusión de que para fines de conservación y aprovechamiento racional de los recursos, la

cuenta tributaria del Rio Plátano y su área e influencia reúne las características necesarias para el establecimiento de una Reserva de la Biosfera a nivel nacional e Internacional de la Biosfera.

CONSIDERANDO: Que la cuenca tributaria de Rio Plátano y su área de influencia, además de los rasgos naturales excepcionales y diversidad de flora y fauna, contiene además recursos y valores etnológicos culturales y arqueológicos de relevancia nacional, centroamericana y mundial.

CONSIDERANDO: Que es competencia del Poder Ejecutivo, declarar y manejar aquellas áreas y ecosistemas para los propósitos antes enunciados, bajo la categoría que más se ajuste a los recursos y necesidades locales.

POR TANTO: En uso de las facultades que le confiere el DECRETO Ley Nº 1, 6 de diciembre de 1972,

DECRETA

Artículo 1._ Crear la Reserva del Hombre y la Biosfera en la cuenca tributaria del Rio Plátano y su área de influencia, con los objetivos siguientes:

- a) Establecimiento de estructuras de desarrollo socioeconómico que conserven y perpetúen los recursos bióticos de la reserva;
- b) Conservar para uso de las generaciones presentes y futuras, la diversidad e integridad de las asociaciones vivas de las plantas y animales, dentro de las comunidades naturales de la reserva de la Biosfera, Rio Plátano. Preservando al material genético de las especies de las que depende su continua evolución y existencia.
- c) Establecer una zona de investigación y capacitación interdisciplinaria con el fin de proporcionar conocimientos básicos en ciencias naturales y sociales, tecnológicos y administrativos de los recursos de la reserva y zonas adyacentes.

Artículo 2._ Los límites de la Reserva de la Biosfera, Rio Plátano, serán los siguientes:

Partiendo de la orilla Oeste de la desembocadura del Rio Plátano PUNTO Nº 1, de este punto se sigue con rumbo N 80º 00' 0" y a una distancia de 6 kms, se llega a la orilla de La Laguna Ibans. PUNTO Nº 2, de este punto se sigue con rumbo N 72º 00' 0" y a una distancia de 8kms. Se llega al Norte del Cayo Halover. PUNTO Nº 3, de este punto se sigue con rumbo N 80º 00' 0" y a una distancia de 4 kms. Hasta alcanzar tierra firme en la laguna Paptatingi. PUNTO Nº 4, de este punto se sigue con rumbo S 14º 00' 0" y a una distancia de 19 kms, hasta el pico Baltimore de 1083 s.m.n.m. en la montaña de Rio Plátano. PUNTO Nº 5, de este punto se sigue con rumbo S 54º 00' 0" y a una distancia de 27 kms. Hasta el pico Antílope de 1075 m.s.n.m. PUNTO Nº 6, de este punto se sigue con rumbo S 54º 00' 0" y a una distancia de 30kms. Hasta el Portillo de Will, PUNTO Nº 7, de este punto se sigue con rumbo S 7º 00' 0" E y una distancia de 35 kms. Hasta el pico más alto de 1588 m.s.n.m. PUNTO Nº 8, de este punto se sigue con rumbo S 7º 00' 0" E y a una distancia de 3kms. Hasta la cabecera de Rio Lagarto, de este punto se sigue con rumbo general Sur estas aguas abajo del Rio Lagarto, hasta su intersección con el Rio Wampu. PUNTO Nº 9, de este punto se sigue con rumbo Sur Este general aguas abajo del Rio Wampu hasta su intersección con el Rio Pao. PUNTO Nº 10, de este punto se sigue con rumbo general Noroeste aguas arriba del Rio Pao, hasta llegar cerca de su nacimiento a una distancia de 25kms. PUNTO Nº 11, de este punto se sigue con rumbo N 33º 00' 0" E y a una distancia aproximada de 48 kms, hasta llegar a la cabecera del Rio Twas. PUNTO Nº 12, de este punto se sigue con rumbo general Noreste aguas abajo del Rio Twas. Hasta llegar a su desembocadura a la laguna de Brus. PUNTO Nº 13, de este punto se sigue con rumbo general Noroeste, siguiendo la margen izquierda de la Laguna de Brus, hasta su desembocadura Barra La

Laguna de Brus. PUNTO N° 14, de este punto se sigue con rumbo N 77°00', y a una distancia de 6kms. Hasta llegar al punto de partida o PUNTO N° 1, cerrándose así el perímetro teniendo dicho perímetro un área de (350,000 Hectáreas), Cuenca del Río Plátano y lugares adyacentes.

Artículo 3._ Se Declara Zona de amortiguamiento, la comprendida entre los siguientes límites:

Partiendo del lado Oeste de la Barra Palacios .PUNTO N° 1, y siguiendo el Río Palacios, hasta su confluencia con el Río Tinto o Negro. PUNTO N° 2, de este punto se continúa aguas arriba del Río Tinto, hasta su confluencia con el Río Paulaya. PUNTO N° 3, de este punto se sigue el curso del Río, aguas arriba del Río Paulaya, hasta su confluencia con el Río Guayabo. PUNTO N° 4, y se continúa aguas arriba del Río Paulaya, hasta llegar al punto denominado de Will. PUNTO N° 5, se continúa aguas arriba hasta la confluencia con el Río Prieto. PUNTO N° 6, de este punto se continúa hasta su confluencia con los Ríos Maraño y Wampu. PUNTO N° 7, de este punto se sigue por el río Wampu, hasta llegar al Río Pao. PUNTO N° 8, y se toma el curso del Río Pao, aguas arriba, hasta, hasta su nacimiento. PUNTO N° 9, de este punto se continúa con rumbo general Noroeste, hasta el nacimiento del Río Tuscrus o Tus Carabas. PUNTO N° 10, de este punto se continúa aguas abajo, hasta su confluencia con los Ríos Bran y Sicre. PUNTO N° 11, de este punto se continúa por el Río Sicre, aguas abajo, hasta su desembocadura en la Laguna de Brus o de Cartina. PUNTO N° 12, de este punto se sigue con rumbo norte franco, hasta la línea de la Costa. PUNTO N° 13, de este punto se sigue rumbo Norte Franco mar adentro (3millas), hasta el paralelo 15°54, latitud norte. PUNTO N° 14, de este punto siguiendo una línea imaginaria con un rumbo general Oeste y paralela a la línea de la costa, hasta su intersección con el paralelo 15°59, de la latitud norte. PUNTO N° 15, de este punto se sigue con rumbo Sur Franco, hasta llegar a la barra de Palacios o PUNTO N° 1, cerrándose así el perímetro.

Artículo 4._ Par los fines de la planificación y manejo de la Reserva de la Biosfera Río Plátano, cinco kilómetros alrededor de los límites de la misma serán sometidos a manejo intensivo mientras el resto de la zona de amortiguamiento a manejo extensivo.

Artículo 5._ Para fomentar la integración y armonización de la conservación y el desarrollo, como propósito de la reserva de la Biosfera, (MAP), por Acuerdo del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Recursos Naturales, formado por las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales con funciones afines al manejo integral de la misma. El Comité Nacional del MAB tendrá funciones de asesoría, gestión y decisión en primera instancia.

Artículo 6._ La Reserva de la Biosfera Río Plátano, será administrada por la Secretaría de Recursos Naturales en coordinación con el Comité Nacional del Hombre y la Biosfera (MAB) y la participación de las poblaciones locales.

Artículo 7._ La Secretaría de Recursos Naturales, a través de la dependencia respectiva, queda facultada para celebrar convenios, firmar acuerdos y recibir donaciones de instituciones y personas nacionales, de otros países y de organismos internacionales, para lograr los objetivos de la Reserva de la Biosfera.

Artículo 8._ La reserva de la Biosfera del Río Plátano, formara parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera para cuyo Propósito se notificara oficialmente a su Secretaría y se cumplirán los requisitos necesarios.

Artículo 9._ Para la implementación del presente Decreto, se elaboran los reglamentos especiales necesarios aprobados por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Recursos Naturales.

Artículo 10._ El Presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central a los Catorce días del mes de julio de mil novecientos ochenta.

**POLICARPO PAZ GARCIA
DOMINGO ALVEREZ CRUZ
AMILCAR ZELAYA RODRIGUEZ**

**El Secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia
José Cristóbal Díaz García**

26. LEY DE BOSQUES NUBLADOS

Fecha de Aprobación del Congreso Nacional	01 de Julio de 1,987
Fecha de Sanción del Presidente de la Republica	
Fecha de Publicación	5 de Agosto de 1,987 (Gaceta No 25294)
Fecha de Vigencia	El día de su Publicación

Decreto 87-87

(La Gaceta del 5 de agosto de 1995)

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que la explotación técnica y racional de los recursos naturales es de utilidad y necesidad pública, y que la reforestación del país y la conservación de bosques se declara de conveniencia nacional y de interés colectivo.

CONSIDERANDO: Que la escasez del recurso hídrico a nivel nacional es el resultado directo del deterioro de los bosques nublados ocasionados por los descombro tala y quema de la cobertura vegetal en las cuencas captadoras de agua.

CONSIDERANDO: Que los bosques nublados que se encuentran ubicados en los picos y cerros con altitudes arriba de los 1800 metros sobre el nivel del mar, son los ecosistemas que tienen la mayor capacidad de generar agua potable a un bajo costo para el beneficio de las comunidades circunvecinas.

CONSIDERANDO: Que los bosques nublados son los últimos refugios y áreas de protección para la fauna silvestre, de forma especial para aquellas especies en peligro de extinción que han logrado escapar de los incendios, cacería irracional y pérdida de su propio medio ambiente.

CONSIDERANDO: Que los bosques en referencia representan "BANCOS GENÉTICOS" y fuentes de semillas de aquellas especies de flora que han sido y están siendo explotadas irracionalmente.

CONSIDERANDO: Que estos bosques nublados constituyen "reservas" de incalculable importancia para la conservación de los suelos, agua, recursos forestales, diversidad de la vida animal y vegetal y la calidad de la vida ambiental en general.

CONSIDERANDO: Que la protección de estos bosques nublados ofrecen oportunidades para un desarrollo cultural científico, artístico, educativo, espiritual y de esparcimiento así como los beneficios de una actividad turística nacional e internacional a las comunidades en el área de influencia.

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado velar por la preservación de aquellas áreas silvestres que por su riqueza biológica histórica y cultural forman parte del patrimonio de todos los hondureños, siendo además áreas que al conservarse en su estado intacto contribuyen al desarrollo sostenido de las comunidades.

CONSIDERANDO: Que los niveles de destrucción de nuestros recursos naturales por causa de los descombro, incendios, deforestación y cacería irracional, han alcanzado proporciones tales que bien pueden considerarse de emergencia nacional.

**POR TANTO DECRETA:
LEY DE BOSQUES NUBLADOS**

Artículo 1.- Declarar como Parques Nacionales a perpetuidad los siguientes bosques nublados:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.- Montecristo-Trifinio | Ocatepeque |
| 2.- Cerro Azul | Copán |
| 3.- Celaque | Lempira, Copán y Ocatepeque |
| 4.- Santa Bárbara | Santa Bárbara |
| 5.- Cusuco | Cortés |
| 6.- Azul Meambar | Cortés y Comayagua |
| 7.- Pico Pijol | Yoro |
| 8.- Pico Bonito | Atlántida y Yoro |
| 9.- Montaña de Yoro | Yoro y Francisco Morazán |
| 10.- Agalta | Olancho |
| 11.-Montaña de Comayagua | Comayagua ... Comayagua |

Artículo 2.- Declarar como refugio de vida silvestre a perpetuidad, los siguientes bosques nublados:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1.- Erapuca | Copán y Ocatepeque |
| 2.- Puca | Lempira |
| 3.- Muxcure | Intibucá |
| 4.- Montaña Verde | Santa Bárbara e Intibucá |
| 5.- Texiguat | Atlántida y Yoro |
| 6.- El Armado | Olancho |
| 7.- La Muralla | Olancho |
| 8.- Corralitos | Francisco Morazán |

Artículo 3.- Declarar como reservas biológicas a perpetuidad, los siguientes bosques nublados:

1.- El Pital	Ocatepeque	10.- Montecillos	Comayagua-La Paz
--------------	------------	------------------	------------------

2.- Guisayote	Ocotepeque	11.- Montaña de San Pablo	Márcala
3.- Volcán-Pacayita Ocotepeque	Lempira-	12.- El Chiflador Márcala	
4.- Opalaca	Intibucá-Lempira	13.- Sabaneta	Márcala
5.- Misoco Morazán-El Paraíso	Olancho-Francisco	14.- San Pedro	Márcala
6.- El Chile El Paraíso	Francisco Morazán-	15.- Mogola	Márcala
7.- Yuscarán	El Paraíso	16.- Montaña El Pacayal	Chinacla
8.- Yerba Buena Morazán	Francisco	17.- Las Trancas	Opatoro
9.- Guajiquiro	La Paz	18.- El Cedro	Opatoro

Artículo 4.- Los parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas que se incluyen en los Artículos 1, 2 y 3 de este mismo Decreto, serán administrados por la Secretaría de Recursos Naturales en coordinación con las municipalidades respectivas, la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, creado según el Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 460-86 del 20 de mayo de 1986 y con la participación de las autoridades y poblaciones locales, así como otras entidades del Estado todo en base al plan de manejo específico que se establezca para cada uno de los bosques escogidos y por escoger.

Artículo 5.- Para cada una de esas áreas se declara una "Zona Protegida a Perpetuidad" cuya área estará comprendida entre el punto más elevado y la cota de 1800, 2000 ó 2100 m.s.n.m. según se establezca en los estudios respectivos a ser elaborados para cada área en particular. Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola, pastoril, tala, quema, minería, asentamientos humanos así como los relacionados con cacería, pesca de cualquier índole, construcción de carreteras, viviendas, establecimientos comerciales, públicos y privados que causen disturbios ecológicos.

Artículo 6.- Las áreas que se encuentran dentro del perímetro de las "Zonas Protegidas a Perpetuidad", serán consideradas de conveniencia nacional y de interés colectivo, por lo tanto sus propietarios, usuarios y demás derecho-habientes tendrán que sujetarse a las regulaciones y demás disposiciones que para su uso emita la institución estatal encargada, según el presente Decreto, tanto del manejo del sistema de áreas silvestres como por las que para esta zona se estipulan en el mismo. Estas áreas no

podrán ser objeto de transacciones públicas o privadas, excepto en los casos que el mismo Estado las autorice con la finalidad de garantizar la preservación de las mismas.

Artículo 7.- Con el propósito de proteger cada una de las zonas boscosas, declaradas protegidas a perpetuidad, dotará a las mismas con una franja periférica, la cual se denominará "ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO" y cuyo ancho no será menor a 2 kilómetros, contados a partir del anillo inferior de la zona protegida a perpetuidad. En estas zonas de amortiguamiento no se permitirán los asentamientos humanos, excepto los ya existentes antes de la publicación del presente Decreto. Además se prohíbe la cacería, ganadería, explotación extensiva, quemas, descombro forestales, minería, pesca, construcción de viviendas y carreteras.

Artículo 8.- Dentro de las zonas de amortiguamiento se establecerán "Zonas de Uso Especial", conformadas por aquellas áreas que fueron alteradas por el hombre, previo a la emisión de este Decreto y cuyo uso futuro estará sujeto a las regulaciones o disposiciones que se establecen en un Plan de Manejo particular para cada área en lo cual se asistirá técnicamente al usuario o propietario, con el fin de minimizar el impacto de tales actividades. El aprovechamiento de los recursos naturales dentro de esa zona quedará asimismo, sujeta a una reglamentación especial.

Artículo 9.- Los terrenos de propiedad privada incluidos dentro de los límites de las siguientes áreas: a) Zonas de amortiguamiento; y b) Zonas de uso especial, estarán sujetas a disposiciones y recomendaciones de uso y aprovechamiento definidas en un Plan de Manejo, el cual será elaborado por la Dirección de Recursos Renovables y aprobados por la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y sus propietarios, usuarios y demás derechos habientes podrán obtener el usufructo y realizar cualquier transacción pública o privada siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el Plan de Manejo.

Artículo 10.- La Secretaría de Recursos Naturales con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y la participación de las Municipalidades queda facultada para celebrar convenios, firmar acuerdos y aceptar donaciones de instituciones o personas naturales o jurídicas así como de personas u organismos de otros países cuando los mismos coadyuven en el logro de objetivos de protección y manejo de los bosques nublados objeto de este Decreto.

Artículo 11.- Los límites de las áreas enumeradas en los Artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto, serán descritos en los reglamentos respectivos y serán publicados en el Diario Oficial "La Gaceta".

Artículo 12.- Los propietarios de terrenos u ocupantes de buena fe en donde se encuentran ubicados parques nacionales, se indemnizarán de acuerdo con las modalidades que para estos casos estipula la Ley de Reforma Agraria y serán ejecutados por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales.

Artículo 13.- El presente Decreto será ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales, con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales.

Artículo 14.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional el primero de junio de mil novecientos ochenta y siete.

CARLOS ORBIN MONTOYA

PRESIDENTE

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

SECRETARIO

TEOFILO NORBERTO MARTEL CRUZ

SECRETARIO

27. ACUERDO NUMERO 1118-92 (DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS CATEGORÍAS)

Fecha de Aprobación	01 de Junio de 1,992
Fecha de Publicación	07 de Agosto de 1,992(26,814)
Fecha de Vigencia	A partir de su publicación

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

RECURSOS NATURALES

ACUERDO NÚMERO 1118-92

Tegucigalpa M.D.C 01 de Junio de 1,992

El Presidente Constitucional de la Republica,

CONSIDERANDO: Que de Acuerdo con lo dispuesto en el artículo 340, de la constitución de la Republica de Honduras , es obligación del Estado velar por la preservación de aquellas áreas naturales que , además de su belleza escénica , son indispensables para el desarrollo sostenido de los asentamientos humanos y la supervivencia de las especies silvestres tanto de flora y fauna .

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la política nacional de medio ambiente y con el principio de este es patrimonio común y que la preservación y manejo de los recursos naturales , culturales son de utilidad pública y de interés social, el Estado debe establecer las condiciones apropiadas para la protección efectiva del patrimonio natural, étnico y cultural de la nación.

CONSIDERANDO: Que Honduras, posee una gran diversidad de áreas silvestres que concentran la casi totalidad de los bosques y mayor riqueza del país en atractivos naturales, cuyas características principales son su alta biodiversidad a nivel de especies y de ecosistemas, que van desde los marinos como los arrecifes de coral, hasta los bosques nublados , pasando por estuarios y/o humedales , bosques secos, bosques subtropicales , lluviosos y sabanas de pino.

CONSIDERANDO: Que además de las características indicadas , estas áreas presentan adicionalmente, importantes manifestaciones , de la actividad humana a través del tiempo , las cuales además de ser partes importantes del patrimonio cultural, son zonas con alto potencial económico si se les aprovecha adecuadamente a través del fomento al ecoturismo.

CONSIDERANDO: Que la legislación Forestal vigente, el Decreto Legislativo No 85 del 16 de Febrero de 1,972 El Decreto Ley 103 del 10 de Enero de 1,974 , el Decreto No 31-92 Ley de Modernización y Desarrollo agrícola y, el Decreto No 81-84 Ley para la Protección del Patrimonio Cultural, establecen que el Estado debe de declarar administrar o dar en administración aquellas áreas que por sus características excepcionales y de interés común , deben formar parte del patrimonio Publico Nacional inalienable .

POR TANTO: En uso de las facultades que le confiere la constitución de la Republica y demás leyes-

ACUERDA:

Artículo 1.- Instruir a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal , para que de inmediato inicie los trámites establecidos en las leyes correspondientes , a fin de declarar como áreas forestales protegidas , en su categoría específica y relacionadas con las siguientes zonas:

- a) La Reserva del Hombre y la Biosfera del Rio Plátano con sus nuevos límites y estratificación en zona, núcleo o Parque Nacional, zona de reserva indígena y zona de amortiguamiento.
- b) La Reserva de la Biosfera Tawahka , incluyendo el área de la Cordillera entre Ríos y la Sierra de Warunta
- c) La Reserva Forestal y Antropológica Montaña de la Flor, Localizada en el Municipio de Orica, en el Departamento de Francisco Morazán.
- d) La Reserva Natural Cayo Saint Josh;s localizada en el municipio de Guanaja, depto de Islas de la Bahía.
- e) La Reserva Biologica del Bosque Muy seco Tropical de Arenal, localizada en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro.
- f) La Reserva de Vida Silvestre y Pesca Artesanal de las Lagunas de Invierno de Montecristo , El Quebrachal , Guameru, Guapinol, Teonostal, El Jicarito, y la Alemania , ubicadas en los Municipios de Namasigue y Choluteca , Departamento de Choluteca y la Bahía de Chismuyo , Municipio de Nacaome , Departamento de Valle.
- g) El Refugio de Vida Silvestre las Iguanas, localizado en el Municipio de Marcovia departamento de Choluteca.
- h) El Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto, Localizado en el municipio de Trujillo, Departamento de Colon.
- i) El Refugio de Vida Silvestre cayos de Utila, y Reserva Marina Utila, Municipio de Utila , Departamento de Islas de la Bahía.
- j) Refugio de Vida Silvestre Punta Isopo, Municipio de Tela departamento de Atlántida
- k) Parque Regional Marino Isla de exposición ubicado en el Municipio de Amapala, Departamento de Valle.

- l) El Parque Nacional Capiro Calentura y Calentura, localizado en el Municipio de Trujillo, departamento de Colon.
- m) Parque Nacional Pico Bonito, con los nuevos límites propuestos y Localizados en el Municipio de la Ceiba , Departamento de Atlántida
- n) El parque Nacional la Muralla, con los nuevos límites propuestos y localizados en el Municipio de la Unión Departamento de Olancho.
- o) Parque Nacional Cerro Azul, localizado entre los municipios de el Paraíso, San Antonio, y Florida en el departamento de Copan.
- p) El Área de usos Múltiples Bosque Carias Bermudez, localizados en el municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
- q) Área Forestal y el Monumento Natural y Cultural de la Fortaleza de San Fernando de Omoa con el área del antiguo trazado colonial , que incluye la Loma y Milla tres , localizado en el Municipio de Omoa Departamento de Cortes.
- r) Reserva de la Biosfera la Fraternidad (Trifinio), en el Municipio de Nueva Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.
- s) El Monumento cultural Nacional Ruinas de Tenanpua, localizado en el municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.
- t) Área Forestal y en Monumento Natural y Cultural, Petroglifos de Ayasta, localizados en el municipio de Nueva Armenia, Departamento de Francisco Morazán.
- u) Monumento Natural de Congolon, Piedra Parada y Coyucutena, localizado en el Municipio de Erandique, Departamento de Lempira.
- v) Área de Producción de Agua Cerro Guanacaure, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca.

Artículo .2-La determinación de la localización específica, la definición de los límites y colindancias, así como la medición de la superficie de las áreas que se indican en el artículo 1, de este acuerdo, se efectuaran durante el corriente año, en forma posterior a la emisión del mismo.

Artículo.3.- A fin de otorgarles el marco legal definitivo a las categorías de áreas silvestres indicadas como áreas declaradas protegidas, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal , con el Apoyo del Instituto Hondureño de Turismo , El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y la Dirección Ejecutiva del Catastro Nacional, procederá a gestionar la declaratoria correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ley No 103 Artículo 8 , incisos a,b,c,d,e,h,i,j ley Forestal , Artículo 39 inciso a) Artículo 39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,82,83,84,85 y 86 Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, Decreto No 31-92 , artículos 1,3,4 inciso a) y b) .

Artículo.-4 El Presente Acuerdo entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta COMUNIQUESE.-

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS
Presidente Constitucional de la Republica
Mario Nufio Gamero
Ministro de Recursos Naturales

28. LISTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS

	NOMBRE	UBICACION	CATEGORIA NACIONAL	BASE LEGAL
	Archipiélago Golfo de Fonseca Superficie en hectáreas (ha): 3,929.75 Nivel del mar	C4. Islas exposición, Sirena, Inglesera, Coyote, Garrobo, El Padre, Pacar, Violín, Comandante, Los Pájaros Conejo, Las Almejas y Zacate Grande. Entre los municipios de Nacaome, Amapola y alianza en el departamento de Valle.	Parque Nacional Marino	Decreto 5-99-E
	Arenal Superficie: 13,994.05 Punto más alto. 860 en msnm *metros sobre el nivel del mar	Entre los municipios de Arenal y Olanchito, en el departamento de Yoro .	Reserva Biológica	Acuerdo 1118-92
	Bahía del Chismuyo Superficie: 31,616.01 Punto mas alto: 180	C4. Entre los municipios de Alianza, Amapala, Goascoran y Nacaome en el departamento de Valle.	rea de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
	Bahía de San Lorenzo Superficie : 15,329.12 Nivel del mar	. Entre los municipios de Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle; Marcovia y Choluteca en el departamento de Choluteca	rea de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
	* Barbarete Superficie: 10,107.61 Punto más alto:143	1. Entre los municipios de José Santos Guardiola. Al noroeste de la Isla de Roatán, departamento de Islas de Bahía. Entre las Islas de santa Elena y Guanaja.	Reserva Marina	Acuerdo 087-82
	* Barra del Rio Motagua Superficie: 8,843.73 Punto más Alto:15	32. En El municipio de Omoa, departamento de Cortes.	Reserva Bilógica	Propuesta
	*Boquerón Superficie:4,371.71 Punto más alto: 1278	-E3. Entre los municipios Juticalpa, San Francisco de la Paz y Santa Marie del Real del del depto. de Olancho.	Monumento Natural	Propuesta
	*Botaderos Superficie:64,227.17 Punto más alto. 1724	D3-E2. Entre los municipios de Gualaco, en el Departamento de Olancho; Tocoa y Saba en el departamento de Colon.	Parque Nacional	Propuesta
	Capiro y Calentura Superficie :4,858.31	2. Entre los municipios de Trujillo y Santa Fe en el departamento de Colon.	Parque Nacional	Acuerdo Nº.1118-92

	Punto más alto: 1235			
	Carias Bermúdez Superficie :5,072.74 Punto más alto: 1745	C3. Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán	Área de so Múltiple	Acuerdo N°.1118-92
	*Cayos Cochinos Superficie: 48,925.23 Punto más alto: 143	D2. Trece cayos pertenecientes a Roatán, departamento de Islas de la Bahía.	Parque Nacional Marino	Decreto N°. 114-2003
	*Cayos Misquitos Superficie: 27,966.43 Nivel del mar	1-G2. Parte insular departamento de Gracias a Dios.	Parque Nacional Marino	Propuesta
*	Cayos de Utila Superficie: 8,982.11 Nivel del mar	1-D1. Utila, departamento de Islas de la Bahía.	Refugio de vida silvestre	Acuerdo N° 1118-92
	*Cayos Zapotillos Superficie :1,063.89 Nivel del mar	B1. Golfo de Honduras, al noreste del departamento de Cortes.	Reserva Biológica	Propuesta
	Celaque Superficie :26,266.79 Punto más alto: 2849 (El más alto de Honduras)	3. Entre los municipios de gracias. Las flores y san Miguel de Colohete en el depto., de Lempira Belén Gualcho en el depto. de Ocotepeque; San Pedro de Copan y Corquin en el depto .de Copan	Parque Nacional	Decreto 87-87
	Cerro Azul Copan Superficie: 11,765.89 Punto más alto: 2285	2. Entre los municipios de el Paraíso, San Antonio y Florida en el departamento de Copan.	Parque Nacional	Decreto 87-87
	Cerro Azul Meambar Superficie: 17,871.74 Punto más alto: 2090	1. Entre los Municipios de Siguatepeque, Nimbar y Taulabe del depto.de Comayagua y Santa Cruz de Yojoa del depto. Cortes.	Parque Nacional	Decreto 87-87
	Cerro Guanacaure Superficie: 1,976.57 Punto más alto: 1007	4. Entre los municipios de Namasigüe, Santa Ana de Yusguare y el Corpus en el depto. De Choluteca.	Área de uso Múltiple	Decreto 5-99-E
	Cerro Uyuca Superficie:772	1. Entre los municipios de San Antonio de Oriente y Tatumbula en el depto. De Francisco Morazán.	Reserva Biológica	Decreto N° 211-85

	Punto más alto: 2006	Treinta kilómetros al este de Tegucigalpa		
	*Congolon-Coyocutena Superficie: 46.46 Punto más alto:2123	Entre los municipios de Gualcique, San Andrés y Erandique en el Depto. de Lempira	Monumento natural	Acuerdo 1118-92
	*Cordillera de Opalaca Superficie: 26,409.81 Punto más alto:2390	2. Noroeste de la Esperanza, entre los municipios de San Juan, San Miguel Gauncapala, san Francisco de Opalaca y Yamaranguila en el depto. de Intibucá; y Belén en el depto. De Lempira	Reserva Biológico	Decreto 87-87
	Corralitos Superficie: 6,921.65 Punto Mas alto:2110	3. Noreste de Zambrano, entre los municipios de Cedros y Distrito Central ene l depto. de Francisco Morazán.	Refugio de Vida Silvestre	Decreto 87-87
	Cuero y Salado Superficie: 13,225.20 Nivel del mar	C2-D2. Entre los municipios de del Porvenir, Esparta, la Mastica y SAN Francisco en el depto. De Atlántida. A veintisiete Kilómetros al oeste de la Ceiba.	Refugio Silvestre	Decreto 38-89 DecretoNº.9987
	Cuevas de Talgua Superficie: 105.17 Punto más alto:480	E3. Municipio de Catacamas en el depto. De Olancho.	Monumento Cultural	Acuerdo 140-97
	*Cuevas de Taulabe Superficie: 1.00 Punto más alto: 640	3. Municipio De Taulabe, depto. De Comayagua. Kilometro 140 ente Comayagua y el lago de Yojoa	Monumento Natural	Propuesta
	*Cusuco Superficie; 17,404.31 Punto más alto :2242	2. Entre el municipio de Quimista en el depto. De Santa Barbará y los municipios de San Pedro Sula y Omoa en el depto. De Cortes.	Parque Nacional	Decreto Nº. 87-87
	Danlí (Piedra de Apaguiz) Superficie: 16,186.09 Punto más alto:1492	D3.D4. Municipio de Danli en ele depto. De el Paraíso.	Zona productora de agua	Decreto 22-92
	*El Armado Superficie: 3,572.13 Punto más alto: 1923	D3. Entre los municipios de Guayape, Yocon y El Rosario en el depto. De Olancho	Refugio de Vida Silvestre	Decreto 87-87

El Cajón Superficie: 48,055.20 Punto más alto:1222	2-C3. Entre los municipios de las Lajas, Meambar, ojos de Agua, Trinidad y la Libertad en el depto. De Comayagua; Santa Cruz de Yojoa en el depto. De Cortes y Morazán, Victoria y Yorito en el Depto. De Yoro.	Reserva de recursos	Acuerdo Ejecutivo 28842-86
*El Carbón Superficie: 35,513.08 Punto más alto: 1817	2. Entre los municipios de San Esteban y Dulce Nombre e Culmi en el depto. De Olancho.	Reserva Antropológica	Propuesta
*El Cipresal Superficie: 2,034.30 Punto más alto: 1930	1. Municipio de Yoro en el departamento de Yoro.	Reserva Biológico	Propuesta
El Coyolar Superficie: 15,355.48 Punto más alto.1882	3. Entre los municipios de Comayagua y Villa de San Antonio en el depto. De Comayagua; Cedros y Distrito Central en el Depto. de Francisco Morazán.	Zona Productora de Agua	Resolución General AFE GG-06-91
*El Chiflador Superficie: 3,409.40 Punto más alto. 1811	1. C3. Entre los municipios de Cabañas, Santa Ana y Márcala en el departamento de la Paz	Reserva Biológico	Decreto 87-87
El Chile Superficie: 6,452.60 Punto más alto. 2190	1. Entre los municipios de Guaimaca y San Juan de Flores en el depto. de Francisco Morazán y Teupacenti y Moroceli en el depto. De el Paraíso. Al noreste de la Villa de San Francisco.	Reserva Bilógica	Decreto 87-87
El Jicaró Superficie: 6,919.44 Nivel el Mar	1. Entre los municipios de Choluteca y Namasigüe en el depto. de Choluteca	Área de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
*El Pacayal Superficie: 2,268.68 Punto más alto:1955	1. Entre los municipios de chinacla, Opatoro y San José en el depto. De la Paz.	Reserva Biológico	Decreto 87-87
El Pital Superficie: 675.01 Punto más alto: 2730	3. Entre los municipios de Ocotepeque, la labor san Marcos y San Francisco del Valle en el depto. de Ocotepeque.	Reserva Biológico	Decreto 87-87
*Erapuca	3-B3. En el municipio de la Unión en el depto. de	Refugio de vida Silvestre	Decreto 87-87

	Superficie:6,522.00 Punto Más Alto: 2382	Copan y San Jorge, Lucerna, LA Encarnación y San Fernando en el depto. De Ocotepeque.		
	Fortaleza San Fernando de Omoa Superficie :1.00 Punto más alto: 40	32. En el municipio de Omoa, depto. De Cortes.	Monumento cultural	Acuerdo 1118-92
	Guajiquiro Superficie: 27,165.30 (a función de Guajiquiro , El Cedro y las Trancas) Punto más alto: 2265	33. Entre los municipios de San Pedro de Tatule, Guajiquiro, Opatoro, Chinacla, Santa Ana, Santa María y San Jose en el depto, de la Paz.	<u>Reserva Bilógica</u>	Decreto 87-87
	*Guanaja Superficie: 14,568.24 Nivel del Mar	1. Área marina de la isla de Guanaja, depto. de Isla de la Bahía.	Parque Nacional Marino	Acuerdo 005-7 Acuerdo 1118-92
	*Guanaja Superficie: 2,702.87 Punto más alto: 415	E1. Tres cerros más altos de la isla de Guanaja. Departamento de Islas de Bahía	Reserva Forestal	Decreto 49-1961
	*Guisayote Superficie: 12,676.90 Punto Mas alto:2330	Entre los municipios de Sinuapa, San Francisco del Valle, La Labor, Mercedes, San Marcos y Nueve Ocotepeque en el departamento de Ocotepeque	Reserva Biológica	Decreto 87-87
	*Islas del Cisne Superficie: 458.19 Nivel del mar	-G1. Mar Caribe, paralelo 84º 00; meridiano 17º 30	Reserva marina	Acuerdo 3056-91
	*Islas del Tigre Superficie:600.95 Punto más alto:783	. Ubicada en el Golfo de Fonseca, en el municipio de Amapala, depto. de Valle	Área de uso múltiple	Decreto 5-99-E
	La Berbería Superficie: 5,690.63 Nivel del Mar	4. Entre los municipios de Choluteca y El Triunfo en el Depto. de Choluteca.	Área e manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
	La Botija Superficie: 9,292.32	. Municipio de San Marcos de Colon en el depto. De Choluteca.	Parque Nacional	Propuesta

	Punto más alto: 1710			
	LA Muralla Superficie: 13.823.32 Punto más alto: 2064	. Entre los municipios de la Unión, Esquipulas del Norte y Jano en el Depto. de Olancho.	Refugio de Vida Silvestre	Decreto 87-87
	La Tigra Superficie: 24.340.31 Punto más alto: 2290	3. Entre los municipios del Distrito Central, santa Lucia, Valle de Ángeles y San Juan de flores en el depto. De francisco Morazán. Ubicado a 37 km de Tegucigalpa al Rosario y a24 Km de Tegucigalpa a Jutiapa.	Parque Nacional	Decreto Nº. 976-80
	Lago de Yojoa Superficie: 14.544.95 Punto más alto: 1522	-C3. Entre los municipios de las Vegas, San Pedro de Zacapa y Santa Barbará en el depto. De Santa Barbará; Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa en el depto. De Cortes y Taulabe en el depto. De Comayagua.	Área Múltiple	Decreto 71-71
	*Laguna de Caratasca Superficie,133.749.59 Nivel del mar	-G. En el municipio de Puerto de Lempira, depto. de Gracias a Dios	Reserva Biológica	Propuesta
	Laguna de Guaimoreto Superficie.:8.018.73 Punto más alto: 12	E2. En el municipio de Trujillo, depto. de Colon. Cinco kilómetros al este de la ciudad de Tegucigalpa.	Refugio de Vida Silvestre	Acuerdo 1118-92
	Laguna de Ticayama Superficie:442.66 Punto más alto: 20	2.En el municipio de Choloma, depto. de Cortes	Área de uso Múltiple	Acuerdo 169-99
	Lancetilla Superficie: 2.255.31 Punto más alto:710	C2. En el municipio de Tela, departamento de Atlántida. Seis kilómetros por carretera de tierra al sur de la ciudad de Tela.	Jardín Botánico	Decreto Nº.48-90
	Las Iguanas –Punta Condega Superficie: 4.169.22 Nivel del mar	C4. En el municipio de Marcovia, depto. de Choluteca	rea de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
	Los Delgaditos Superficie:: 1.815.42 Nivel del mar	C4. En el municipio de Moscovia, depto. de Choluteca	rea de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E

Merendon Superficie: 35.182.22 Punto más alto: 1779	B2 .Entre las aldeas de cofradía y Naco en el municipio de San Pedro Sula, depto. de cortes	Zona Productora de agua	Decreto 46-90
Mico Quemado(Las Guanchias) Superficie:15.182.22 Puto mas alto:1503	Entre los municipios de El Progreso, Santa Rita y El Negrito en el departamento de Yoro	ona de reserva ecológica	Decreto 144-94
Misoco Superficie : 4.572.34 Punto más alto: 2143	Entre el municipio de Guaymaca en el depto. De Francisco Morazán y los municipios de Guayape y Concordia en el depto. De Olanchó.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
Mixicure Superficie: 12.689.58 Punto más alto:2312	B3. Entre los municipios de San Isidro, Jesús de Otoro, Intibucá en el depto. De Intibucá.	Refugio de vida	Decreto 87-87
*Morocon Superficie: 68.167.22 Punto más Alto: 320	-F3 En el municipio de puerto lempira, depto. De Gracias a Dios.	Reserva Forestal	Propuesta
Mogola Superficie: 703.13 Punto más alto: 1648	3. En el municipio de Márcala en el depto. De la Paz.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
Monserrat (Yucarán) Superficie: 4.187.00 Punto más alto: 1825	Entre los municipios de Yucarán y Guinope en el depto. De el Paraíso.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
Montaña de Comayagua Superficie: 29.767.09 Punto más alto: 2410	C3. Entre los municipios de San Jerónimo, Comayagua y Esquías en el depto. De Comayagua y Vallecillo en el depto. De Francisco Morazán.	Parque nacional	Decreto 87-87
Montaña de la Flor Superficie: 4.996.95 Punto más alto: 1637	D3 .En el municipio de Orica en el depto. De Francisco Morazán.	Reserva Forestal antropológica	Decreto 1118-92
Montaña de Santa Barbará Superficie: 13.201.55 Punto más alto: 2744	B3. Entre los municipios de Santa Barbará, Concepción del sur, Las Vegas, Gualala y Ceguaca en el depto. De Santa Barbará. Kilometro diez al este de la ciudad de Santa	Parque Nacional	Decreto 87-87

		Barbará.		
	Montaña de Yoro Superficie: 15.352.88 Punto más alto: 2325	-C3. Entre los municipios de Marale y Orica en el depto. De Francisco Morazán, Sulaco y Yoro en el depto. De Yoro. Mejor acceso desde Marale, Francisco Morazán.	Parque Nacional	Decreto 87-87
	*Montaña Verde Superficie: 12,407.40 Punto más alto:2127	B3. Entre los municipios de San Francisco de Opalaca, depto. De Intibucá, San Rafael, Al Iguala y gracias en el depto. .de Lempira y San Francisco de Ojuera en el depto. . de Santa Barbará	Refugio de vida Silvestre	Decreto 87-87
	Montecillos Superficie, 20.333.24 Punto más alto; 2459	. Entre los municipios de Comayagua, Ajuterique y Siguatepeque, depto. .De Comayagua; Santiago Puringla y La Paz en el depto. De La Paz; Jesús de Otoro y Masaguara en el depto. De Intibucá. Kilometro dieciséis por carretera al noroeste de la Paz.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
	Patuca Superficie; 376.446.81 Punto más alto; 1701	E3.-E2. Entre los municipios de Patuca, Dulce Nombre de Culmi y Catacamas en el depto. De Olancho; trojes en el depto. De el Paraíso. Entre el río Patuca y el río Coco y al suroeste de la reserva antropológica tawahka.	Parque Nacional	Decreto 157-99
	*Petroglifos de Ayasta Superficie; 1.00 Punto más alto; 1450	4. En el municipio de Nueva Armenia, depto. De Francisco Morazán.	Monumento Cultural	Acuerdo 1118-92
	Pico Bonito Superficie; 107.107.45 53.083.19 (Zona núcleo) Punto más alto: 2480	-D2. Entre los municipios de la Ceiba, El Porvenir San Francisco y La Másica en el depto. De Atlántida y Olanchito en el depto.de Yoro.	Parque Nacional	Decreto 87-87
	Pico Pijol Superficie: 11.669.47 Punto más alto: 2282	Entre los municipios de Morazán y Victoria en el depto. De Yoro.	Parque Nacional	Decreto 87-87

*Port Royal Superficie: 874.05 Punto más alto: 235	En el municipio de José Santos Guardiola, isla de Roatán, depto. De Islas de la bahía.	Refugio de Vida Silvestre	Dec. Mun. 20-1978 Res. AFE: 012-98
*Puca Superficie: 4.674.23 Punto más alto: 2234	8. Entre los municipios de Gracias, La Iguala y Las Flores en el depto. De Lempira. Cinco kilómetros al sureste de Lepaera.	Refugio de Vida Silvestre	Decreto 87-87
Punta Izopo Superficie: 6.404.89 Punto más alto: 118	2. Entre los municipios de Esparta y Arizona en el depto. De Atlántida. Dieciséis kilómetros al este de la ciudad de Tela.	Parque Nacional	Decreto 261-2000
Punta Sal (Jeannette Kawas) Superficie: 37.996.48 Punto más alto: 252	C2. Entre los municipios de Tela en el depto. De Cortes. Nueve kilómetros al oeste de la ciudad de Tela.	Parque Nacional	Decreto 154-94
*Rio Kruta Superficie: 60.092.85 Punto más alto: 1500	1. En el municipio de Villeda Morales en el depto. De Gracias a Dios. Nuevo Cabo de Gracias A Dios (Extremo de Honduras).	Parque Nacional	Propuesta
Rio Plátano Superficie: 833.674.81 Punto más alto: 1500	E2-F2. Entre los municipios de Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y Wampusirpi en el depto. de Gracias a Dios, Iriona en el depto. De Colon y Dulce Nombre de Culmi en el depto. De Olancho.	Reserva Biosfera	Decreto 977-80 Decreto 170-97
*Rio Toco Superficie: 16.02 Punto más alto :1500	B3. En el municipio de San Miguel Guancapla, depto. De Intibucá.	Monumento natural	Propuesta
Ruinas de Copan Superficie: 1.297.86 Punto más alto: 1381	A3. En el municipio de Copan Ruinas, depto. De Comayagua.	Monumento cultural	Decreto 81-84
*Ruinas de Tenampua Superficie: 3.784.50 Punto más Lato: 711	3. En el municipio de villa de San Antonio, depto. De Comayagua.	Monumento Cultural	Acuerdo 1118-92 Acuerdo 139-97
*Rus-Rus Superficie: 116.348.56 Punto más alto: 518	3. En el municipio de Puerto Lempira, depto. De Gracias a Dios.	Reserva Biológica	Propuesta

*Sabanetas Superficie: 8,198.05 Punto más alto: 2047	3. Entre los municipios de Márcala, Yarula, Santa Elena y Cabañas en el depto. De LA Paz.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
San Bernardo Superficie: 9,490.92 Nivel del mar	C4. En el municipio de Choluteca, depto. De Choluteca.	rea de manejo de hábitat por especie	Decreto 5-99-E
*San Pablo Superficie: 1,125.14 Punto más alto: 1741	3. En el municipio de Márcala. Depto. de La Paz.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
*San Pedro Superficie: 1,129.49 Punto más alto: 1719	3. En el municipio de Márcala, depto. de la Paz.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
*Sandy Bay- West End Superficie: 5,756.97 Nivel del mar	. En el municipio de Roatán, al extremo oeste de la Isla de Roatán, depto. De Islas de la Bahía.	Reserva marina	Dec, Mun. 17-89 y Dec, Mun 26-93
*Santa Elena Superficie: 1,421.82 Punto más alto: 89	.. En el municipio de José Santos Guardiola, isla de Santa Elena, depto. De Islas de Bahía.	Refugio de Vida Silvestre	Ac. Ejec. 87-82
Sierra de Agalta Superficie: 51,792.68 Punto más alto: 2354	2- D3-E3. Entre los municipios de Dulce Nombre de Culmi, Catacamas, Santa María del Real. San. Fco. De la Paz, Gualaco y San Esteban en el depto. De Olancho.	Parque nacional	Decreto 87-87
Sierra Rio Tinto Superficie: 69,486.88 Punto mas alta: 1925	E2. En el municipio de Iriona, depto. De Colon.	Reserva Forestal	Propuesta
Tawahka Superficie: 252,079.18 Punto más alto: 1010	-F2-E3-F3. Entre los municipios de Dulce Nombre de Culmi y Catacamas en el depto. De Olancho; Brus Laguna y Wampusirpi en el depto. De Gracias a Dios.	Refugio de vida Silvestre	Decreto 157-99
Texiguat Superficie: 15,736.19 Punto más alto: 2208	.. Entre los municipios de Arizona y Esparta en el depto. De Atlántida, y Yoro en el depto. Homónimo.	Refugio de Vida Silvestre	Decreto 87-87

	*Trifinio Montecristo Superficie: 1,533.99 Punto más alto: 2360	3. Entre los municipios de Sinuapa y Ocotepeque en el depto de Ocotepeque. A dieciséis km. Al oeste de la ciudad de Ocotepeque (extremo occidental del país).	Parque Nacional	Decreto 87-87
	*Turtle Harbour Superficie: 2,710.32 Nivel del mar	D1. En la Isla de Utila, depto. De las Islas Bahía.	Reserva Marina	Dec. Mun. 5064304-92
	*Volcán Pacayita Superficie: 10,249.26 Punto más alto: 2516	33. En el municipio de Belén Gualcho, depto de Ocotepeque.	Reserva Biológica	Decreto 87-87
	Warunta Superficie: 65,294.68 Punto más alto: 566	.f3. Entre los municipios de Wampusirpi y Puerto Lempira en el depto. De Gracias a Dios.	Parque Nacional	Propuesta
	*Yerbabuena Superficie: 3,522.38 Punto más alto: 2243	C3. Entre los municipios del Distrito Central y Lepaterique en el depto. de Francisco Morazán.	Reserva Biológica.	Decreto 87-87

29. BIBLIOGRAFÍA DEL COMPILADOR



EDWIN NATANAEL SANCHEZ NAVAS
Natanael72@hotmail.com

Abogado, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Máster en “Tecnología Geo Ambiental” Universidad Tecnológica Centro Americana y Universidad Politécnica de Madrid.

Participante en:

III-Curso Regional de Derecho Ambiental y II Modulo de la “Maestría Centro Americana en Derecho Ambiental” en la Universidad Popular de Nicaragua. Pasantilla “Aspectos Prácticos del Litigio Ambiental” en la Junta de Calidad Ambiental, San Juan Puerto Rico, Curso Regional de Capacitación en Delitos Ambientales en la Academia Internacional de Aplicación de la Ley.

Foros sobre el Tema de Cambios Climático, Mercados de Carbonos (Panamá, Republica Dominicana, México)

Miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.

Oficial Enlace por Honduras de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Cargos Desempeñados:

Especialista legal “Proyecto Excelencia Ambiental y Laboral” financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID.

Especialista legal “Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Ambientales” financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID.

Asesor legal en el Marco del Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA” en la elaboración de Normas Legales Ambientales.

Director Legal y Director de Biodiversidad, de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

Oficial de Investigación de la Fiscalía Especial del Ambiente, del Ministerio Publico.

Asesor Legal de Secretarios de Estado de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. (2,004-2,011)

Consultor para la Elaboración de "Manual de Investigación de Delitos Ambientales" (Forcuencas Unión Europea)

Catedrático de Centro Universitario Tecnológico, de las Asignaturas: Teoría General del Estado, Introducción al Estudio del Derecho, Régimen Tributario, Derecho Empresarial, Derecho Administrativo I y II, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Sindical, Procedimiento y Practica Procesal Laboral.